



Estratégia
Concursos

Aula 06

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:

Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Sistema Remuneratório	3
2) Equiparação Salarial	40
3) Questões Comentadas - Salário e Remuneração - TRT	55
4) Lista de Questões - Salário e Remuneração - TRT	134



INTRODUÇÃO

Oi, amigos (as),

Vamos estudar nesta aula, versão "simplificada", o tema "Remuneração e Salário", que é importantíssimo para concursos. O assunto é extenso, assim como o foram "Contrato de Trabalho" e "Jornada de Trabalho".

Contudo, pela quantidade de exercícios da aula, vocês vão perceber como este conteúdo é **ESSENCIAL** para sua prova! Portanto, sangue nos olhos =)

REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

Um dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia é a **onerosidade**, que está relacionada ao salário.

O empregado dispõe de suas energias para a prestação dos serviços exigidos pelo empregador, e este último, em contraprestação, paga o salário ao empregado.

Inicialmente podemos destacar os seguintes incisos do art. 7º da CF/88, cujos regramentos serão detalhados nesta aula:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - **irredutibilidade do salário**, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de **salário**, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; (...)

X - **proteção do salário na forma da lei**, constituindo crime sua retenção dolosa;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;



Terminologias

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

A CLT não definiu expressamente o que é salário e remuneração, então se faz importante estudar a conceituação destas rubricas e, também, outras nomenclaturas utilizadas para a designação dos valores recebidos pelo empregado.

Veremos agora os conceitos mais importantes para fins de prova, de acordo com as acepções utilizadas pelas Bancas Examinadoras.

Salário

Entende-se como **salário** o conjunto das parcelas que o empregado recebe diretamente do empregador (é a contraprestação pelo trabalho prestado).

CLT, art. 457, § 1º - Integram o **salário** a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

No conceito de salário se incluem, além do valor pago em dinheiro, também as parcelas *in natura*:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no **salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Aproveito para destacar entendimento doutrinário de que o rol de parcelas do §1º, transcrito anteriormente, é meramente exemplificativo¹:

Nesse quadro, percebe-se, de um lado, que o modesto rol de parcelas componentes do salário contratual do empregado, segundo a nova redação do §1º do art. 457 da CLT, é **meramente exemplificativo**.

É importante atentar para a diferença entre salário e remuneração, cujo conceito aprenderemos abaixo.

Remuneração

A **remuneração**, diferente do salário, também compreende as **gorjetas** que são pagas pelos clientes:

CLT, art. 457 - Compreendem-se na **remuneração** do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as **gorjetas** que receber.

¹ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 166



Deste modo, o entendimento predominante sobre o sentido das expressões estudadas pode ser visualizado da seguinte forma:

$$\text{REMUNERAÇÃO} = \text{SALÁRIO} + \text{GORJETAS}$$

A inclusão das gorjetas no conceito de remuneração traz reflexos em diversas verbas devidas ao empregado, como, por exemplo, no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Além disso, também há previsão em lei da inclusão das gorjetas na base de cálculos dos valores devidos a título de férias e 13º salário.

Por outro lado, as gorjetas **não** serão consideradas para o cálculo de parcelas baseadas no salário, pois, como vimos, gorjeta não se confunde com salário.

Buscando consolidar esta diferenciação, o TST editou a Súmula 354, que exclui as gorjetas da base de cálculo de algumas verbas devidas ao empregado:

SUM-354 GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, **não** servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

Falaremos mais sobre as gorjetas durante a aula.

Denominações impróprias do salário

Feita a distinção teórica entre salário e remuneração, veremos neste tópico expressões utilizadas que incluem a palavra “salário”, mas, tendo em vista sua natureza, **não** se confundem com a acepção trabalhista conferida ao termo (por este motivo designadas de denominações **impróprias**).

Aqui trataremos, basicamente, de menções previdenciárias ao termo salário.

➤ Salário-Família

O **salário-família** é benefício previdenciário previsto no artigo 7º da CF/88:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;



O salário-família, atualmente regulado pela Lei 8.213/91 (Plano de benefícios da Previdência Social)², é um valor pago, pela Previdência Social, aos segurados nos termos do artigo 65 e seguintes da citada lei.

Deste modo, esta verba **não** se confunde com o salário conforme definido no âmbito do direito do trabalho.

➤ **Salário-Maternidade**

O **salário-maternidade**, assim como o salário-família, possui natureza previdenciária, e é concedido à segurada que esteja em licença-maternidade:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

O salário-maternidade, atualmente regulado pela Lei 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social)³, é um valor pago, pela Previdência Social, aos segurados nos termos do artigo 71 e seguintes da citada lei.

➤ **Salário de contribuição e salário de benefício**

Os conceitos de **salário de contribuição** e **salário de benefício** são encontrados, respectivamente, nas Leis 8.212/91 (Plano de Custeio da Previdência Social)⁴ e 8.213/91 (Plano de Benefícios da Previdência Social)⁵.

Os conceitos de salário de contribuição e salário de benefício **não** podem ser confundidos com o salário para fins trabalhistas.

² Lei 8.213/91, art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados (...)

³ Lei 8.213/91, art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.

⁴ Lei 8.212/91, art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (...)

⁵ Lei 8.213/91, art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício.



Denominações próprias do salário

Neste tópico veremos as designações existentes a verbas que se relacionam com os conceitos estudados no início da aula e que, por este motivo, são designadas como denominações **próprias**.

Passemos então aos comentários sobre as diversas denominações próprias de salário.

➤ Salário mínimo legal

Salário mínimo é o menor valor que se pode pagar ao empregado no país. No tocante ao salário mínimo é importante conhecer o art. 7º, IV da CF/88:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

➤ Salário profissional

Salário profissional é o menor valor que pode ser pago a um empregado que esteja enquadrado em profissão regulamentada, de que é exemplo o salário profissional de engenheiros fixado pela Lei 4.950-A/66.

➤ Salário normativo ou piso salarial

O **salário normativo**, por sua vez, é o valor mais baixo que se pode pagar ao empregado da categoria profissional. A rigor, ele seria definido por meio de *sentença normativa*.

Há ainda quem diferencie o salário convencional como sendo o valor mais baixo que se pode pagar ao empregado da categoria profissional, mas este sendo definido por meio de *instrumento coletivo (ACT ou CCT)*.

Mas, na prática, esses conceitos se confundem bastante. Assim sendo, o salário normativo (ou piso salarial) pode ser fixado em sentença normativa ou, também, por meio de negociação coletiva de trabalho (convenção coletiva ou acordo coletivo).

➤ Piso salarial regional

O piso regional é um valor mínimo que pode ser pago a determinada categoria profissional no âmbito do estado da federação que o tenha definido em lei.

Falaremos mais sobre o piso regional no tópico "Sistemas de Garantias Salariais".

➤ Salário base ou salário básico

Salário base (ou **básico**) é o valor fixo pago ao empregado, e que **não** inclui outras rubricas porventura existentes (adicionais, gratificações etc). A Súmula 191 do TST menciona o salário básico:



SUM-191 ADICIONAL. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA

*I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o **salário básico** e não sobre este acrescido de outros adicionais. (..)*

➤ **Salário condição**

Salário condição representa as parcelas que dependem de condições específicas para ser pago e, no caso de cessadas tais condições, deixa de ser devido ao empregado.

São exemplos de salário condição os adicionais de hora noturna, hora extraordinária, insalubridade e periculosidade.

As Súmulas 80 e 248 do TST facilitam o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade só será devido enquanto a condição insalubre estiver presente:

SUM-80 INSALUBRIDADE

A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.

SUM-248 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO

A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

➤ **Salário complessivo**

A expressão salário complessivo⁶

“foi criada pela jurisprudência para traduzir a ideia de cumulação em um mesmo montante de distintas parcelas salariais. A conduta “complessiva” é rejeitada pela ordem justabalhista (Súmula 91 do TST), que busca preservar a identidade específica de cada parcela legal ou contratual devida e paga ao empregado.”

Neste sentido, não se admite, por exemplo, que o empregador pague um valor único mensal a título a adicional noturno, de horas extraordinárias e anuênio: devem-se pagar as verbas de forma distinta, para permitir a verificação do valor correto de cada uma delas.

Segue abaixo a citada Súmula 91 do TST:

SUM-91 SALÁRIO COMPLESSIVO

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

⁶ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 723.



Agora fica uma pergunta: no meu contracheque **não há** valores adicionais para remunerar o repouso semanal! Há apenas uma linha com a parcela "salário". Estou sendo vítima do salário compressivo?

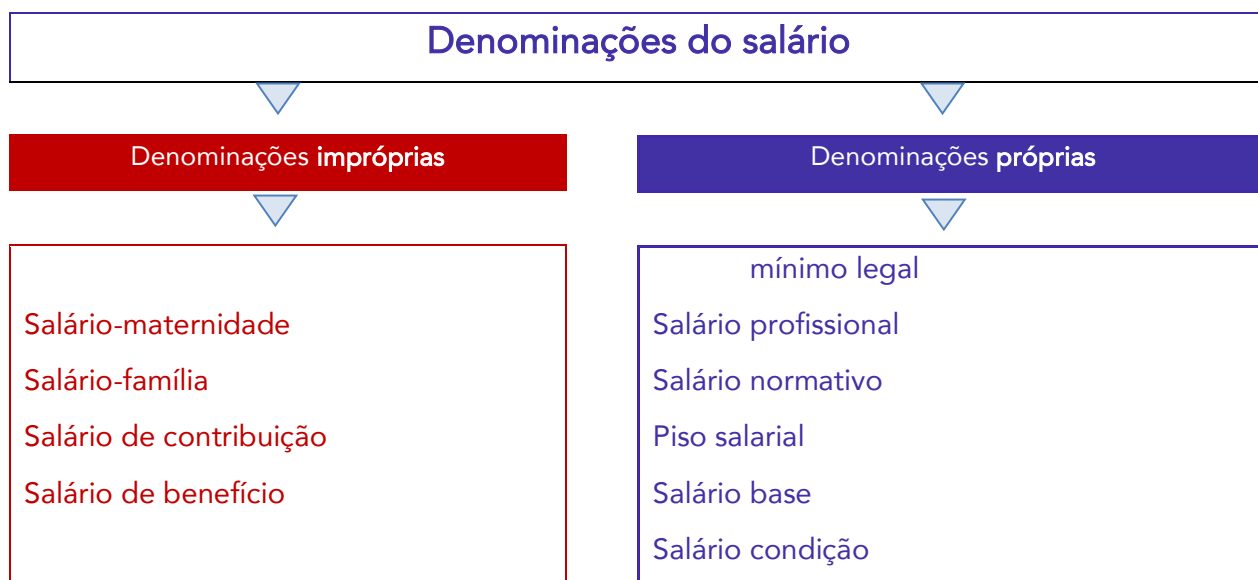
Como a maioria das respostas em Direito, a resposta é depende! Mas a solução está na Lei do Repouso Semanal Remunerado (RSR) – Lei 605/1949 e há dois casos possíveis:

- a) Se você for um empregado que **recebe por mês** (mensalista) ou a cada quinze dias (quinzenalista): o empregador **não precisa** discriminar os valores do RSR no seu contracheque, pois o valor recebido a título de "salário" ou "remuneração" já contempla o RSR;
- b) Já, se você for um empregado que **recebe por dia** (diarista) E for um empregado regido pela CLT⁷: o valor do RSR não está incluído na remuneração do empregado, devendo ser pago separadamente, de forma discriminada.

Vejam a literalidade da Lei 605:

Lei 605/1949, art. 7º, § 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado **mensalista** ou **quinzenalista** cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente.

Resumindo o que acabamos de estudar, notadamente a diferenciação entre denominações próprias e impróprias de salário:



⁷ Notem que há diversos trabalhadores diaristas, mas que não possuem um vínculo empregatício (diferença entre trabalho e relação de emprego). Estes não recebem o repouso semanal remunerado.



Características do salário

Neste item da aula apresentarei um quadro com as características (ou caracteres) que a doutrina confere ao salário:

Características do salário	
Caráter alimentar	O salário é a fonte de subsistência do trabalhador, do qual ele depende para prover o próprio sustento (e o de sua família), e por este motivo recebe proteções legais que o tornam impenhorável e irredutível.
Caráter forfetário	O salário do empregado não depende do resultado da atividade empresarial, ou seja, o salário é definido de forma prévia. Mesmo que o empreendimento do empregador resulte em prejuízo, o salário deve ser pago, pois o risco do negócio é do empregador.
Natureza composta	O salário pode ser composto de salário base e outras parcelas (adicionais, gratificações legais etc), constituindo um complexo salarial.
Indisponibilidade	Por esta característica não se admite a renúncia ou transação de verbas salariais que sejam prejudiciais ao obreiro.
Periodicidade	Como o salário é contraprestação a cargo do empregador, diz-se que o salário é de trato sucessivo, devendo ser pago na periodicidade acordada (mensalmente, quinzenalmente, etc.).
Pós-numeração	Em regra, o salário é pago após o empregado ter prestado os serviços do período correspondente (exemplo: o empregado labora durante o mês e recebe o respectivo pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente). Existem exceções, como os abonos (adiantamentos salariais) e as utilidades (alimentação, moradia, etc.) que são recebidas antes de se findar o período correspondente.
Tendência à determinação heterônoma	“(…) o salário fixa-se, usualmente, mediante o exercício da vontade unilateral ou bilateral das partes contratantes, mas sob o concurso interventivo de certa vontade externa, manifestada por regra jurídica. Esta vontade externa pode originar-se de norma heterônoma estatal, como verificado com o salário mínimo, ou em contextos de regulação de escalas móveis de salário fixadas por lei ⁸ (…)”.

Parcelas salariais

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

As parcelas salariais são devidas em razão da contraprestação a que o empregador está obrigado em virtude da relação de emprego. Assim, o salário é pago com **intuito retributivo** aos serviços prestados.

A parcela, sendo considerada salarial, irá repercutir em outras verbas relacionadas ao contrato de trabalho.

⁸ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 734.



Este efeito possui denominação de **efeito expansionista circular**, conceituação criada por Mauricio Godinho Delgado⁹ que a conceitua como “a aptidão de produzir repercussões sobre outras parcelas de cunho trabalhista e, até mesmo, de outra natureza, como, ilustrativamente, previdenciária”.

Estudaremos neste momento as parcelas salariais (adicionais, gratificações legais etc) a que o empregado faz jus, de acordo com as características de seu contrato de trabalho. Inicialmente é oportuno destacar o artigo 457, § 1º, da CLT, que expressa as parcelas que podem compor o salário:

CLT, art. 457, § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

A contraprestação salarial do empregador ao empregado, geralmente, é composta pelo salário básico (valor fixo, pago na periodicidade máxima de um mês) somado a outras parcelas de natureza também salarial: são os adicionais, gratificações, etc.

Passemos à análise de cada uma das parcelas.

Salário básico

O **salário básico** (ou **salário base**) é o valor fixo que geralmente é estipulado como a contraprestação pecuniária a ser paga mensalmente ao empregado.

Não há exigência de que haja salário base fixo, pois se admite que o empregado seja remunerado somente à base de comissões. Neste caso, a CF/88 assegura que, mesmo não havendo valor fixo, o empregado comissionista receba, pelo menos, o salário mínimo (CF, art. 7º, VII).

Adicionais

Os **adicionais** são parcelas que o empregador para ao empregado tendo em vista o exercício de seu labor em condições específicas que tornam o trabalho mais desgastante (tendo em vista o horário, contato com agentes insalubres, etc.).

Como se relacionam a uma condição mais gravosa existente na rotina laboral do empregado, os adicionais são devidos enquanto perdurar esta condição.

Caso a condição prejudicial ao obreiro deixe de existir (o trabalho noturno passa a ser diurno, o empregado que ficava exposto a altos níveis de ruído teve sua exposição controlada, etc.), o adicional respectivo não será mais devido.

Nesta linha, verificamos que os adicionais representam **salário condição**, ou seja, podem ser suprimidos caso a condição que demande o pagamento dos mesmos deixe de existir.

Para que os adicionais sejam integrados ao salário, devem ser pagos com habitualidade (esta observação vale para as demais parcelas salariais).

⁹ Idem, p. 724.



Nesta linha, o Ministro Godinho defende que os adicionais, muito embora não incluídos expressamente no rol do art. 457, §1º, têm natureza salarial¹⁰.

Feitos os comentários gerais sobre estas parcelas salariais, passemos então às análises de cada um dos adicionais existentes.

➤ **Adicional de insalubridade**

O adicional de insalubridade é devido quando o empregado ficar exposto a algum **agente insalubre** (ruído contínuo, ruído intermitente, calor, radiações, etc.) **acima dos limites de tolerância**, conforme normatizado pelo então Ministério do Trabalho (MTb):

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de **40%** (quarenta por cento), **20%** (vinte por cento) e **10%** (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus **máximo, médio e mínimo**.

Como os adicionais são **salário condição**, caso o agente insalubre seja eliminado, neutralizado ou controlado cessará o direito ao pagamento do respectivo adicional, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial (CLT, art. 194).

Sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, a CLT estabeleceu o salário mínimo, conforme vimos no art. 192, acima transcrito. Entretanto, existe Súmula Vinculante do STF que impede a utilização do salário mínimo como base de cálculo de outras rubricas (SV 4).

Com isso, a Súmula 228 do TST, que previa o salário básico como base de cálculo, está com sua eficácia suspensa.

Portanto, é importante conhecer todo este cenário, mas deixando claro que, ante a ausência de definição de base de cálculo, o adicional de insalubridade tem sido pago, em muitos casos, com base no salário mínimo.

Ainda sobre adicional de insalubridade, é oportuno comentar a alteração da OJ 173:

OJ-SDI1-173 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO CALOR.

I – Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 3.214/78 do MTE).

II – Tem direito à percepção ao adicional de insalubridade o empregado que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em

¹⁰ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 166



ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria N° 3.214/78 do MTE.

Inicialmente cumpre esclarecer a competência legal do MTb para dispor sobre as atividades e operações insalubres:

CLT, art. 190 - O Ministério do Trabalho **aprovará o quadro das atividades e operações insalubres** e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

CLT, art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

A Norma Regulamentadora nº 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES – foi publicada pelo então MTb com o objetivo de regulamentar as atividades e operações insalubres. Neste escopo, coube à NR identificar, através de seus vários anexos, quais são as atividades e operações enquadradas como insalubres.

A redação inicial da OJ (e o atual item I) fazem menção ao Anexo 7 da NR 15, que trata das **radiações não ionizantes** (micro-ondas, ultravioletas e laser).

Sobre o assunto, Sérgio Pinto Martins¹¹ explica que

“Não há dúvida de que o Sol pode queimar a pele de uma pessoa, dependendo da exposição aos raios solares. Depois das 10 horas e antes das 16 horas há maior concentração de raios ultravioletas nos raios solares, implicando maiores possibilidades de danos à pele da pessoa. Em razão disso, foram feitas reivindicações de pagamento de adicional de insalubridade, principalmente por empregados que trabalhavam em canaviais no nordeste do país”.

Neste contexto, como não há previsão normativa de insalubridade causada por exposição à radiação solar, é incabível o pedido de adicional de insalubridade por este motivo.

Já o Anexo 3 da NR 15 trata dos limites de tolerância para **exposição ao calor**. Neste anexo há maneiras de se calcular a exposição ao calor com ou sem carga solar, e por este motivo, no item I, o TST incluiu ao final a expressão “por sujeição à radiação solar” (pois no verbete não se fala de calor, e sim radiação).

Do exposto, verifica-se que as pessoas que laboram em ambiente externo com carga solar não têm sua atividade caracterizada como insalubre pela exposição à radiação solar (Anexo 7 da NR

¹¹ MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários às Orientações Jurisprudenciais da SBDI 1 e 2 do TST. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 46.



15), mas tal atividade pode ser caracterizada como insalubre pela exposição, acima dos limites de tolerância, ao **calor** (Anexo 3 da NR 15).

➤ **Adicional de periculosidade**

O adicional de periculosidade é devido quando haja contato permanente com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica e também nas novas hipóteses incluídas na CLT pela Lei 12.740, em dezembro de 2012, e pela Lei 12.997, de junho de 2014:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

III – colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos **agentes das autoridades de trânsito**. (..)

§ 4º - São também consideradas perigosas as **atividades de trabalhador em motocicleta**.

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%**(trinta por cento) sobre o salário **sem** os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

§ 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo **não se aplica** às quantidades de inflamáveis contidas nos **tanques de combustíveis** originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga.

Reforça este entendimento (sobre a base de cálculo do adicional) a seguinte Súmula do TST:

SUM-191 ADICIONAL. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA

I – O adicional de periculosidade incide **apenas** sobre o **salário básico** e não sobre este acrescido de outros adicionais.

Agora, em relação aos eletricitários existe uma peculiaridade. O entendimento do TST, alterado em dezembro/2016 (com o cancelamento da OJ 279 da SDI-1 e com a nova redação da SUM-191), é de que, para os eletricitários, há duas situações possíveis:

A) Contratados antes da Lei 12.740/2012 (isto é, sob a égide da Lei 7.369/1985): o **adicional de periculosidade** incide sobre **todas as parcelas de natureza salarial** (não apenas sobre o salário-básico);



B) Contratados após a Lei 12.740/2012: o adicional incide **apenas sobre o salário-básico**, como para os demais empregados.

Além disso, no caso de eletricitários contratados antes da Lei 12.740/2012, é importante destacar que **não** é válida norma coletiva (ACT ou CCT) que estipula incidência do adicional sobre o salário básico.

Caso a função exercida sujeite o empregado à periculosidade e, também, a agentes insalubres, segundo a CLT, ele **não** fará jus a dois adicionais: deverá optar pelo que lhe seja mais vantajoso (CLT, art. 193, § 2º).

Acerca do cabimento do adicional de periculosidade quando a exposição aos inflamáveis, explosivos ou eletricidade não ocorre durante toda a jornada, é importante conhecer as seguintes Súmulas:

SUM-364 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

SUM-361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE

O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei nº 7.369, de 20.09.1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento.

Ainda com relação ao adicional de periculosidade, existe jurisprudência acerca de duas situações diferenciadas: a relação deste adicional com o de horas extraordinárias e, também, o sobreaviso.

SUM-132 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO

I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras.

II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é **incabível** a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.

Assim, este adicional integra a base de cálculo do adicional de horas extraordinárias (quando pago com habitualidade).

Como no sobreaviso o empregado está em sua residência, as horas de sobreaviso não são remuneradas com o cômputo deste adicional.



A mesma Lei 12.740, de dezembro de 2012, estabeleceu ainda que:

Lei 12.740/12, § 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

Por fim, apesar de existirem críticas por parte da doutrina, é importante ressaltar entendimento do TST quanto ao recebimento do adicional de periculosidade também em atividades que envolvam **radiação ionizante** ou **substância radioativa** (OJ SDI-1. 345).

➤ Adicional de transferência

O adicional de transferência tem lugar nos casos em que o empregador transfere o empregado provisoriamente para outra localidade, nos seguintes termos:

CLT, art. 469, § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um **pagamento suplementar, nunca inferior a 25%** (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

➤ Adicional de horas extraordinárias

O adicional de horas extraordinárias está previsto na CF/88:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário **superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal**;

No mesmo sentido, a previsão celetista:

CLT, art. 59, § 1º - A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.

Para deixar claro a composição da remuneração pela jornada extra, o TST emitiu a SUM-264:

Súmula nº 264 do TST - HORA SUPLEMENTAR. CÁLCULO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa.

É importante lembrar também que nem sempre a sobrejornada repercutirá no pagamento do adicional de horas extras: quando houver **compensação de jornada** legalmente admitida (acordo escrito de prorrogação intrasemanal ou banco de horas instituído por meio de negociação coletiva) **não** será devido o adicional de horas extraordinárias.



Outros entendimentos jurisprudenciais sumulados importantes são referentes ao cômputo do adicional de horas extraordinárias habitualmente prestadas nos cálculos do descanso semanal remunerado (DSR) e da gratificação natalina:

SUM-172 REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO

Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas.

SUM-45 SERVIÇO SUPLEMENTAR

A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei nº 4.090, de 13.07.1962¹².

Além disso, é conveniente lembrar que, mesmo que o limite máximo da sobrejornada seja extrapolado, permanece a obrigação do pagamento da totalidade das horas extraordinárias praticadas:

SUM-376 HORAS EXTRAS. LIMITAÇÃO. ART. 59 DA CLT. REFLEXOS

I - A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas.

II - O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no "caput" do art. 59 da CLT¹³.

➤ **Adicional noturno**

O **adicional noturno** é devido nos casos em que o empregado labora à noite, que é um período no qual o trabalho se torna mais prejudicial ao ser humano.

A CF/88 não definiu o percentual mínimo deste adicional, mas garantiu que o labor prestado no período noturno deve ter remuneração superior ao labor prestado no período diurno:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Na CLT estipulou-se o percentual mínimo de **20%** para o adicional noturno, lembrando que para os rurícolas a Lei 5.889/73 (Lei do Trabalho Rural) estipulou o percentual de **25%**.

A característica de salário condição do adicional noturno pode ser visualizada na Súmula 265 do TST:

¹²Lei que institui a Gratificação de Natal para os Trabalhadores.

¹³ CLT, art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.



SUM-265 ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

Para que não reste dúvida quanto à inclusão do adicional noturno no complexo salarial, o TST editou Súmula que consolida a inclusão do próprio adicional noturno no cálculo do adicional de horas extraordinárias:

SUM-60 ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos.

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT¹⁴.

Este mesmo entendimento (de que o adicional pago com habitualidade integra o salário) está formalizado na OJ-SDI1-97.

Outra inter-relação entre os adicionais pode ser visualizada na OJ 259, segundo a qual o trabalho perigoso realizado no período noturno sofrerá o cômputo de ambos os adicionais, sendo o adicional de periculosidade incluído na base de cálculo do adicional noturno.

Gratificações legais

As **gratificações legais** estão previstas na CLT:

CLT, art. 457, § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as **gratificações legais** e as comissões pagas pelo empregador.

De forma geral, as “gratificações”, conforme lição de Mauricio Godinho Delgado¹⁵,

“consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida com relevante pelo empregador (**gratificações convencionais**) ou por norma jurídica (**gratificações normativas**). O fato ensejador da gratificação não é tido como gravoso ao obreiro ou às condições de exercício do trabalho (ao contrário do verificado com os adicionais). (...) São seus expressivos exemplos as gratificações de festas, de

¹⁴ CLT, art. 73, § 5º Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo [Do Trabalho Noturno].

¹⁵ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 769.



aniversário da empresa, de fim de ano (a propósito, esta deu origem à gratificação legal do 13º salário), gratificações semestrais, anuais ou congêneres, etc.”

Assim, temos que “gratificações” podem ser pagas em decorrência de previsão legal (são as chamadas “gratificações legais”) ou ajustadas pelas partes (as “gratificações ajustadas”).

Após a reforma trabalhista, passou-se a delimitar que as gratificações legais possuem natureza salarial (o legislador reformador nada mencionou a respeito das gratificações ajustadas).

O fato é que as “gratificações ajustadas” não constam do §1º acima. Assim, vislumbro duas correntes doutrinárias, uma defendendo que gratificações ajustadas têm natureza salarial (apesar do silêncio do legislador) e outra defendendo que o silêncio do legislador significa que as gratificações ajustadas não teriam natureza salarial.

O Ministro Godinho é expoente da primeira, destacando que outras gratificações (desde que pagas com habitualidade) também ostentam natureza salarial¹⁶:

Nessa linha, torna-se evidente que as **gratificações** ofertadas pelo empregador ao empregado, com habitualidade, apresentam, sim, nítida natureza salarial – ao invés de apenas gratificações especificadas em lei. Citem-se, ilustrativamente, a gratificação de quebra de caixa, as gratificações semestral ou anual – todas comuns em certas searas do mundo trabalhista.

O 13º salário, também chamado de “gratificação natalina”, é a principal gratificação legal, conforme será comentado no próximo tópico.

Outras parcelas salariais

Veremos neste trecho da aula parcelas que, apesar de terem natureza salarial, não se enquadram nas rubricas estudadas acima.

➤ 13º salário

O **13º salário**, inicialmente, era gratificação concedida por liberalidade do empregador (ou então era prevista em normas coletivas – acordo ou convenção coletiva de trabalho).

Com o tempo a gratificação natalina (13º salário) ganhou previsão legal, nos seguintes termos:

Lei 4.090/62, art. 1º - No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma **gratificação salarial**, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§ 1º - A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.

¹⁶ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 166



Este é um dos motivos pelos quais o 13º foi apartado do estudo das gratificações: enquanto estas podem ser pagas por liberalidade do empregador, o 13º possui previsão legal, ou seja, é de pagamento compulsório.

Convém lembrar que a CF/88 trouxe expresso em seu artigo 7º, inciso VIII, o direito dos trabalhadores ao 13º salário.

No que tange à relação entre 13º e o adicional de horas extraordinárias (habitualmente prestadas), o TST entende que este compõe a base de cálculo daquele:

SUM-45 SERVIÇO SUPLEMENTAR

A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei nº 4.090, de 13.07.1962.

Sobre as hipóteses de cabimento do 13º salário em **extinções contratuais**, devemos conhecer outro trecho da Lei 4.090/62 e, também, as Súmulas do TST que seguem abaixo:

Lei 4.090/62, art. 1º, § 3º - A gratificação será proporcional:

I - na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluídos os de safrá [previsto na Lei do Trabalho Rural], ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro; e

II - na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.

(...)

Art. 3º - Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 1º desta Lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão.

Outras duas súmulas do TST são relacionadas ao 13º salário nas extinções do contrato de trabalho denominadas culpa recíproca (quando empregado e empregador comentem falta que justifica o término do contrato) e no pedido de demissão:

SUM-14 CULPA RECÍPROCA

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

SUM-157 GRATIFICAÇÃO

A gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, é devida na rescisão contratual de iniciativa do empregado [pedido de demissão].

Quanto às condições temporais sobre o pagamento do décimo terceiro salário, a Lei 4.749/65 [dispõe sobre o pagamento do 13º] determina que:



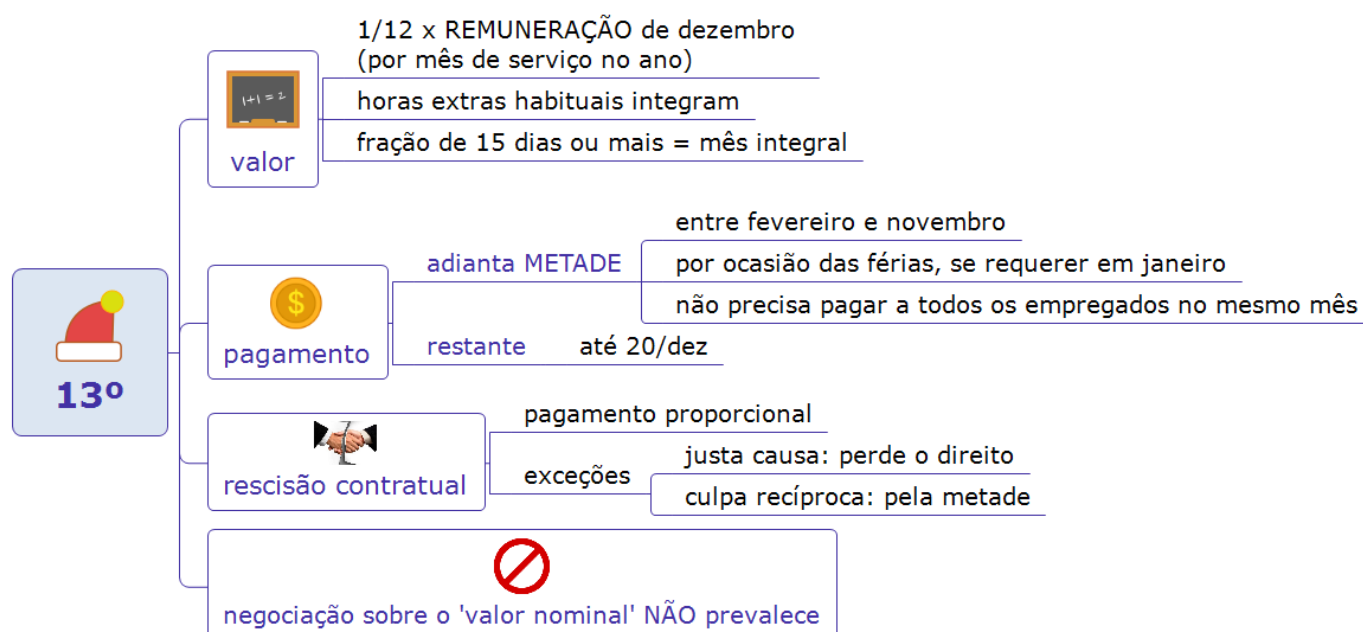
Lei 4.749/65, art. 1º - A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador **até o dia 20 de dezembro de cada ano**, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.

Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como **adiantamento** da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, **metade** do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º - O empregador **não** estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

§ 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

Abaixo segue um resumo das principais regras sobre o 13º salário:



➤ Comissões

As **comissões** são parcelas de natureza salarial pagas ao empregado, que são chamados de comissionistas.

Geralmente a comissão é um percentual sobre o valor das vendas realizadas, e quem recebe salário à base de comissões é chamado de comissionista.

Existem empregados que recebem um salário mensal fixo e, adicionalmente, comissões; outros, chamados de **comissionistas puros**, recebem apenas a parcela variável (comissão).

Na lei 3.207/57, que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou praticistas, existem disposições e critérios para o pagamento de comissões a estes empregados.



Na CLT existem disposições sobre as comissões a serem recebidas pelos empregados em geral, destacando-se:

CLT, art. 457, § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

CLT, art. 466 - O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem.

§ 1º - Nas transações realizadas por prestações sucessivas [vendas parceladas], é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação.

Salário in natura

Separei este assunto em subtópico tendo em vista o maior número de dispositivos legais e jurisprudenciais relacionados.

Salário-utilidade, ou **salário in natura**, são os bens ou serviços com que o empregador remunera o empregado.

Nem tudo o que é fornecido ao empregado pelo empregador será salário-utilidade. Para serem considerados como tal os bens ou serviços devem atender a alguns requisitos.

O primeiro deles, comum às demais parcelas estudadas, é a **habitualidade**. Deste modo, bens ou serviços fornecidos eventualmente não configurarão salário *in natura*.

Outro requisito para que se considere um bem ou serviço como salário in natura é o seu **caráter contraprestativo**, ou seja, se o bem ou serviço foi fornecido como com intuito retributivo aos serviços prestados.

➤ Pelo trabalho e para o trabalho

Para definição da parcela como sendo salarial ou não salarial pode-se utilizar (com muito cuidado), a sistemática do “**pelo trabalho**” ou “**para o trabalho**”.

Se o empregado recebe o valor pelo trabalho, entende-se que a verba é uma contraprestação a cargo do empregador (onerosidade), e por isto tem natureza salarial.

Ao revés, se o empregado recebe o valor (ou utilidade) para o trabalho, isto pode ser interpretado no sentido de que não se trata de contraprestação, não há intuito retributivo, e com isto não há natureza salarial.

Nesta linha, o salário *in natura* representa um bem ou serviço fornecido pelo trabalho, como contraprestação a cargo do empregador.

Na CLT a previsão quanto ao salário *in natura* é a seguinte:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, **compreende-se no salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações



"in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

➤ Utilidades que não são salário utilidade

No final do *caput* do artigo 458, a CLT destacou outro requisito indispensável para o enquadramento do bem ou serviço como salário-utilidade: este deve constituir-se em algo benéfico ao trabalhador.

Assim, mesmo que fornecidos com habitualidade, bebidas alcoólicas, cigarros e similares **não** serão considerados salário *in natura*.

Consolidando o entendimento acima (e também a regra do "para o trabalho"), a Súmula 367 do TST impede o enquadramento de tais utilidades como salário *in natura*:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

II - O cigarro **não** se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.

Outro fator relevante para o enquadramento de bem ou serviço como salário *in natura* é a natureza jurídica conferida à utilidade. Assim como vimos nos adicionais e gratificações, a própria Lei instituidora pode conferir natureza não salarial ao item fornecido.

A própria CLT retirou expressamente de algumas utilidades a condição de salário-utilidade:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada;

VII – (vetado)



VIII - o valor correspondente ao vale-cultura¹⁷.



É muito frequente em provas exigir-se o conhecimento dos incisos do art. 458, § 2º, da CLT, ou seja, os tipos de utilidades a que a lei **não** confere natureza salarial!

Sobre o **inciso III** (transporte casa-trabalho-casa) é relevante mencionar que a Lei 7.418/85, que instituiu o vale-transporte, retirou deste a natureza salarial:

Lei 7.418/85, art. 2º - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador:

- a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
- b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

Em relação ao **inciso IV** (assistência médica, hospitalar e odontológica), a CLT, por meio da reforma trabalhista, detalha diversos exemplos de reembolsos que não são considerados salários:

CLT, art. 458, § 5º O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o **reembolso de despesas** com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, **não integram o salário do empregado** para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Ou seja, todos os valores listados acima são exemplos de utilidades desprovidas de caráter salarial.

Parcelas não salariais

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Estudaremos neste tópico as parcelas que **não** possuem natureza salarial, tendo em vista que não são pagas com habitualidade ou então, mesmo sendo pagas com habitualidade, pela sua própria natureza jurídica **não** podem se enquadrar como verbas salariais.

¹⁷Inciso inserido em dezembro de 2012, pela Lei 12.761/12, sobre a qual falaremos mais adiante.



Quando falamos em parcelas não salariais, precisamos visualizar que seu pagamento não decorre de contraprestação pelos serviços prestados: elas serão, geralmente, ressarcimentos, reembolsos em virtude de despesas em que o empregado incorreu para exercer sua função.

➤ Ajuda de custo

A **ajuda de custo** é valor pago ao empregado a título de indenização de despesas em que este incorreu para a execução do contrato de trabalho.

A previsão da ajuda de custo consta do artigo 457, § 2º, da CLT:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, **ainda que habituais**, pagas a título de **ajuda de custo**, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos **não** integram a **remuneração** do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Desta maneira, podemos entender a ajuda de custo como uma indenização que o empregado recebe em virtude de despesas que assumiu, e **não** como uma contraprestação do empregador pelo trabalho prestado.

A possibilidade de pagamento da ajuda de custo de forma habitual, conforme mencionado no §2º acima, se choca com sua natureza não salarial. De toda forma, este é um dos pontos que deve ser objeto de maiores debates nos próximos tempos.

➤ Diárias para viagens

As **diárias para viagens** representam indenização ao empregado que incorreu em despesas nas viagens a serviço.

Até a reforma trabalhista, apenas as diárias limitadas a 50% do salário deixavam de integrar o salário do empregado. Com a mudança, extinguiu-se este limitador de 50%, da seguinte forma:

Antes	Depois
CLT, art. 457, § 2º Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pelo empregado.	CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais , pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, <u>não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.</u>

➤ Participações nos lucros ou resultados

A participação nos lucros ou resultados (PLR) está prevista na CF/88:



CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Esta participação foi regulada pela Lei 10.101/00, a qual reforçou que a PLR não possui natureza salarial:

Lei 10.101/00, art. 3º A participação de que trata o art. 2º [PLR] não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

Com relação a esta participação é interessante conhecer a Súmula 451 do TST (resultante da conversão da OJ 390), segundo a qual o empregado que tem o seu contrato de trabalho extinto tem direito, de forma proporcional, à participação nos lucros ou resultados da empresa.



NEGOCIADO
PREVALECE

A “**participação nos lucros ou resultados**” é um dos temas em que o negociado irá se sobrepor ao legislado (CLT, art. 611-A, XV).

Além da participação em lucros ou resultados, existe também a possibilidade de o empregado poder adquirir ações da própria companhia de maneira vantajosa. O termo utilizado nestes casos é *stock options*, que são opções de compra de ações pelos empregados (em condições mais vantajosas que as oferecidas no mercado de ações).

A doutrina majoritária¹⁸ considera as *stock options* como parcelas **não** salariais, tendo em vista que são opções de compra ocasionais, ou seja, é uma verba desprovida de habitualidade (ou seja, é eventual).

➤ **Gorjetas**

As gorjetas são parcelas pagas por terceiros (ou seja, não são pagas diretamente pelo empregador). São usuais em bares, restaurantes, hotéis etc.

Na definição de Mauricio Godinho Delgado¹⁹,

“As gorjetas (...) aproximam-se sumamente do salário, em virtude de serem parcelas habituais e contraprestativas, em função do serviço prestado. O cliente

¹⁸ Neste sentido, DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 730-731.

¹⁹ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 736.



agrega a gorjeta ao garçom ou à generalidade dos trabalhadores do hotel, bar, lanchonete ou restaurante, por exemplo, em virtude dos serviços a ele prestados por tais trabalhadores. A natureza jurídica salarial desta parcela é descartada, à luz do modelo jurídico adotado pela CLT, apenas em decorrência de ter ela origem externa à figura do empregador, não sendo devida e paga por este, mas por terceiros (...). Nesse quadro normativo, ela pode ser classificada como parcela estritamente remuneratória”.

Relembrando as disposições pertinentes da CLT:

CLT, art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as **gorjetas** que receber.

(...)

§ 3º - Considera-se **gorjeta** não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados.

Deste modo, o entendimento predominante sobre o sentido das expressões estudadas pode ser visualizado da seguinte forma:

REMUNERAÇÃO = SALÁRIO + GORJETAS

Do §3º acima, podemos visualizar duas espécies de gorjetas: as **espontâneas** ("espontaneamente dada pelo cliente ao empregado") e as **compulsórias** ("cobrada pela empresa ao cliente").

Seguindo adiante, reparem que, como gorjeta é enquadrada no conceito de remuneração mas não é considerada salário, ela não comporá a base de cálculo de diversos haveres trabalhistas, conforme delimitado pela Súmula 354:

SUM-354 GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, **não** servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

Por outro lado, quando a lei se referir à remuneração, devem-se computar as gorjetas na base de cálculo.



NOVIDADE!



É ainda importante mencionar que a Lei 13.419, de março de 2017 (Lei da Gorjeta), havia alterado o art. 457 da CLT, no que diz respeito à distribuição e à retenção dos **valores recebidos a título de gorjeta** pelos estabelecimentos (regra aplicável a bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares).

Entretanto, na sequência veio a reforma trabalhista e, “acidentalmente”, acabou interferindo na novel regulamentação da Lei da Gorjeta. Na sequência, a MP 905 buscou retomar as regras que haviam sido criadas pela “Lei da Gorjeta”, inobstante tenha sido posteriormente revogada pela MP 955/2020.



NEGOCIADO
PREVALECE

Além disso, **gorjeta** é um dos temas em que o negociado irá se sobrepor ao legislado (CLT, art. 611-A, IX).

➤ **Gueltas**

As **gueltas**, assim com as gorjetas, são parcelas pagas por terceiros, oferecidas aos empregados para que estes vendam produtos de determinado fornecedor.

Apesar de serem pagas por terceira pessoa, derivam do contrato de trabalho, pois o empregado (vendedor externo, balconista, etc.) realiza as vendas durante o exercício de sua função.

Deste modo, as gueltas, assim como as gorjetas, não se enquadram como salário, pois não são pagas pelo empregador. Entretanto, como o empregado as recebe em face de sua função, ou seja, o recebimento deriva do contrato de trabalho, as gueltas integram a remuneração.

➤ **Abono**

Abono era então conceituado como antecipação salarial concedida ao empregado, que recebe adiantamento de parte do salário de seu empregador.

Com a reforma trabalhista, retirou-se a natureza salarial dos abonos, de sorte que atualmente não há consenso quanto à definição dos abonos.

Assim, o artigo 457, § 2º, da CLT também cita o abono como não integrante do complexo salarial:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para



viagem, prêmios e **abonos** não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao Contrato de Trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

➤ Prêmio (ou bônus)

Por meio da reforma trabalhista, ficaram legalmente definidos os “prêmios”, como sendo **liberalidades** concedidas pelo empregador em decorrência de **bom desempenho do empregado**:

CLT, art. 457, § 4º Consideram-se **prêmios** as **liberalidades concedidas pelo empregador** em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de **desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades**.

No tocante à natureza jurídica diferenciada dos prêmios em face de outras verbas, é interessante a lição de Amauri Mascaro Nascimento²⁰, plenamente válida:

“O prêmio não se confunde com a participação nos lucros uma vez que a sua causa não é a percepção de lucros pela empresa, mas o cumprimento, pelo empregado, de uma condição preestabelecida (...). Nem [se confunde] com a gratificação, cujas causas dependem mais de fatos ou acontecimentos objetivos externos à vontade do empregado, enquanto o prêmio está diretamente ligado ao esforço, ao rendimento do empregado”.

Antes da reforma trabalhista, os prêmios possuíam natureza salarial do prêmio caso houvesse habitualidade de seu pagamento, a exemplo de súmula do STF nesse sentido²¹.

Com a reforma, segundo prevê a CLT, tais parcelas, ainda que pagas com habitualidade, **não possuem natureza salarial**.

Quanto à forma de pagamento, o legislador autorizou o pagamento em **dinheiro**, mas também na forma de **bens** ou até mesmo de **serviços**.



Por oportuno, destaco que a CLT autoriza que ACT/CCT retirem, por exemplo, a natureza salarial de parcelas remuneratórias ligadas à produtividade ou ao desempenho individual do empregado:

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, **entre outros**, dispuserem sobre:

²⁰ MASCARO, Amauri Mascaro. Op cit., p. 373-374.

²¹ ~~SÚMULA Nº 209 STF~~

~~O salário produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.~~

IX – remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;

➤ Vale-cultura

O **vale-cultura** foi criado pela Lei 12.761, de dezembro de 2012. É um valor que poderá ser entregue ao trabalhador (em meio magnético ou impresso) para a fruição dos produtos e serviços culturais no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador.

Quando da sua criação, a vantagem para o empregador era deduzir do imposto de renda o valor investido na aquisição do vale-cultura.

➤ Intervalos não concedidos

Na aula sobre jornada de trabalho vimos a obrigação de concessão de intervalos para repouso e alimentação.

Quando o empregador, desrespeitando as normas sobre intervalos e descansos, exige o labor do empregado neste período, está sujeito às autuações pelo descumprimento da legislação e, além disso, deverá remunerar o intervalo não concedido.

Todavia, após a reforma trabalhista, tal quantia paga terá **natureza indenizatória**, de forma que não irá repercutir em outras verbas, em sentido contrário ao que vinha entendendo o TST²².

Segue abaixo a disposição quanto à não concessão do intervalo intrajornada:

CLT, art. 71, § 4º - A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de **natureza indenizatória, apenas do período suprimido**, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

Assim, não há que se falar mais em natureza salarial desta parcela.

➤ Auxílio alimentação

A reforma trabalhista retirou o caráter salarial do auxílio-alimentação, quando este não é pago em dinheiro (CLT, art. 457, § 2º).

Até então²³, a ajuda somente deixava de ter natureza salarial quando seguia as regras do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador (Lei 6.321/1976).

²²SUM 437, III – Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.

²³ OJ-SD11-133 AJUDA ALIMENTAÇÃO. PAT. LEI Nº 6.321/76. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito legal.



Portanto, a partir da reforma trabalhista, não é mais necessária adesão ao PAT para tal verba deixar de ter natureza salarial.

Já se o auxílio alimentação pago em dinheiro terá **natureza salarial**, conforme se depreende do dispositivo acima.

➤ Verba de representação

Verbas de representação são valores pagos a empregados para custear roupas, veículos e trajes utilizados em eventos onde o mesmo esteja representando a empresa.

Acerca da natureza de tal verba Mauricio Godinho Delgado²⁴ entende que

"(...) usualmente paga nos contracheques dos ocupantes de elevados cargos de confiança. Ora, não assume natureza indenizatória parcela monetária paga ao fundamento de permitir ao executivo que tenha boas vestimentas, veículo sofisticado e que frequente bons restaurantes e locais congêneres. Todas essas utilidades podem ou não ser funcionais à prestação de serviços, porém genericamente não o são, atendendo, em grande medida, necessidades pessoais e familiares do alto empregado. Todo salário elevado permite, indistintamente, o alcance de tais utilidades, que tem forte direcionamento pessoal e familiar. Modernamente não mais se acolhe, seja no Direito do Trabalho e no Direito Previdenciário, seja no Direito Tributário, a esterilização salarial tentada com respeito a tal tipo de pagamento habitual aos executivos que sejam empregados."

Parâmetros de pagamento salarial

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Falaremos neste tópico sobre as formas de pagamento de salário e, posteriormente, sobre demais regras atinentes ao pagamento da contraprestação remuneratória (tempo, local do pagamento, etc.).

Formas de pagamento de salário

Veremos neste item as formas de pagamento de salário, que são: (i) o salário por unidade de tempo (ou por tempo); (ii) salário por produção (ou por unidade de obra); (iii) e salário por tarefa.

➤ Salário por unidade de tempo (ou por tempo)

Salário por unidade de tempo é o mais comum no cotidiano, onde o empregador remunera o empregado utilizando como parâmetro o tempo em que o empregado trabalhou (ou permaneceu à disposição do empregador).

Desta forma, o pagamento do salário por unidade de tempo **não** considera a efetiva produção do trabalhador: o que vale como parâmetro para o salário do obreiro será o cumprimento de sua

²⁴DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 727-728.



jornada de trabalho (o que inclui tempo de trabalho, tempo à disposição do empregador, intervalos remunerados).

➤ Salário por produção (ou por unidade de obra)

O salário por produção (ou por unidade de obra) tem como parâmetro de cálculo a quantidade de peças (unidades) produzidas pelo empregado.

O empregador estipula um valor (chamado de **tarifa**) por unidade produzida e o salário será o produto da multiplicação entre a tarifa e a quantidade de unidades produzidas pelo empregado no período de tempo determinado (mês, quinzena, semana).

$$\text{Salário por produção} = \text{quantidade produzida} \times \text{tarifa}$$

Esta sistemática salarial traz o problema dos excessos de jornada que podem ocorrer, tendo em vista a busca, pelo empregado, do maior salário possível.

Os empregados que recebem por comissão têm assegurado o valor mínimo mensal, nos seguintes termos:

CLT, art. 78, parágrafo único. Quando o salário-mínimo mensal do empregado a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário-mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.

➤ Salário por tarefa

O salário por tarefa é uma combinação dos critérios anteriores.

Aqui vale a mesma observação feita no salário por produção: caso exista controle de horário, mesmo havendo salário por tarefa devem-se observar as regras quanto à limitação da jornada e descansos.

Local e tempo de pagamento salarial

Neste tópico da aula falaremos sobre algumas regras atinentes ao pagamento salarial.

➤ Local e forma do pagamento do salário

A CLT determina que o salário seja pago em dias úteis e no local de trabalho:

CLT, art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.



Apesar da regra geral de pagamento no local de trabalho, com a evolução tecnológica e facilidade do pagamento via sistema bancário permite-se o pagamento salarial por meio de depósito em conta do obreiro.

Deste modo, comprova-se o pagamento de salário não apenas com recibo, mas também com comprovante de depósito bancário:

CLT, art. 464 - O pagamento do salário deverá ser efetuado contra **recibo**, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo.

Parágrafo único. Terá força de recibo o **comprovante de depósito em conta bancária**, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.

➤ **Prazos do pagamento do salário**

O principal artigo celetista sobre prazos de pagamento salarial é o seguinte:

CLT, art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, **não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.**

§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, **até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.**

Pode-se realizar o pagamento, desta maneira, semanalmente, quinzenalmente, ou, no máximo, mensalmente.

A exceção feita no final do *caput* diz respeito a parcelas salariais cuja exigência pode se dar em período superior, de que é exemplo a gratificação semestral (paga a cada seis meses).

Outra exceção ao módulo máximo mensal de pagamento são as comissões sobre vendas, cuja exigibilidade será devida conforme sua liquidação (pagamento das parcelas pelo comprador). Relembrando o artigo que trata do assunto:

CLT, art. 466 - O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem.

§ 1º - Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação.

O pagamento do salário, realizado mensalmente, se sujeita à regra estabelecida no §1º do artigo 459:

CLT, art. 459, § 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.



Assim, mesmo que o empregado receba o salário em conta, o valor deve estar disponível na conta **até o 5º dia útil** do mês subsequente ao vencido.

Caso haja pagamento salarial em atraso o empregador estará sujeito, além das penalizações administrativas e judiciais, a pagar o salário com correção monetária.

Atualmente a economia não tem passado por períodos de inflação elevada, mas em épocas nas quais o país vive instabilidade inflacionária tal correção pode ser relevante (SUM-381).

Em relação ao **trabalhador intermitente**, criado pela reforma trabalhista, após cada período de atividade, o empregado deve ser **imediatamente pago**, de sorte que não haveria que se falar no prazo de 5 dias úteis (CLT, art. 459, § 1º) para esta modalidade:

CLT, art. 452-A, § 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o **pagamento imediato** das seguintes parcelas:

- I - remuneração;
- II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;
- III - décimo terceiro salário proporcional;
- IV - repouso semanal remunerado; e
- V - adicionais legais.

Remuneração do trabalho intermitente

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Como já mencionamos, a Lei 13.467, de julho de 2017, criou a figura do contrato de trabalho intermitente.

O trabalhador intermitente tem direito, além da sua remuneração, à percepção de férias (acrescidas do terço constitucional), 13º, repouso semanal remunerado e adicionais legais, além do recolhimento ao FGTS:

CLT, art. 452-A, § 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:

- I - **remuneração**;
- II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;
- III - décimo terceiro salário proporcional;
- IV - repouso semanal remunerado; e
- V - adicionais legais.

Em relação à remuneração, esta não poderá ser inferior ao salário-mínimo-hora, nem ao valor do salário-hora dos empregados que exercem a mesma atribuição:



CLT, art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que **não pode ser inferior** ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

Por fim, destaco que o recibo de pagamento dos salários deverá discriminar todas as parcelas percebidas pelo trabalhador intermitente, até mesmo para não se caracterizar o chamado “salário complessivo”, proibido pela SUM-91 do TST:

CLT, art. 452-A, § 7º O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no § 6º deste artigo.

SISTEMA DE GARANTIAS SALARIAIS

Como já aprendemos, o direito do trabalho procura atenuar o desequilíbrio existente entre o detentor do capital e o trabalhador, e neste contexto precisamos lembrar alguns artigos da CLT que materializam a busca por este objetivo:

CLT, art. 9º - Serão **nulos de pleno direito** os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

CLT, art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, **sob pena de nulidade** da cláusula infringente desta garantia.

Falaremos neste trecho da aula sobre algumas regras que devem ser respeitadas com relação ao salário.

Proteções do salário

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Neste tópico falaremos sobre proteção do valor nominal, salário condição e redução salarial indireta.

➤ Proteção do valor nominal

Conforme previsto na Constituição Federal, assegura-se a irredutibilidade do salário:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

VI - **irredutibilidade do salário**, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;



Existem duas conceituações importantes que devem ser de conhecimento do(a) concursado(a): valor nominal e valor real do salário.

Valor nominal é o valor determinado do salário, sem considerar o aspecto inflacionário da economia. O valor real, por sua vez, é influenciado pela inflação existente no período.

Assim, R\$ 500,00, hoje, tem o mesmo valor nominal de R\$ 500,00 daqui a um ano. Entretanto, o valor real dos R\$ 500,00 daqui a um ano será menor do que hoje, pois existirá inflação no período (que retira parte do poder de compra desta quantia).

A proteção justrabalhista pátria (da irredutibilidade) recai sobre o **valor nominal** do salário.

Fazendo uso da hipótese de redução salarial excepcional, é possível que seja promovida por meio de acordo ou negociação coletiva do trabalho.

Pois bem, a este respeito, a reforma trabalhista deixou claro que, na negociação coletiva em que ocorrer tal situação excepcional, deve se estabelecer também, como contrapartida, proteção dos empregados contra dispensa imotivada:

CLT, art. 611-A, § 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão **prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.**

➤ **Salário condição**

A proteção do valor nominal do salário **não** abrange as parcelas recebidas como **salário condição**.

Desta maneira, não colide com a irredutibilidade salarial a supressão de determinada parcela que o empregado receba por motivo de circunstância que caracterize o salário condição.

Exemplo: o empregado laborava em ambiente onde perícia identificou exposição ocupacional a ruído em condições que tornavam a função insalubre, e por isto o empregado recebia adicional de insalubridade.

Posteriormente, o empregador providenciou proteções e isolamento acústico nas fontes geradoras de ruído de modo a manter a presença deste agente insalubre dentro dos limites de tolerância (resumindo: a função deixou de ser insalubre). Com isso, o empregado deixará de receber o adicional de insalubridade, e isto **não** ofende a irredutibilidade salarial.

O mesmo raciocínio se aplica às outras verbas classificadas como salário condição: adicional noturno, horas extraordinárias, adicional de periculosidade, etc.: se a condição para a percepção da verba deixa de existir, o empregado não mais terá direito a receber o valor respectivo, e isto configura restrição à regra geral da irredutibilidade salarial.

➤ **Redução salarial indireta**

A redução salarial indireta se relaciona aos casos em que o empregado recebe por peça ou serviço.

Esta redução foi estudada na aula sobre rescisão indireta (quando o empregador é que dá causa à extinção contratual).



Podemos citar o exemplo de empregada que, recebendo por peça, costurava 500 peças de roupa por mês, e durante a prestação laboral o empregador reduziu de forma permanente a encomenda para apenas 100 peças por mês. Esta medida **afeta sensivelmente a importância dos salários**.

Segue o artigo 483 da CLT com sua alínea "g":

CLT, art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: (...)

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a **afetar sensivelmente a importância dos salários**.

Para finalizar este item, segue citação da obra do Ministro Godinho²⁵ que sintetiza a irredutibilidade salarial pretendida pela legislação:

"Note-se, portanto, que a noção de irredutibilidade busca combater duas modalidades centrais de diminuição de salários: a redução salarial direta (diminuição nominal de salários) e a redução salarial indireta (redução da jornada ou do serviço, com consequente redução salarial)".

Descontos salariais

A CLT prevê algumas possibilidades de desconto de valores no salário no empregado. Inicialmente vejamos o art. 462:

CLT, art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.

O adiantamento (abono), caso seja feito pelo empregador, pode ser compensado (ou descontado) no pagamento do salário respectivo.

Além disso, o dispositivo autoriza o desconto previsto em lei, de que são exemplos o imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária oficial a cargo do empregado.

Adicionalmente, a CLT autoriza o desconto de valores previstos em diploma coletivo (convenção coletiva ou acordo coletivo). É o caso da contribuição confederativa.

Seguindo adiante, também é possível que haja desconto salarial quando o empregado é responsável pela quebra, destruição ou qualquer outro dano causado no ambiente de trabalho. A legalidade deste desconto varia de acordo com o dolo ou culpa do obreiro no prejuízo:

CLT, art. 462, § 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.

²⁵ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 792.



Assim, se o empregado agiu com **dolo** (intenção) o desconto do prejuízo é autorizado pela CLT, mas, caso o dano tenha sido causado com **culpa**, somente se admite o desconto caso tenha havido previsão neste sentido (no contrato de trabalho, por exemplo).

Parte da doutrina entende que, se o prejuízo gerado compreende-se no risco do empreendimento, ou que tenha havido motivo que envolva o empregador no dano causado (exemplos: empregado cansado pela realização de horas extraordinárias, equipamento já desgastado pelo uso e não substituído, etc.), não caberia o desconto.

Ainda quanto ao tema descontos salariais é importante conhecer a Súmula 342 do TST, que entende ser cabível o desconto de determinados valores relativos às seguintes despesas:

SUM-342 DESCONTOS SALARIAIS. ART. 462 DA CLT

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.

Acerca da coação ou outro defeito que vicie o ato jurídico (da autorização do empregado e consequente desconto salarial) o TST editou OJ que exige a demonstração do vício:

OJ-SDI1-160 DESCONTOS SALARIAIS. AUTORIZAÇÃO NO ATO DA ADMISSÃO. VALIDADE

É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir demonstração concreta do vício de vontade.

Um caso de jurisprudência relacionada à **culpa** do empregado em prejuízo, que acarreta a possibilidade de o empregador realizar o respectivo desconto no salário, é a questão do frentista (de posto de gasolina) que não segue a recomendação devida e aceita cheque sem fundos do cliente:

OJ-SDI1-251 DESCONTOS. FRENTISTA. CHEQUES SEM FUNDOS

É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo.

Meios de pagamento do salário

O pagamento do salário deve ser feito em moeda corrente do país:

CLT, art. 463 - A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do País.



Parágrafo único - O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito.

Pela interpretação sistemática da legislação, o pagamento em conta bancária também é autorizado, considerando-se pagamento em moeda corrente.

O que **não** se admite é o pagamento do salário mediante notas promissórias, cartas de crédito, cupons, etc.

Também **não** é admitido o pagamento salarial na sistemática do *truck system*: o empregador vincula aos salários do empregado às dívidas que este contraiu no armazém do empregador:

CLT, art. 462, § 2º - É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações "in natura" exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.

Por outro lado, como estudamos anteriormente, é admitido o pagamento de parte do salário em prestações *in natura* (em utilidades), observado o percentual mínimo em dinheiro de 30% (moeda corrente do país) - CLT, art. 82, parágrafo único.



EQUIPARAÇÃO SALARIAL

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Inicialmente estudaremos os requisitos da equiparação salarial, e posteriormente alguns aspectos relevantes que influenciam na viabilidade da pretensão equiparatória.

Este assunto foi significativamente alterado com a reforma trabalhista.

Requisitos da equiparação

Equiparação salarial, na conceituação de Mauricio Godinho Delgado¹, é

“a figura jurídica mediante a qual se assegura ao trabalhador idêntico salário ao do colega perante o qual tenha exercido, simultaneamente, função idêntica, na mesma localidade, para o mesmo empregador. A esse colega comparado dá-se o nome de paradigma (ou espelho) e ao trabalhador interessado na equalização confere-se o epíteto de equiparando. Designam-se, ainda, ambos pelas expressões paragonados ou comparados”.

Em nosso ordenamento jurídico, acerca do tema equiparação salarial, é de se ressaltar a previsão constitucional quanto à proibição de distinções:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXX - **proibição de diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão **por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil**;

Na CLT a equiparação salarial é prevista no artigo 461, significativamente alterado pela reforma trabalhista:

CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo **empregador** não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na **função** não seja superior a dois anos.

§ 2º Os dispositivos deste artigo **não** prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. (..)

¹ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 831.



§ 5º A equiparação salarial só será possível entre **empregados contemporâneos** no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido vantagem em ação judicial própria

Destes dispositivos podem-se extrair uma série de requisitos necessários para o cabimento da equiparação salarial:

Requisitos da equiparação salarial	>>>	Função idêntica
	>>>	Mesmo empregador
	>>>	Mesmo estabelecimento
	>>>	Mesma perfeição técnica
	>>>	Diferença de tempo no <u>emprego</u> não superior a 4 anos
	>>>	Diferença de tempo de <u>serviço</u> não superior a 2 anos
	>>>	Contemporaneidade
	>>>	Inexistência de quadro de carreira ou de plano de cargos e salários

Vamos conhecer um pouco de cada um destes requisitos, tendo em vista aquilo que costuma fundamentar as questões de concursos sobre o tema.

➤ **Identidade de função**

Um dos requisitos da equiparação salarial é a **identidade de função**, conforme preceituado pelo artigo 461 da CLT. A Súmula 6 do TST corrobora este fato, destacando que não importa se a denominação dos cargos é ou não idêntica:

SUM-6 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT (...)

III - A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem **a mesma função**, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação.

Do exposto, verifica-se que a equiparação salarial exige exercício de função idêntica, não havendo previsão de "tarefa idêntica", "emprego idêntico", ou qualquer outra expressão.



É que empregados em funções diferentes podem executar algumas tarefas semelhantes, e isso por si só não viabilizará a equiparação: a função, como um todo, é que deve ser idêntica.

➤ **Identidade de empregador e de estabelecimento**

Para que se possa falar em equiparação salarial a lei exige que o serviço seja **prestado ao mesmo empregador**.

Além disso, após a reforma trabalhista, passou-se a exigir também que os empregados (equiparando e paradigma) trabalhem no **mesmo estabelecimento**.

Por exemplo: se uma rede possui 10 lojas espalhadas pela mesma cidade, o empregado da loja A não poderia pleitear a equiparação tomando por paradigma empregado da loja B, já que cada loja seria um estabelecimento.

Portanto, além de trabalharem para o mesmo empregador, devem trabalhar no mesmo estabelecimento.

➤ **Identidade de localidade**

Antes da reforma trabalhista, a CLT exigia que equiparando e paradigma laborassem na mesma localidade.

Com a inserção, pela reforma trabalhista, do requisito de “mesmo estabelecimento” entre empregado e paradigma, deixou de fazer sentido exigir-se requisito de **mesma localidade**, tendo sido excluído na atual redação do *caput* do art. 461 da CLT.

➤ **Produtividade e perfeição técnica**

Estes requisitos estão expressos na seguinte passagem da CLT:

CLT, art. 461, § 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica (...).

A produtividade se relaciona ao aspecto quantitativo, e a perfeição ao aspecto qualitativo do trabalho².

A diferenciação qualitativa do trabalho não é simples, e um dos elementos possíveis de diferenciação (ou seja, que pode dificultar a equiparação) diz respeito ao desnível de formação técnico-profissional entre os empregados.

Neste sentido a lição de Mauricio Godinho Delgado³:

“(...) a demonstração de maior qualificação técnico-profissional do paradigma (cursos e estágios relevantes, significativa experiência anterior na função, mais elevada titulação profissional ou acadêmica, etc.) é conduta que pode favorecer, substantivamente, à tese da diferenciação na produtividade do trabalho prestado.

² Neste sentido, CARRION, Valentim, Op. cit., p. 379.

³ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 836.



É que, normalmente, a maior qualificação, titulação e prestígio profissionais do trabalhador comparado agregam reconhecimento e notoriedade ao produto ou serviço ofertado à comunidade pela empresa, favorecendo o alcance, por esta, de maior e melhor mercado”.

➤ **Diferença de tempo de função não superior a 2 anos**

A viabilização da pretensão equiparatória também possui previsão legal de limite temporal, nos seguintes termos:

CLT, art. 461, § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja (..) diferença de **tempo na função não seja superior a dois anos**.

Exemplo 1: paradigma iniciou o labor na empresa 5 anos atrás, e o equiparando assumiu esta mesma função há 6 meses: não será possível pleitear-se a equiparação, pois a diferença do tempo de função é superior a 2 anos.

Exemplo 2: paradigma iniciou o labor na empresa 5 anos atrás, mas teve sua função alterada há 2 anos, e o equiparando assumiu esta mesma função (atualmente exercida pelo paradigma) há 6 meses: respeitados os demais requisitos, será possível pleitear-se a equiparação.

Antes da reforma trabalhista, a CLT falava em “tempo de serviço”, sendo que a doutrina e a jurisprudência já interpretavam tal expressão como sendo o “tempo de função”.

➤ **Diferença de tempo de emprego não superior a 4 anos**

Após a reforma trabalhista, além da exigência de diferença de tempo na função não superior a 2 anos (que já existia anteriormente, segundo a doutrina e o TST), inseriu-se uma nova exigência: diferença de **tempo no emprego** não superior a 4 anos (ou seja, o tempo na empresa).

Diferenciando este requisito do comentado anteriormente, o Ministro Godinho leciona que⁴:

Ou seja, há um somatório da antiguidade no específico contrato de trabalho perante o mesmo empregador (elemento novo: tempo superior a **quatro anos**) à antiguidade na função (elemento já tradicional: tempo superior a **dois anos**). Esses dois tempos passam a ser fatos impeditivos à equiparação salarial.

Exemplo 1: paradigma iniciou o labor na empresa 5 anos atrás, mas mudou de função há 1 ano. O equiparando foi contratado há 6 meses e já assumiu esta mesma função(atualmente exercida pelo paradigma): não será possível pleitear-se a equiparação, pois a diferença do tempo no emprego é superior a 4 anos (embora a diferença de tempo na função seja inferior a 2 anos).

⁴ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 172



Exemplo 2: paradigma iniciou o labor na empresa há 1 ano, sem mudança de função. O equiparando foi contratado há 6 meses e já assumiu a mesma função: respeitados os demais requisitos, será possível pleitear-se a equiparação.

Quanto ao momento da prestação laboral que viabilize o pleito equiparatório, existe outro requisito que, após a reforma trabalhista, ficou expresso em lei (embora já era sinalizado pela jurisprudência): a **simultaneidade no exercício da função**.

➤ **Contemporaneidade no exercício da função**

Para que seja possível a equiparação salarial, a CLT passou a exigir prestação laboral contemporânea entre equiparando e paradigma, sob pena de equiparar-se o salário de trabalhadores que laboraram em épocas totalmente distintas.

A este respeito, o §5º do art. 461 (inserido pela reforma trabalhista):

CLT, art. 461, § 5º A equiparação salarial só será possível **entre empregados contemporâneos**(..).

Portanto, empregado e paradigma devem estar exercendo ou terem exercido as funções de modo concomitante.

Exemplo: empregado A é contratado hoje e pleitear equiparação com o empregado B (paradigma), o qual já havia deixado a função quando da contratação de A. Dada a ausência de contemporaneidade, o pleito equiparatório é inviável.

A este respeito, relembro lição do Ministro Godinho⁵,

"(...) não se pode falar em discriminação caso não tenham equiparando e paradigma, em qualquer tempo, sequer laborado simultaneamente para o mesmo empregador, na mesma função e na mesma localidade. A não percepção do tipo legal enfocado do requisito da simultaneidade conduziria à esdrúxula situação de se permitir falar em equiparação entre trabalhadores vinculados ao mesmo empregador em épocas sumamente distintas da história da economia do país e da estrutura dinâmica empresariais – o que seria grotesco absurdo jurídico. (...) pode-se dizer que coincidência inferior a 30 dias não tem, de fato, aptidão para ensejar a concretização do requisito da simultaneidade (...)"

➤ **Inexistência de quadro de carreira ou de plano de cargos e salários**

Mesmo que a função seja idêntica e o serviço seja prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, no mesmo estabelecimento, simultaneamente e com a mesma produtividade e

⁵ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 834.



perfeição técnica, é possível que um fator inviabilize a equiparação salarial: a existência de **quadro de carreira** ou de **plano de cargos e salários**:

CLT, art. 461, § 2º Os dispositivos deste artigo **não** prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em **quadro de carreira** **ou** adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, **plano de cargos e salários**, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

A reforma trabalhista alterou significativamente este requisito. Até então, falava-se apenas em “quadro de carreira”, o qual deveria ser homologado pelo Ministério do Trabalho (MTb).

Com a mudança, o legislador dispensou qualquer homologação por parte do órgão público, da seguinte forma:

Antes	Depois
§ 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento.	CLT, art. 461, § 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira <u>ou</u> <u>adotar</u> , por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

A questão do quadro de carreira ou do plano de cargos e salários excluir a equiparação salarial tem como fundamento o fato de que este quadro já é uma maneira de estabelecer critérios objetivos para promoção dos empregados.

Em relação à promoção dos empregados, até a reforma trabalhista ela deveria ocorrer de forma alternada por antiguidade e merecimento.

Com a mudança, não há mais a exigência de alternância entre antiguidade e merecimento, de modo que as promoções podem ocorrer por qualquer destes critérios.



NEGOCIADO
PREVALECE

Por fim, destaco que o “**plano de cargos**” é um dos temas em que o negociado irá se sobrepor ao legislado⁶.

⁶ CLT, art. 611-A, V – plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança;

Outros aspectos relevantes da equiparação

Veremos neste tópico algumas situações específicas que influenciam na possibilidade (ou impossibilidade) de se pleitear a equiparação salarial.

Inicialmente é interessante citar o item VIII da Súmula 6, segundo o qual, caso haja algum fator que impeça a equiparação, é ônus do empregador comprová-lo:

SUM-6 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT (...)

VIII - É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial.

➤ Readaptação funcional

Acidentes e doenças podem comprometer a capacidade (física e psíquica) do trabalhador para realizar as funções habituais. Em alguns casos o empregado incapacitado para o trabalho pode ser readaptado em outra função, geralmente mais simples, como meio de viabilizar sua permanência na empresa.

Neste caso, em virtude da irredutibilidade salarial, o readaptado manterá o patamar salarial anterior mas exercerá função que pode ter um padrão remuneratório inferior. A conclusão é que, neste caso, o readaptado não pode servir de paradigma em relação a esta sua nova função (CLT, art. 461, § 4º).

➤ Equiparação em cadeia

A equiparação em cadeia, até a reforma trabalhista, era figura admitida pela jurisprudência trabalhista.

Mas o que significa “equiparação em cadeia”?

Vamos supor que o empregado B (equiparando), pleiteia judicialmente sua equiparação salarial com o empregado A (paradigma), que exerce função idêntica, na mesma empresa, mesma localidade, etc.

Atendidos todos os requisitos legais e jurisprudenciais, a Justiça do Trabalho reconhece o direito à equiparação salarial.

Posteriormente o empregado C, da mesma empresa, pleiteia judicialmente a equiparação salarial, indicando como paradigma o empregado B: esta seria a **equiparação em cadeia**.

Neste cenário, o empregado B seria chamado de “paradigma imediato” e o empregado A de “paradigma remoto”.

A reforma trabalhista **extinguiu a equiparação em cadeia**, da seguinte forma:

CLT, art. 461, § 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando **vedada a indicação de paradigmas remotos**, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.



➤ Cessão de empregados

A conveniência administrativa pode ensejar a cessão de empregados públicos, originários de uma pessoa jurídica, para trabalhar em outra (exemplo: um técnico administrativo de uma empresa pública (EP) estadual é cedido para exercer suas atividades em sociedade de economia mista (SEM) do mesmo estado).

Nestes casos, apesar do empregado estar laborando em outra entidade (cessionária), permanece a obrigação da entidade de origem (cedente, no exemplo a empresa pública) de pagar os salários do empregado cedido.

O fato de este técnico laborar em entidade distinta da que originariamente pertence (por estar cedido) não impede a equiparação salarial dos demais técnicos da empresa pública (atendidos, claro, todos os requisitos exigidos).

Este é o teor do item V da Súmula 6:

SUM-6 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT (...)

V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante.

➤ Equiparação entre empregados públicos

Não por acaso, no exemplo anterior, citei o caso de técnico de empresa pública cedido a sociedade de economia mista. É que o TST possui OJ na qual entende **não** ser cabível a equiparação salarial em se tratando de administração direta, autarquias e fundações:

OJ-SDI1-297 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. ART. 37, XIII, DA CF/1988

O art. 37, inciso XIII⁷, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT.

Por sua vez, a Súmula 455 (resultante da conversão da OJ 353) admite a equiparação quando se trata de EP/SEM:

⁷CF/88, art. 37, XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;



SÚMULA Nº 455. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 37, XIII, DA CF/1988. POSSIBILIDADE.

À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.

No direito administrativo designa-se agente público como gênero, englobando uma série de pessoas que representam o Estado, sendo espécies deste gênero os servidores públicos (vinculados ao Estado através de regime estatutário, ocupantes de cargo público, provimento efetivo ou em comissão) e os empregados públicos (vinculados ao Estado sob regime contratual celetista, ocupantes de emprego público).

Na OJ em comento o termo servidor público não foi utilizado nesta acepção, então cuidado para não confundirem.

O importante para provas de direito do trabalho é saber que o TST entende cabível a equiparação entre “servidores públicos” de EP/SEM, mas incabível em relação aos da administração direta, autárquica e fundacional.

➤ Prescrição da pretensão equiparatória

A prescrição para os fins da equiparação salarial é parcial, conforme previsto na multicitada Súmula 6:

SUM-6 EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT (...)

IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento.

Sendo parcial, ocorrerá mês a mês:

SÚMULA Nº 452. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL.

Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

Falaremos mais sobre prescrição parcial e total em tópico específico de outra aula do curso.

➤ Substituição de empregados

Quando, por motivo qualquer, um empregado deixa de exercer suas atividades e é substituído por outro, temos o **salário substituição**:



SUM-159 SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E VACÂNCIA DO CARGO

I - Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído.

II - Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor.

Neste caso, então, fala-se da substituição interina, cujo exemplo a própria Súmula trouxe: férias do titular.

Já a substituição meramente eventual, que não concede ao substituto o direito de receber o salário contratual do substituído seria, por exemplo, representar o chefe por apenas um dia, em virtude de falta ao serviço deste por motivo de saúde.

O item II da súmula, por sua vez, não trata nem de substituição interina e muito menos de meramente eventual: seria o caso da substituição permanente.

Neste caso, como asseverado, o novo ocupante do cargo não tem direito a salário igual ao do antecessor.

➤ **Discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade**

Para finalizar esta seção, destaco o disposto nos §§6º e 7º, alterados em julho de 2023, pela Lei 14.611, que preveem que, no caso de discriminação salarial em razão de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o empregado terá direito a:

- a) **diferenças salariais** (isto é, a diferença entre o valor que recebia e a remuneração do empregado paradigma)
- b) eventual **indenização por danos morais** (de acordo com as especificidades do caso concreto)
- c) **multa** pela infração, correspondente a **10 vezes o valor do novo salário** devido pelo empregador. Esta multa será **elevada ao dobro**, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais.



Reparem que, antes de 2023, esta multa era paga (i) em favor do empregado e (ii) de apenas **50% do limite máximo dos benefícios do INSS**, tendo sido majorada para 10 vezes a remuneração do empregado.

Além disso, anteriormente esta multa somente era devida no caso de discriminação salarial por motivo de sexo ou etnia (agora foram acrescidos **raça, origem e idade**).

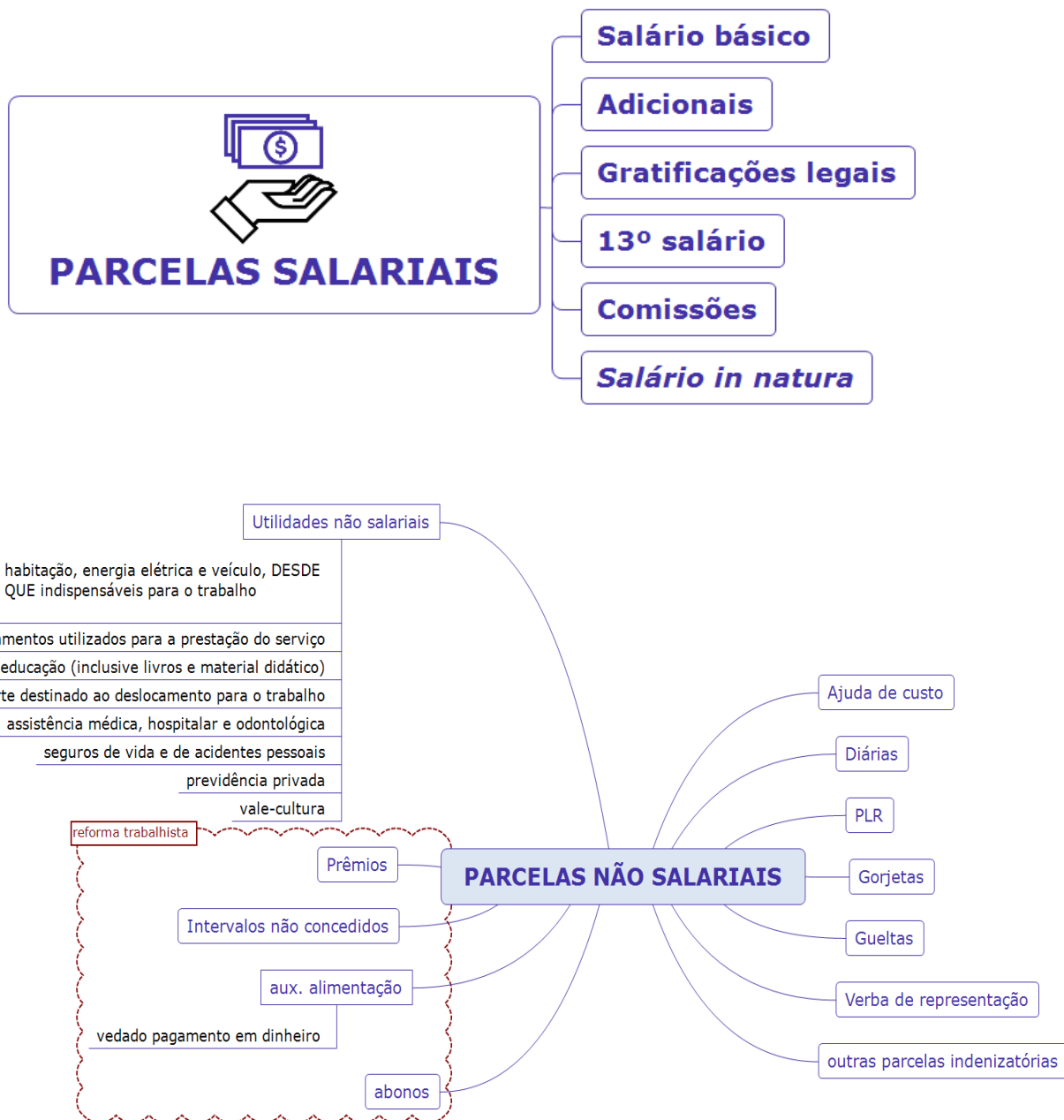


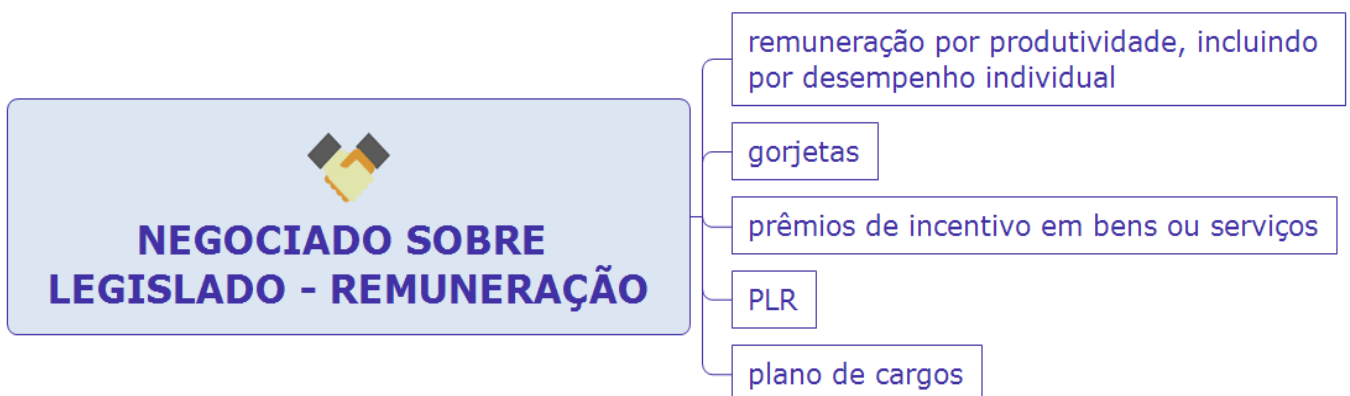
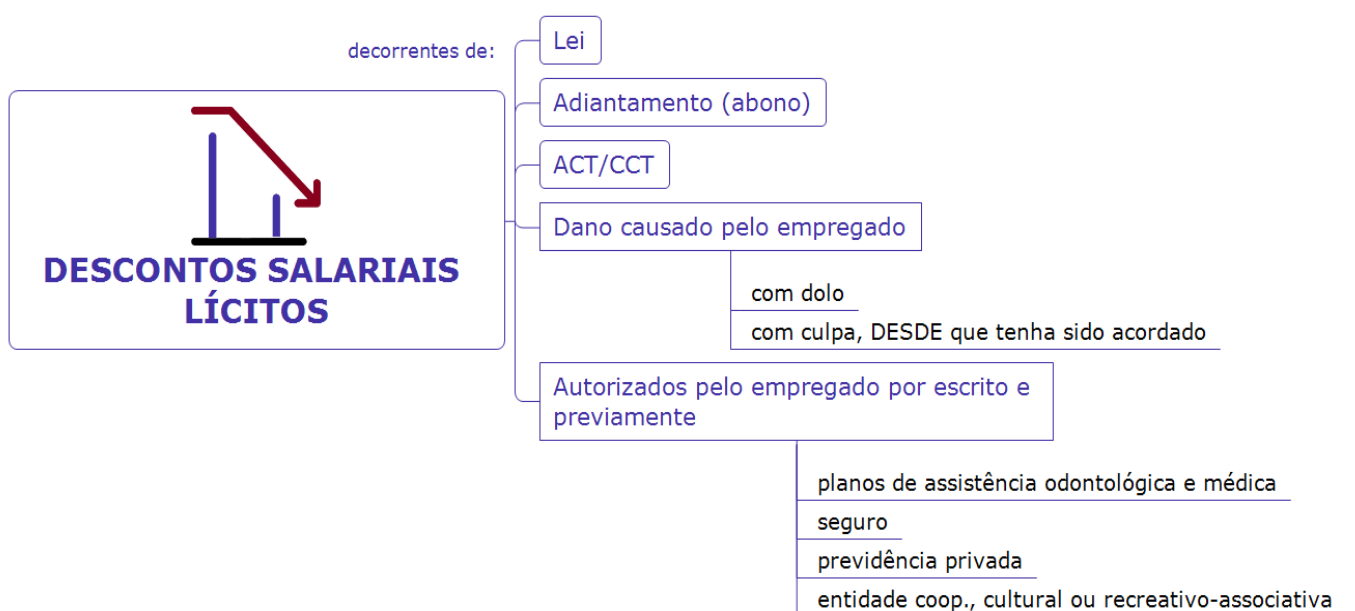
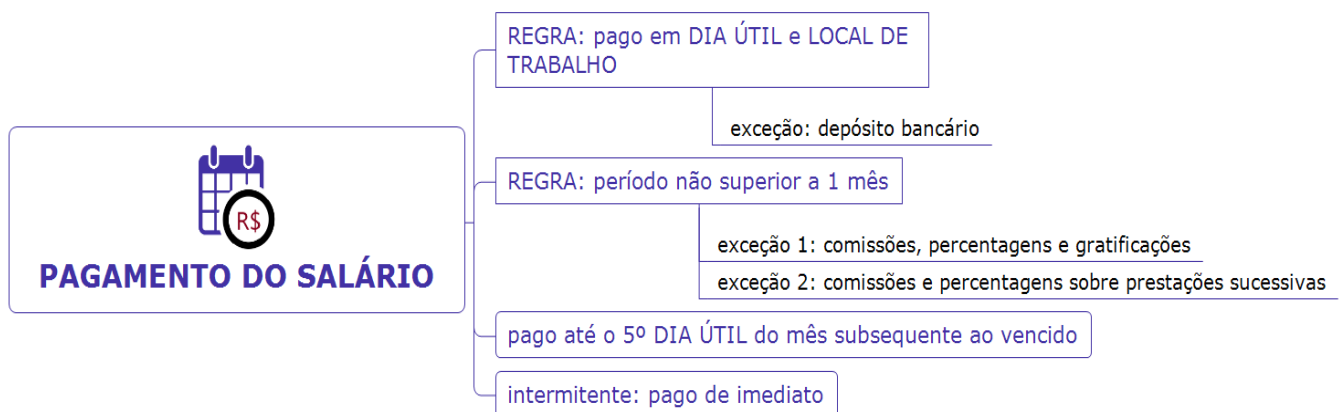


RESUMO DA AULA

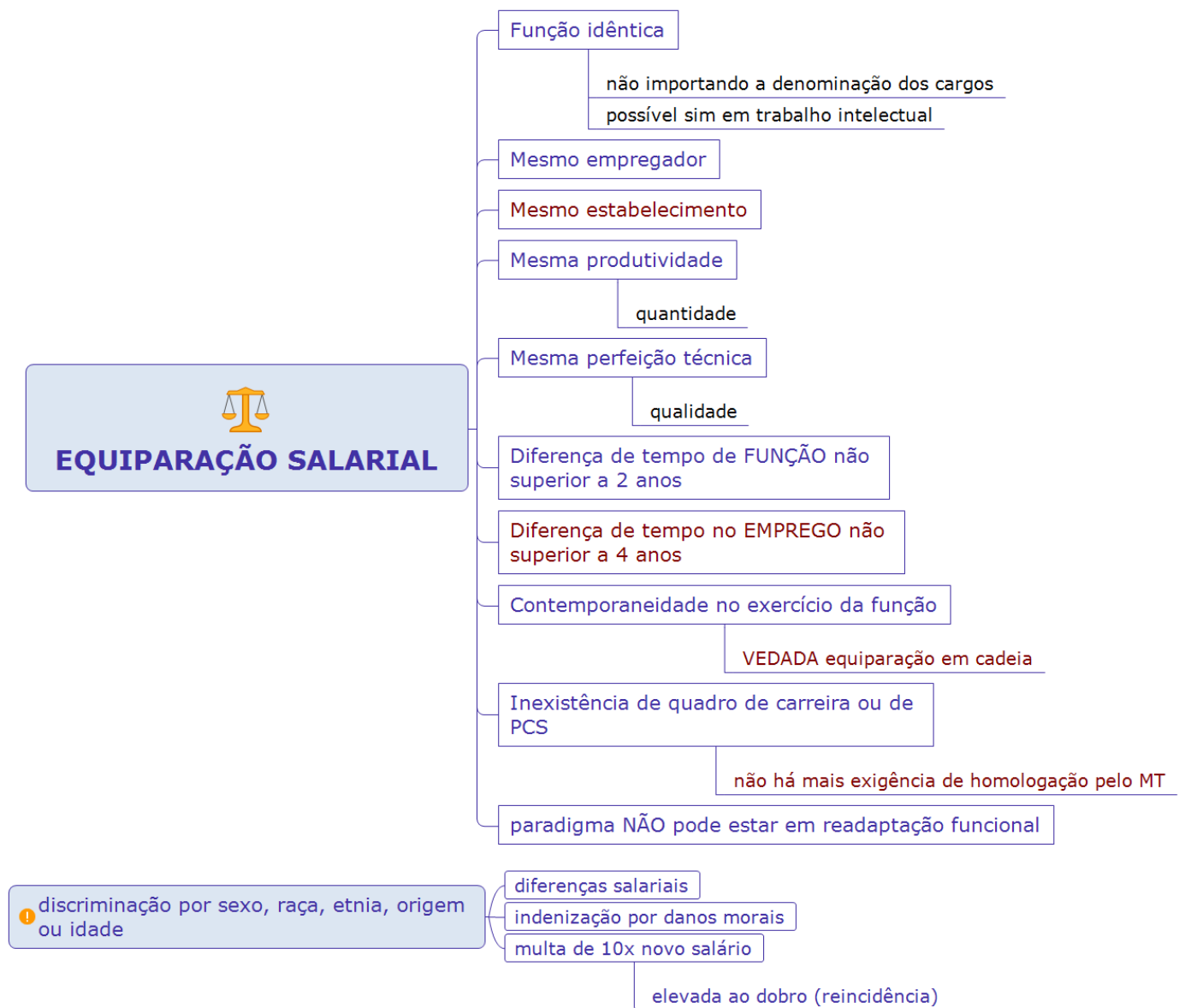
Salário e Remuneração:

$$\text{REMUNERAÇÃO} = \text{SALÁRIO} + \text{GORJETAS}$$





Equiparação salarial:



CONCLUSÃO

Bem pessoal,

Chegamos ao fim de uma das aulas mais extensas do curso.

Houve considerável quantidade de questões de prova sobre os temas tratados, entre os quais destaco a importância de distinguir salário de remuneração, saber identificar quais são as parcelas integrantes (ou não) do salário, e, principalmente, decorar o art. 458, § 2º da CLT.

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud

<https://www.facebook.com/professordaud>



QUESTÕES COMENTADAS



HORA DE
PRATICAR!

Remuneração e salário

1. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere:

- I. diárias para viagem pagas com habitualidade.
- II. prêmio pago eventualmente.
- III. diárias para viagem pagas eventualmente.
- IV. ajuda de custo paga com habitualidade.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, NÃO integram a remuneração do empregado, NÃO se incorporam ao contrato de trabalho e NÃO constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário as verbas indicadas em

- (A) II e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Comentários:

Todas as importâncias mencionadas (**itens I a IV**) não possuem natureza salarial ou remuneratória, com fundamento no art. 457, § 2º, da CLT.

"Art. 457. (..) § 2º As importâncias, **ainda que habituais**, pagas a título de **ajuda de custo**, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, **diárias para viagem**, **prêmios** e abonos não integram a remuneração do empregado (..)."

Quanto às **diárias para viagem**, independentemente de serem pagas de forma eventual ou habitual, a CLT estabelece que não integraram a remuneração do empregado.

Gabarito (E)

2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025



A empresa Conhecimento Ltda. concede como utilidade para seus empregados educação em estabelecimento de ensino de terceiros. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, esta utilidade

(A) não será considerada como salário, compreendendo somente os valores relativos à mensalidade e/ou anuidade.

(B) somente será considerada como salário se a utilidade ultrapassar 15% do valor total do salário bruto do empregado.

(C) não será considerada como salário, compreendendo somente os valores relativos à matrícula, mensalidade e/ou anuidade.

(D) será considerada como salário, independentemente do valor da utilidade, por expressa disposição legal neste sentido.

(E) não será considerada como salário, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático.

Comentários:

A utilidade **educação**, quando fornecida pelo empregador, não se limita à mensalidade ou anuidade, abrangendo outros custos, e não é considerada salário, conforme o art. 458, § 2º, II, da CLT.

"Art. 458. (..) § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (..) II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;"

Portanto, a **letra (E)** está correta.

Gabarito (E)

3. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

Visando à composição de benefícios a serem concedidos a um novo empregado que será contratado pela empresa Sanus Serviços Médicos Ltda., o departamento de recursos humanos tem preocupação sobre a caracterização de eventual utilidade como salário e, com base na legislação e no entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), constata que

(A) o veículo que seja utilizado pelo empregado para a realização do trabalho e também para atividades particulares não tem natureza salarial.

(B) a assistência médica, hospitalar e odontológica, se prestada diretamente, tem natureza salarial.

(C) o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno somente não tem natureza salarial se o percurso não for servido por transporte público.



(D) o pagamento da matrícula e da mensalidade de um curso de especialização para o empregado não tem natureza salarial, mas o pagamento de despesas com livros e material didático será considerado como salário.

(E) o reembolso de despesas com medicamentos tem natureza salarial.

Comentários:

As utilidades/parcelas mencionadas nas **letras (B) a (E)** não possuem natureza salarial por expressa disposição celetista:

Art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a **matrícula, mensalidade**, anuidade, livros e material didático;

III – **transporte** destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;

IV – **assistência médica, hospitalar e odontológica**, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde; (..)

§ 5º O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o **reembolso de despesas com medicamentos**, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, **não integram o salário** do empregado para qualquer efeito (..)

Por sua vez, a **letra (A)** está correta, visto que o fornecimento de veículo indispensável para o trabalho não possui natureza salarial:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

I - A habitação, a energia elétrica e **veículo fornecidos pelo empregador** ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não têm natureza salarial**, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

Gabarito (A)

4. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025



Como gerente de produção da Vita Sana Indústria Farmacêutica S.A., Ronaldo recebe, além do salário, gratificação de função equivalente a 40% do valor do salário, gratificação por tempo de serviço, prêmio produtividade, ajuda de custo e auxílio alimentação pago em dinheiro. Considerando todos os valores recebidos por Ronaldo, integram o seu salário:

- (A) a gratificação de função, a gratificação por tempo de serviço e o prêmio produtividade.
- (B) a ajuda de custo e o auxílio alimentação.
- (C) a gratificação de função e o auxílio alimentação.
- (D) o prêmio produtividade, a ajuda de custo e o auxílio alimentação.
- (E) a gratificação de função, o prêmio produtividade e a ajuda de custo.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das 5 importâncias mencionadas!

No que se refere ao **auxílio-alimentação pago em dinheiro**, não há dúvidas quanto à sua natureza salarial. A natureza salarial desta parcela somente é afastada quando não ocorre seu pagamento em dinheiro:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de **ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro**, diárias para viagem, **prêmios** e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

A partir deste mesmo dispositivo legal, percebemos que os **prêmios** e a **ajuda de custo** também não possuem natureza salarial.

Em relação à **gratificação por tempo de serviço**, a FCC novamente considerou tratar-se de “gratificação ajustada”, adotando a linha de que apenas as gratificações legais possuiriam natureza salarial, extraída da seguinte regra celetista:

CLT, art. 457, § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as **gratificações legais** e as comissões pagas pelo empregador.

Assim, para a Banca prevaleceu a regra prevista na CLT, desconsiderando o teor da SUM-203 do TST¹, editada anteriormente à reforma trabalhista.

No que se refere à **gratificação de função**, tem-se considerado que esta possui fundamento legal, diante da previsão do art. 457, §2º, razão pela qual teria natureza salarial.

Sintetizando as rubricas analisadas, temos que a **letra (C)** está correta, diante do seguinte quadro:

¹ SUM-203. A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais.



Parcela	Natureza	Fundamento
Gratificação de função (40%)	Salarial	CLT, art. 457, §1º
Gratificação por tempo de serviço	Não salarial	CLT, art. 457, §1º
Prêmio produtividade	Não salarial	CLT, art. 457, §2º
Ajuda de Custo	Não salarial	CLT, art. 457, §2º
Auxílio alimentação em dinheiro	Salarial	CLT, art. 457, §2º

Gabarito (C)

5. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Neusa foi contratada em 02/01/2025 e foi dispensada sem justa causa por seu empregador em 14/03/2025. Considerando que, no momento da dispensa, o valor do salário de Neusa era de R\$ 3.600,00, de acordo com as disposições legais que regem o 13º salário, ela

(A) tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional no valor de R\$ 900,00.

(B) tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional no valor de R\$ 1.800,00.

(C) tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional no valor de R\$ 600,00.

(D) não tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional, tendo em vista que não completou 6 meses de trabalho no ano respectivo.

(E) não tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional, pois não tinha completado ainda um ano de serviço.

Comentários:

Para o cálculo do 13º salário proporcional, precisamos saber quantos meses foram trabalhados, visto que será pago a razão de 1/12 por mês trabalhado:

Lei 4090/1962, art. 1º, § 1º - A gratificação corresponderá a **1/12 avos** da remuneração devida em dezembro, **por mês de serviço**, do ano correspondente.

Além disso, no caso de o empregado não ter trabalhado todo o mês, ele somente fará jus ao cômputo do mês se a fração trabalhada for de **15 dias** ou mais:

Lei 4090/1962, art. 1º, § 2º - A fração igual ou **superior a 15 (quinze) dias** de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.



Nesta questão, Neusa foi contratada em 2/1/2025 e dispensada em 14/3/2025 e, desconsiderando período de aviso prévio (não mencionado no enunciado), podemos perceber que ela trabalhou a seguinte quantidade dias em cada mês:

Mês de 2025	Dias trabalhados
Janeiro	30 dias
Fevereiro	mês integral (28 dias)
Março	14 dias

Assim, no cálculo do seu 13º salário proporcional, os meses de **janeiro** e **fevereiro** são computados integralmente, ou seja, irão implicar no pagamento de 2/12. Para **março**, no entanto, como ela trabalhou menos que 15 dias (apenas 14 dias), o mês será desconsiderado, isto é, não será computado para fins de cálculo do 13º proporcional.

Assim, como o salário é de R\$ 3.600,00, dividindo por 12 meses e multiplicando por 2, concluímos que o 13º salário proporcional será de **R\$ 600,00** ($=R\$ 3.600,00 \times 2/12$), de modo que a **letra (C)** está correta.

Quanto às **letras (D) e (E)**, lembro que a rescisão contratual sem justa causa dá ensejo, sim, ao pagamento do 13º salário proporcional, mesmo que ocorra antes de 6 meses ou 1 ano de contrato:

Art. 3º - Ocorrendo **rescisão, sem justa causa**, do contrato de trabalho, o empregado **receberá a gratificação devida** nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 1º desta Lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão.

Gabarito (C)

6. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

De acordo com a jurisprudência predominante do Tribunal Superior do Trabalho, o valor do repouso semanal remunerado majorado em decorrência da integração das horas extras habituais,

(A) deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, apenas na hipótese de o empregado perceber adicional de periculosidade, tendo em vista a situação gravosa a que se expõe o empregado.

(B) não deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, configurando bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(C) deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, apenas das férias e da gratificação natalina, excluindo-se aviso prévio e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(D) não deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, configurando bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da



gratificação natalina e do aviso prévio cabendo apenas em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(E) deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, não configurando bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Comentários:

A partir do IRR 10169-57.2013.5.05.0024, o TST conferiu nova redação à OJ 394 da SDI-1 do TST, de modo que o valor do descanso semanal remunerado majorado pelo pagamento habitual de horas extras deve repercutir, também, sobre outras parcelas salariais, como férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS.

Portanto, temos que a **letra (A)** está incorreta, pois não há relação alguma a repercussão do descanso semanal remunerado (DSR) com o recebimento de adicional de periculosidade pelo empregado.

As **letras (B) e (D)** estão incorretas, pois como vimos acima, na decisão do TST, o DSR deve repercutir no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

A **letra (C)** está incorreta, pois além de repercutir no cálculo das férias e da gratificação natalina, deve repercutir também no aviso prévio e no FGTS.

A **letra (E)** está correta, pois o DSR deve repercutir no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

Gabarito (E)

7. FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

A empresa Matte Indústria de Bebidas Ltda. passou a adotar uma política de remuneração diferente, com pagamento de gratificação por tempo de serviço (biênios) e de prêmios por produtividade, e a concessão dos seguintes benefícios: auxílio-alimentação pago em dinheiro, seguro de vida e de acidentes pessoais, assistência médica e pagamento de mensalidade de academia de ginástica. São considerados salário, constituindo base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários:

(A) auxílio-alimentação pago em dinheiro e mensalidade de academia de ginástica.

(B) gratificação por tempo de serviço (biênios) e auxílio-alimentação pago em dinheiro.

(C) somente a mensalidade de academia de ginástica.

(D) gratificação por tempo de serviço (biênios) e prêmios de produtividade.

(E) prêmios de produtividade, auxílio-alimentação pago em dinheiro e mensalidade de academia de ginástica.

Comentários:



No que se refere ao **auxílio-alimentação pago em dinheiro**, não há dúvidas quanto à sua natureza salarial. A natureza salarial desta parcela somente é afastada quando não ocorre seu pagamento em dinheiro:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, **auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro**, diárias para viagem, **prêmios** e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

A partir do mesmo dispositivo legal, percebemos que os **prêmios** também não possuem natureza salarial.

Em relação às 3 utilidades mencionadas, vejamos que o **seguro de vida** e a **assistência médica** têm a natureza salarial expressamente afastada pelo art. 458, §2º, da CLT. O pagamento de **academia de ginástica**, por outro lado, não se confunde com "educação" (CLT, art. 458, §2º, II), de sorte que a legislação não afasta seu caráter salarial. Trata-se, na verdade, de utilidade com nítido caráter salarial.

Em relação à **gratificação por tempo de serviço**, ao que parece, a Banca considerou tratar-se de "gratificação ajustada", adotando a linha de que apenas as gratificações legais possuiriam natureza salarial, extraída da seguinte regra celetista:

CLT, art. 457, § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as **gratificações legais** e as comissões pagas pelo empregador.

Assim, para a Banca prevaleceu a regra prevista na CLT, desconsiderando o teor da SUM-203 do TST², editada anteriormente à reforma trabalhista.

De toda forma, a partir das utilidades/parcelas mencionados no enunciado, podemos então distribuí-las da seguinte forma, quanto à sua natureza:

Natureza salarial	Natureza não salarial
auxílio-alimentação pago em dinheiro mensalidade de academia de ginástica	gratificação por tempo de serviço prêmios por produtividade seguro de vida e de acidentes pessoais assistência médica

Portanto, o gabarito está na **letra (A)**.

² SUM-203. A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais.



De toda forma, considerando a existência da letra (B), a ausência de definição no enunciado se cobraria o texto celetista ou entendimento do TST, a existência de entendimento sumulado do TST em sentido contrário ao gabarito preliminar e, por outro lado, a existência de controvérsias a respeito da matéria, considero que a **questão deveria ser anulada**.

Gabarito (A)

8. FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Amanda foi contratada como empregada por uma empresa multinacional para trabalhar como Diretora Financeira. O trabalho poderia ser desenvolvido de forma remota, não sendo necessário seu comparecimento diário à empresa. A proposta financeira oferecida garantia: o pagamento de salário mensal, o aluguel de uma residência em condomínio fechado próximo à sede da empresa, a concessão de um veículo de luxo sem custos de manutenção, seguro e combustível, o pagamento de escola particular para seus filhos, a assistência médica e a previdência privada. Diante do caso concreto, o

(A) pagamento de escola tem natureza salarial, mas não incide no cálculo das férias, 13º salário e FGTS.

(B) custeio da locação não tem natureza salarial porque é necessário para o exercício das atividades.

(C) pagamento de escola, de assistência médica e de previdência privada têm natureza salarial, salvo previsão contratual em sentido contrário.

(D) veículo concedido à empregada não se caracteriza como salário in natura, ainda que seja utilizado em atividades particulares.

(E) valor do aluguel e a concessão de veículo têm natureza salarial

Comentários:

Avaliando a natureza de cada uma das parcelas/utilidades mencionadas no enunciado, chegamos à seguinte tabela:

Natureza salarial	Natureza não salarial
salário mensal	pagamento de escola particular para seus filhos (*)
aluguel de uma residência em condomínio fechado próximo à sede da empresa	assistência médica
concessão de um veículo de luxo sem custos de manutenção (com seguro e combustível)	previdência privada

Quanto à **locação da casa**, repare que nada foi dito sobre tal utilidade ser indispensável para a realização do trabalho, de sorte que não se aplica o disposto na SUM-367 do TST. Trata-se de utilidade nitidamente retributiva, salarial. O mesmo raciocínio aplica-se à concessão do **veículo** de luxo, seu seguro e combustível.



Por outro lado, quanto à **assistência médica** e a **previdência privada**, a CLT expressamente retira o caráter salarial destas utilidades (CLT, art. 458, §2º).

Quanto ao **pagamento da mensalidade de escola** para filhos do empregado, sabemos que a CLT expressamente retira o caráter salarial da educação fornecida ao próprio empregado (CLT, art. 458, §2º). No entanto, o TST tem estendido³ tal entendimento quanto à concessão desta utilidade também a dependentes do empregado. Portanto, a **letra (E)** está correta e as demais, incorretas.

Quanto à **letra (D)**, repare que o veículo – assim como o aluguel – somente deixaria de ter natureza salarial se fosse indispensável **para o trabalho**:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

Gabarito (E)

9. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Constitui regra aplicável aos salários a

- (A) penhorabilidade, mas apenas em caso de dívida contraída pelo empregado.
- (B) alterabilidade por ato unilateral do empregador, desde que não prejudicial ao empregado.
- (C) irredutibilidade, salvo negociação coletiva.
- (D) submissão a quaisquer descontos, desde que previamente autorizados pelo empregado.
- (E) admissibilidade do salário complessivo.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. Em virtude do caráter alimentar do salário, ele recebe proteções legais que o tornam impenhorável.

A **letra (B)** está incorreta. O salário representa um dos aspectos centrais do contrato de trabalho, de modo que, uma vez pactuado entre empregado e empregador, não poderia ser alterado pelo empregador sem o consentimento do trabalhador.

A **letra (C)** está correta. Embora, em regra, o salário seja irredutível, é possível sua redução por meio de negociação coletiva (ACT/CCT):

³ A exemplo do RR - 148240-47.1999.5.01.0022 e RR - 17.286.1999-006-09-40.0



CF, art. 7º, VI - **irredutibilidade do salário**, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

A **letra (D)** está incorreta, pois permite-se a realização de descontos determinados por **lei**, em decorrência de adiantamentos e em outras situações específicas (além daqueles autorizados previamente pelo empregado), a exemplo do que prevê o art. 462 da CLT:

CLT, art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.

CLT, art. 462, § 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.

A **letra (E)** está incorreta. O chamado "salário complessivo" representa os casos em que o empregador paga um **valor único** mensal ao empregado, englobando todas as parcelas trabalhistas que seriam devidas (como adicional noturno, de horas extraordinárias etc), sem discriminá-las. Esta prática é vedada pela Súmula 91 do TST:

SUM-91 SALÁRIO COMPLESSIVO

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

Gabarito (C)

10.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Acerca do salário e remuneração, de acordo com a legislação vigente e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST),

(A) terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.

(B) para os trabalhadores urbanos, a habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 20% e 25% do salário-mínimo.

(C) as gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo apenas para as parcelas de 13º salário, adicional noturno e horas extras.

(D) consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens ou serviços, a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo vedada a sua concessão em dinheiro.



(E) o pagamento do salário, dependendo de qual seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, inclusive no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

Comentários:

A **letra (A)** está correta, consistindo em transcrição do art. 464, parágrafo único, da CLT:

CLT, art. 464, parágrafo único. Terá **força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária**, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.

A **letra (B)**, incorreta, pois a banca inverteu os limites de valor das utilidades 'habitação' (25%) e 'alimentação' (20%) aplicáveis aos empregados urbanos:

CLT, art. 458, § 3º - A **habitação** e a **alimentação** fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, **respectivamente, a 25%** (vinte e cinco por cento) **e 20%** (vinte por cento) do salário-contratual.

A **letra (C)** está incorreta, em razão da palavra "apenas". Nos termos da SUM-354, além de não refletirem no cálculo de "aviso prévio", "adicional noturno" e "horas extras", as gorjetas também não entram na base de cálculo do "repouso semanal remunerado":

SUM-354 GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES
As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, **não** servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

A **letra (D)**, incorreta, já que os prêmios também podem ser pagos em dinheiro:

CLT, art. 457, § 4º Consideram-se **prêmios** as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de **bens, serviços ou valor em dinheiro** a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

A **letra (E)**, incorreta, pois se contrasta com a regra celetista definidora do período máximo de pagamento do salário:

CLT, art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, **não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações**.

Gabarito (A)

11.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Jonas é auxiliar de produção na Metalúrgica Sincera S/A, e suas férias foram agendadas para serem gozadas em março. Ocorre que dois dias antes de sair de férias, requereu ao seu empregador o



adiantamento de seu 13º salário. Tendo em vista que, além do salário em dinheiro, Jonas também recebe sua remuneração em utilidades, no tocante ao seu 13º salário é correto o que se afirma em:

(A) Jonas terá direito ao adiantamento de seu 13º salário juntamente com suas férias, por ter requerido no período de dois dias que antecedeu seu gozo, bem como para seu cálculo serão computados tanto o salário em dinheiro, quanto as utilidades recebidas.

(B) Jonas terá direito ao adiantamento de seu 13º salário juntamente com suas férias, por ter requerido no período de dois dias que antecedeu seu gozo, mas, para cálculo da sua remuneração, somente será computado o valor em dinheiro, não fazendo jus às utilidades recebidas.

(C) Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas será computado para fixação da respectiva gratificação natalina, não tendo direito Jonas ao adiantamento em suas férias, pois é do empregador a prerrogativa de antecipar tal pagamento.

(D) Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas será computado para fixação da respectiva gratificação natalina, não tendo direito Jonas ao adiantamento em suas férias, pois o mesmo deveria ter sido requerido até janeiro do ano correspondente.

(E) Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas será computado para fixação da respectiva gratificação natalina, tendo direito Jonas ao adiantamento da mesma em suas férias, pois sempre que o empregado o requerer, sem limite temporal, o empregador deverá adiantá-la.

Comentários:

Para receber o adiantamento do 13º salário por ocasião de suas férias, Jonas deveria ter requerido ao empregador no mês de janeiro daquele ano:

Lei 4.749/65, art. 2º, § 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer **no mês de janeiro** do correspondente ano.

Para não confundirmos, adianto que o prazo de 2 dias antes do gozo das férias refere-se ao pagamento da respectiva remuneração de férias (CLT, art. 145).

Em relação ao cômputo das utilidades para pagamento do 13º salário, notem que, ao mencionar que "parte da remuneração for paga em utilidades", a questão deixa implícito que são utilidades salariais. Assim, sendo parte da remuneração do empregado, a **utilidade deverá ser incluída no cálculo do décimo terceiro**:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, **compreende-se no salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

De forma mais expressa, temos o Decreto regulamentador do 13º salário:



Decreto 57.155/1965, art. 5º Quando parte da remuneração fôr paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas, será computado para fixação da respectiva gratificação.

Gabarito (D)

12.FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

Sobre salário e remuneração,

(A) consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

(B) as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo e diárias para viagem, limitadas a cinquenta por cento da remuneração mensal, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.

(C) prêmios são as liberalidades concedidas em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, pelo empregador, em razão de seu poder potestativo, ao empregado ou a grupo de empregados, independentemente do exercício de suas atividades.

(D) as importâncias pagas a título de auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário, salvo se habituais.

(E) o pagamento do salário e comissões, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês.

Comentários:

A **letra (A)** está correta, pois transcreve a definição celetista de prêmios:

CLT, art. 457, § 4º Consideram-se **prêmios** as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

No mesmo sentido, a **letra (C)** está incorreta, pois os prêmios estão intimamente ligados com as atividades do empregado. São bens, serviços ou importâncias em dinheiro que premiam o desempenho laboral do empregado.

A **letra (B)**, incorreta, na medida em que não mais existe esta limitação de 50% para ajuda de custo (após o fim dos efeitos da MP 808) ou para diárias para viagens (após a reforma trabalhista):

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, **ainda que habituais**, pagas a título de **ajuda de custo**, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, **diárias para viagem**, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.



A **letra (D)** está igualmente incorreta. Mesmo sendo habitual, o auxílio alimentação que não é pago em dinheiro não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de encargo trabalhista ou previdenciário.

A **letra (E)**, incorreta, já que as comissões representam exceção à regra da periodicidade mensal do salário:

CLT, art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, **não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.**

Gabarito (A)

13.FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

José Henrique, vendedor de uma fábrica de geladeiras e outros eletrodomésticos do Paraná, foi transferido em 01 de fevereiro de 2018 para trabalhar na mais nova filial da fábrica em Cabo de Santo Agostinho, mudando-se com a família e passando a viver naquele Município. Além de seu salário fixo, recebeu ao final do mês de fevereiro comissão pelas vendas realizadas, ajuda de custo no valor correspondente a 40% da sua remuneração mensal e prêmio do dia do "representante de eletrodomésticos" (paga todo ano no mês de fevereiro). Possui plano de saúde médico e odontológico e um curso de inglês totalmente pagos pela empresa. O empregado foi reclamar com seu gerente o não pagamento do adicional de transferência. Nesse caso, têm natureza salarial as comissões,

(A) a ajuda de custo e o prêmio do dia do "representante de eletrodomésticos"; o plano de saúde e o curso de inglês caracterizam salário utilidade; o empregado tem direito ao adicional de transferência.

(B) a ajuda de custo e o prêmio do dia do "representante de eletrodomésticos"; o plano de saúde e o curso de inglês não caracterizam salário utilidade; o empregado tem direito ao adicional de transferência.

(C) o que não ocorre com a ajuda de custo e com o prêmio; o plano de saúde e o curso de inglês não caracterizam salário utilidade; o empregado não tem direito ao adicional de transferência.

(D) e a ajuda de custo, o que não ocorre com o prêmio; o plano de saúde e o curso de inglês caracterizam salário utilidade; o empregado não tem direito ao adicional de transferência.

(E) e o prêmio, o que não ocorre com a ajuda de custo; o plano de saúde e o curso de inglês não caracterizam salário utilidade; o empregado tem direito ao adicional de transferência.

Comentários:

Questão trabalhosa, que exigiu conhecimento a respeito da natureza de algumas parcelas trabalhistas, além das regras do adicional de transferência.

Em primeiro lugar, como a transferência operou-se de forma definitiva, o empregado não terá direito ao respectivo adicional. O adicional de transferência somente é devido nas transferências provisórias:



CLT, art. 469, § 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá **transferir** o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um **pagamento suplementar**, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, **enquanto durar essa situação**.

Já em relação às parcelas/utilidades percebidas pelo empregado, reparem que apenas o salário fixo e a comissão de vendas possuem natureza salarial, conforme podemos concluir a partir do seguinte quadro:

Parcela / utilidade	Natureza	Fundamento
salário fixo	Salarial	CLT, art. 457, §1º
comissão pelas vendas	Salarial	CLT, art. 457, §1º
ajuda de custo no valor correspondente a 40% da remuneração mensal	Não salarial	CLT, art. 457, §2º
prêmio do dia do "representante de eletrodomésticos" (pago anualmente)	Não salarial	CLT, art. 457, §2º
plano de saúde médico e odontológico	Utilidade não salarial	CLT, art. 458, §2º, IV
curso de inglês	Utilidade não salarial	CLT, art. 458, §2º, II

Gabarito (C)

14.FCC/TRT-RN – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Dorival trabalha para empresa Excellence Tecnologia, exercendo as funções de desenvolvedor de sistemas. Como contraprestação pelos serviços recebe salário fixo mensal. O empregador concede a Dorival assistência médica, reembolso de despesas com medicamentos e seguro de vida e acidentes pessoais. Visando melhorar a produtividade da empresa, o empregador instituiu um programa de premiação por desempenho, o que vem sendo recebido mensalmente por Dorival há mais de seis meses.

Considerando a Lei no 13.467/2017,

(A) os benefícios não têm natureza salarial e o prêmio por desempenho, em razão da habitualidade, integra o salário de Dorival, para todos os efeitos legais.

(B) a assistência médica e o seguro de vida e acidentes pessoais não têm natureza salarial, mas o reembolso de medicamentos, por ausência de previsão legal, é considerado salário. O prêmio por desempenho, em razão da habitualidade no pagamento, integra o salário de Dorival para todos os efeitos legais.



(C) a assistência médica e o seguro de vida e acidentes pessoais não têm natureza salarial, mas o reembolso de medicamentos, por ausência de previsão legal, é considerado salário. O prêmio por desempenho, mesmo pago com habitualidade, não integra o salário de Dorival para qualquer efeito.

(D) os benefícios não têm natureza salarial e o prêmio por desempenho, mesmo pago com habitualidade, não integra o salário de Dorival para efeitos trabalhistas, mas é base de cálculo para a contribuição previdenciária incidente.

(E) os benefícios não têm natureza salarial e o prêmio por desempenho, mesmo pago com habitualidade, não integra a remuneração de Dorival, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Comentários:

Tomando por base os termos da Lei 13.467/2017, como mencionado no enunciado, os prêmios não têm natureza salarial:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, limitadas a cinquenta por cento da remuneração mensal, o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem e os **prêmios** não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.

Os demais benefícios (assistência médica, reembolso de despesas com medicamentos e seguro de vida e acidentes pessoais) representam utilidades desprovidas de natureza salarial, nos termos do art. 458, §2º, da CLT:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

(..)

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada;

(..)

§ 5º O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o **reembolso de despesas com medicamentos**, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, **não integram o salário do empregado** para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Gabarito: (E).

15.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017



Considerando a Lei nº 13.467/2017, NÃO integram a remuneração do empregado, não se incorporando ao contrato de trabalho e não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista, EXCETO

- (A) o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro.
- (B) as gratificações legais.
- (C) as diárias para viagem.
- (D) os prêmios.
- (E) a ajuda de custo.

Comentários:

Nos termos dos atuais §§1º e 2º do art. 457 da CLT:

Parcelas salariais	Parcelas não salariais
CLT, art. 457, § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.	CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, <u>vedado seu pagamento em dinheiro</u> , diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Gabarito: (B).

16.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Entre as diversas verbas que podem ser pagas pelo empregador ao empregado, integram o salário do empregado:

- (A) as gratificações legais.
- (B) as diárias para viagem.
- (C) os prêmios.
- (D) os abonos.
- (E) a ajuda de custo.

Comentários:

De acordo com a redação reformada do art. 457, §1º, da CLT, temos o seguinte:

CLT, art. 457, § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as **gratificações legais** e as comissões pagas pelo empregador.

Além disso, note que as parcelas das **letras (B) a (E)** têm sua natureza remuneratória afastada pelo §2º do mesmo artigo:

CLT, art. 457, § 2º - As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos **não integram a remuneração do empregado**, não se



incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Gabarito: (A).

17.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Antonio é empregado da Empresa X e, em determinado mês, recebeu diárias para viagem no importe de 70% do seu salário. De acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017, (A) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a regra é que metade do valor recebido terá natureza salarial, logo 35%, no caso.

(B) somente o que ultrapassar 50% do salário terá natureza salarial, logo, 20%, no caso.

(C) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a integralidade da diária para viagem terá natureza salarial.

(D) as diárias para viagem, ainda que habituais não integram a remuneração do empregado, não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

(E) as diárias para viagem sempre integram a remuneração do empregado, servindo de base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários.

Comentários:

A alternativa (D) é a única de acordo com a atual redação da CLT, art. 457, §2º, transcrita anteriormente.

Gabarito: (D).

18.CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Empregado vendedor, sujeito a controle de horário e remunerado apenas com comissões sobre as vendas realizadas, ajuizou reclamatória requerendo o pagamento de adicional de horas extras em razão do aumento da sua jornada nos últimos dois anos de trabalho. Nessa situação,

A) o empregado terá direito ao recebimento do adicional de horas extras, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor-hora mensal utilizando-se o divisor duzentas e vinte horas trabalhadas.

B) o empregado não terá direito ao recebimento do adicional de horas extras por ser comissionista puro, modalidade incompatível com o recebimento do benefício pleiteado.

C) o empregado terá direito ao recebimento do adicional de horas extras, cujo valor será calculado sobre o valor-hora das comissões do mês, utilizando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.

D) a remuneração por comissões torna benéfico o trabalho em horas extras, constituindo bis in idem o recebimento do adicional de horas extras nessa modalidade de remuneração.

Comentários:

A questão versou sobre a Súmula 340 do TST:

SUM-340 COMMISSIONISTA. HORAS

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo trabalho



em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.

Geralmente os empregados que realizam atividade externa (como os vendedores) estão dispensados do controle de jornada⁴.

O que a Súmula dispõe é que os vendedores sujeitos a controle de horário farão jus ao adicional de horas extraordinárias, sendo o divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.

Vejam que o divisor salarial a ser utilizado é o **número de horas efetivamente trabalhadas**, o qual poderá não ser 220 (que é o divisor aplicado para os empregados em geral).

Gabarito: (C).

19.CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017

As gorjetas pagas a garçons, de forma espontânea, pelos clientes de um restaurante

A) não integram a remuneração do empregado, mas servem como base de cálculo para o pagamento de horas extras.

B) integram a remuneração do empregado e servem como base de cálculo para o pagamento de aviso prévio e de adicional noturno.

C) integram a remuneração do empregado.

D) integram a remuneração do empregado somente quando constam explicitamente na nota de serviço.

Comentários:

As gorjetas percebidas incluem-se na remuneração do empregado. Esta inclusão compreende tanto as gorjetas incluídas na conta, como aquelas pagas espontaneamente pelo cliente atendido.

Quanto ao reflexo das gorjetas, reparem que as gorjetas **não** serão consideradas para o cálculo de parcelas trabalhistas baseadas no salário, mas são consideradas nas parcelas que tomam por base a remuneração (CLT, art. 457, § 3º).

Buscando consolidar esta diferenciação, o TST editou a Súmula 354, que exclui as gorjetas da base de cálculo de algumas verbas devidas ao empregado:

SUM-354 GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, **não** servindo de base de cálculo para as parcelas de **aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado**.

Gabarito: (C).

⁴ CLT, art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo [da Jornada de Trabalho]:

I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados.



20.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

A empresa Asas Indomáveis S/A contratou o Benício como instrutor regional de aviação. Ajustou um valor a ser pago em dinheiro, além de prestações mensais in natura. Nesse sentido, serão compreendidas no salário para todos os efeitos legais, aquelas fornecidas a título de

(A) uniformes utilizados no local de trabalho, para a prestação dos serviços.

(B) aluguel de apartamento de moradia do trabalhador, cujo valor corresponde a 20% do salário contratual.

(C) seguros de vida e de acidentes pessoais.

(D) automóvel destinado ao deslocamento do trabalhador para o trabalho e retorno.

(E) assistência odontológica, prestada mediante seguro-saúde.

Comentários:

Nosso gabarito é a **letra (B)**, que é a única alternativa que traz uma **parcela com natureza salarial**. O pagamento de aluguel (ou o fornecimento de habitação), como regra geral, é considerado parcela salarial:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, **compreende-se no salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Para completar o raciocínio, é preciso destacar que, segundo entende o TST, o fornecimento de habitação até poderia deixar de ter natureza salarial, caso se mostrasse "indispensável para a realização do trabalho". Mas a questão nada falou nesse sentido:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

I - A **habitação**, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, **quando indispensáveis para a realização do trabalho, não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

As **letras (A), (C), (D) e (E)** todas trazem parcelas não salariais, com fundamento nas regras abaixo:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, **não serão consideradas como salário** as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

I – **vestuários**, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e **utilizados no local de trabalho**, para a prestação do serviço; [uniformes]
(..)

III – **transporte** destinado ao deslocamento **para o trabalho e retorno**, em percurso servido ou não por transporte público;

IV – **assistência** médica, hospitalar e **odontológica**, prestada diretamente ou **mediante seguro-saúde**;



V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

Gabarito: (B).

21.FCC/TRT11 – Oficial de Justiça Avaliador – 2017

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, (A) não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

(B) têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

(C) não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

(D) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

(E) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares e, exceto se, no caso da habitação, ela for utilizada para hospedar familiares residentes em outro estado.

Comentários:

Vejam que a questão deixa claro que as utilidades são indispensáveis à realização do trabalho, o que retira sua natureza salarial, de acordo com o item I da SUM-367 do TST:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

Gabarito: (C).

22.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017 (adaptada)

Laura, Camila, Thiago e Diva são empregados da empresa ACA Ltda. Todos recebem diárias de viagem, sendo que Laura recebe diária de viagem na proporção de 60% de seu salário, Camila na proporção de 35% de seu salário, Thiago na proporção de 40% de seu salário e Diva na proporção de 55% de seu salário. Nestes casos, de acordo com a CLT,

(A) apenas as diárias de viagem de Laura e Diva integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.

(B) as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.

(C) nenhuma das diárias de viagem integram o salário.

(D) apenas as diárias de viagem de Laura, Thiago e Diva integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.



(E) as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, inclusive, quando terminarem as viagens, tratando-se de direito adquirido.

Comentários:

Até a reforma trabalhista, apenas as diárias limitadas a 50% do salário deixavam de integrar o salário do empregado. Com a mudança, extinguiu-se este limitador de 50%, da seguinte forma:

CLT, art. 457, § 2º - As importâncias, **ainda que habituais**, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, **diárias** para viagem, prêmios e abonos **não** integram a **remuneração** do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Gabarito: (C).

23.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

Carlos é empregado da empresa DCD Ltda. Ele recebe adicional de periculosidade em razão da atividade desenvolvida na empresa. Exatamente em razão desta atividade Carlos também é remunerado pelas horas que permanece de sobreaviso em sua residência, porém, na remuneração destas horas de sobreaviso a empresa paga sem a integração do adicional de periculosidade.

Neste caso, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, a empresa empregadora efetua o pagamento de forma

(A) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam dez horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

(B) incorreta uma vez que a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso é sempre devido, em razão da atividade desenvolvida pelo empregado.

(C) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam quinze horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

(D) correta uma vez que Carlos não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

(E) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam vinte horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

Comentários:

De acordo com a SUM-132 do TST:

SUM-132. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO

(..)

II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.



Gabarito: (D).

24.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

Considere as seguintes situações hipotéticas: Marta é empregada vendedora comissionista da loja X situada no interior do Shopping Y. Sua irmã, Gabriela, é vendedora comissionista praticista da fábrica de remédios Z. Nestes casos, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, é devida a remuneração do repouso semanal

(A) e dos dias feriados apenas para Marta.

(B) e dos dias feriados apenas para Gabriela.

(C) para Marta e Gabriela e dos dias feriados apenas para Marta.

(D) para Marta e Gabriela, sendo que os feriados não são remunerados, tendo em vista que já recebem comissões pelas vendas efetuadas nestes dias.

(E) e dos dias feriados para Marta e Gabriela.

Comentários:

Primeiramente, notem que a questão pede o entendimento sumulado do TST.

De acordo com o art. 1º da Lei 605, todo empregado tem direito ao RSR e aos feriados. Especificamente em relação ao empregado comissionista, o TST editou a SUM-27 na qual diz que:

SUM-27 COMMISSIONISTA

É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que praticista.

Como já ressaltamos, a Banca pediu expressamente o entendimento sumulado do TST. Mas fiquem atentos, porque se a FCC tivesse pedido o entendimento do STF, a resposta seria outra, já que a SUM-201 do STF diz que:

SÚMULA 201 STF

O vendedor praticista, remunerado mediante comissão, não tem direito ao repouso semanal remunerado.

Gabarito: (E).

25.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

De acordo com o artigo 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho “a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de oito horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite”. Segundo entendimento Sumulado do TST, para estes empregados quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, para o cálculo do valor do salário-hora aplica-se o divisor

(A) 200.

(B) 220.

(C) 176.

(D) 160.

(E) 170.

Comentários:



Nos termos da SUM-431 do TST:

SUM-431

Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a **40 horas semanais** de trabalho, aplica-se o **divisor 200 (duzentos)** para o cálculo do valor do salário-hora.

Para quem desejar conhecer a lógica matemática por trás dessa súmula, note o seguinte: sendo o módulo semanal de 40 horas, respeitado um dia de descanso semanal, restam 6 dias por semana para o trabalho; dividindo-se 40 por 6, temos 6,66h/dia.

$$6,66\text{h/dia} = 6\text{h} + 0,66\text{h} = 6\text{h} + 2/3\text{h} = 6\text{h} + 40\text{min} = 6\text{h}40\text{min}$$

Multiplicando 6h40min por 30 dias = 200h (este é o **divisor** do salário).

Além desse divisor, temos o de **220** (para aqueles que laboram **44 horas semanais**) e os divisores dos bancários (detalhados na súmula 124 do TST).

Gabarito: (A).

26.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

No que se refere ao 13.º salário, assinale a opção correta.

- (A) Havendo rescisão do contrato de trabalho, independentemente da causa, caberá ao empregado percepção do 13.º salário, em valor proporcional ao tempo total de serviço do trabalhador.
- (B) O 13.º salário deve ser pago até o último dia útil do mês de dezembro de cada ano.
- (C) Caso resolva adiantar o pagamento do 13.º salário, o empregador deve realizar o pagamento a todos os empregados no mesmo vencimento.
- (D) O 13.º salário deve ser pago em única parcela.
- (E) Para a apuração do 13.º salário, utiliza-se como base o mês de serviço, sendo a fração de quinze dias ou mais considerada mês integral.

Comentários:

Alternativa (E), conforme art. 1º da Lei do décimo terceiro:

Lei 4.090/62, art. 1º, § 1º - A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, **por mês de serviço**, do ano correspondente.

Lei 4.090/62, art. 1º, § 2º - A fração igual ou superior a **15 (quinze) dias** de trabalho será **havida como mês integral** para os efeitos do parágrafo anterior.

O erro da **alternativa (A)** foi dizer que “independentemente da causa” o empregado terá direito ao 13º proporcional. Sabe-se que nos casos de demissão por justa causa o empregado não tem direito a tal parcela. Além disso, nos casos de culpa recíproca, tal parcela é paga pela metade.

As **alternativas (B), (C) e (D)** estão incorretas, tendo em vista outros dispositivos da Lei 4.749/65 (que dispõe sobre o pagamento do 13º):

Lei 4.749/65, art. 1º - A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador **até o dia 20 de dezembro de cada**



ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.

Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como **adiantamento** da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, **metade** do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º - O empregador **não** estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

Gabarito: (E).

27.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho acerca do salário mínimo, assinale a opção correta.

(A) O empregado doméstico pode receber remuneração trabalhista inferior ao salário mínimo quando lhe forem supridas diretamente pelo empregador necessidades normais de alimentação, habitação, higiene e transporte.

(B) Presume-se válido o contrato de trabalho que estipule remuneração inferior a um salário mínimo.

(C) Embora o pagamento de salário inferior ao mínimo estipulado em lei não resulte aplicação de sanções ao empregador, estará ele sujeito à reclamação trabalhista pelo empregado.

(D) Dada a definição de salário mínimo em contrato de trabalho, afasta-se a possibilidade de distinção de remuneração em razão do sexo.

(E) Em se tratando de ajustamento de salário por empreitada, pode a remuneração diária do trabalhador, ao final do serviço, ser proporcionalmente inferior à do salário mínimo diário.

Comentários:

A **alternativa (D)** é o nosso gabarito, inspirada no art. 76 da CLT:

CLT, art. 76 - **Salário mínimo** é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, **sem distinção de sexo**, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.

A **alternativa (A)** está **incorreta**, visto que alimentação, higiene e moradia não poderão ser considerados como parte do salário, já que não podem ser descontados. Tal previsão, para os domésticos, decorre da LC 150/2015 (apesar do enunciado da questão):

LC 150, art. 18. É **vedado** ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de **alimentação**, vestuário, **higiene** ou **moradia**, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem.

O transporte, da mesma forma, não pode ser considerado parte do salário.

As **alternativas (B) e (C)** estão **incorretas**, tendo em vista os arts. 117 e 120 da CLT:



CLT, art. 117 - Será **nulo** de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do art. 120, qualquer **contrato** ou convenção que estipule **remuneração inferior ao salário mínimo** estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido.

Art. 120 - Aquele que **infringir** qualquer **dispositivo concernente ao salário mínimo** será passível da **multa** de cinquenta e dois mil cruzeiros, elevada ao dobro na reincidência.

A **alternativa (E)** está **incorreta**, nos termos do art. 78 da CLT:

CLT, art. 78 - Quando o salário for ajustado por **empreitada**, ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona.

Gabarito: (D).

28.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2016 (adaptada)

Um dos aspectos mais importantes de uma relação de emprego é a contraprestação remuneratória em razão da prestação dos serviços pelo empregado. Conforme regras contidas na Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) as gorjetas dadas espontaneamente pelo cliente ao empregado não estão compreendidas na respectiva remuneração desse trabalhador.

(B) não se incluem no salário as ajudas de custo e as diárias para viagem, seja qual for o seu valor.

(C) o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, incluindo as comissões e percentagens.

(D) serão consideradas como salário as utilidades concedidas pelo empregador com assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro saúde.

(E) na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado não terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante.

Comentários:

A **alternativa (A)** está **incorreta**, pois as gorjetas integram a remuneração do empregado (CLT, art. 457).

A **alternativa (B)** está **correta**, pois ajudas de custo e diárias são desprovidas de natureza salarial (CLT, art. 457, § 2º).

A **alternativa (C)** está **correta**, pois as comissões e percentagens são uma exceção a tal mandamento:

CLT, art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

A **alternativa (D)**, por fim, também está **incorreta**, pois tais utilidades não são consideradas salário (CLT, art. 458, § 2º, IV).



Por fim, a **alternativa (E)**, incorreta, de acordo com o art. 460 da CLT:

CLT, art. 460 - Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, **o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente** ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante.

Gabarito: (B).

29.FCC/TRT23 – Oficial Justiça Avaliador - 2016

Em relação aos descontos nos salários dos empregados,

(A) Gabriel, empregado administrativo da empresa Indústria Confiança Ltda., ingressa na área industrial para dar algumas informações de trabalho ao encarregado da produção e, ao apoiar-se em uma determinada máquina aciona um dispositivo de travamento que para abruptamente o funcionamento do equipamento, causando o rompimento de uma correia, com inegável prejuízo ao empregador. Diante das circunstâncias do ocorrido e do inegável descuido de Gabriel, os prejuízos causados podem ser descontados de seu salário, independentemente de qualquer formalidade.

(B) para ser contratado, Mauro teve que assinar documento autorizando o desconto mensal em seu salário de valores para pagamento de apólice de seguro de vida em grupo e de parcela a ser depositada em plano de previdência privada mantido pelo empregador. Tais descontos são válidos pois, apesar da imposição feita pelo empregador no momento da contratação, geram inegáveis benefícios e proteção ao empregado e à sua família.

(C) é nula cláusula de convenção coletiva de trabalho firmada por sindicato dos empregados de postos de gasolina estabelecendo recomendações aos frentistas para recebimento de cheques, não sendo possível, como consequência, o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar as referidas recomendações.

(D) é válido o desconto no salário de empregado correspondente à contribuição confederativa prevista em cláusula de convenção coletiva de trabalho, tendo em vista os inegáveis benefícios que, em decorrência da atuação do sindicato, são gerados a todos os empregados da categoria, sindicalizados ou não.

(E) é vedado a empregador que mantém armazém destinado a proporcionar aos seus empregados prestações in natura proibir que os mesmos tenham acesso aos referidos bens em outros estabelecimentos comerciais, salvo no caso de tal acesso não ser possível em razão da distância, caso em que, porém, o empregador deve assegurar que as mercadorias sejam vendidas a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados.

Comentários:

O gabarito é **letra (E)**, conforme CLT, art. 462, §§ 2º e 3º:

CLT, art. 462 § 2º - É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações " in natura " exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.



§ 3º - Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela Empresa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados.

Em relação à **letra (A)**, observa-se que houve imprudência por parte do empregado, o que é uma modalidade de culpa. Nesse sentido, como não é caso de dolo, o desconto seria possível apenas se houvesse sido acordado anteriormente.

CLT, art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.

§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado

A **alternativa (B)** está em desacordo com a parte final da SUM-342:

Súmula 342 TST:

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de **seguro**, de **previdência privada**, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, **salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.**

A **alternativa (C)** destoa do entendimento da OJ-251, já que é possível tal desconto nos termos previstos na norma coletiva:

OJ-SDI1-251 DESCONTOS. FRENTISTA. CHEQUES SEM FUNDOS

É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo.

Por fim, a **letra (D)** está **incorreta**, já que o desconto da "contribuição confederativa" somente pode ocorrer com a opção do empregado, ante a facultatividade desse instituto:

Precedente Normativo nº 119-SDC/TST

"A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É **ofensiva** a essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical **a título de taxa** para custeio do sistema **confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical** e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados.



Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados."

Gabarito: (E).

30.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Sobre a gratificação de Natal,

(A) deve ser paga em duas parcelas, a primeira juntamente com as férias do empregado e a segunda até o dia 20 de dezembro.

(B) pode ser paga em uma única parcela, desde que o trabalhador assim o requeira e o pagamento seja realizado até o dia 20 de dezembro.

(C) a primeira parcela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, a critério do empregador, salvo se o empregado, até o mês de janeiro, solicitar que esta parcela coincida com suas férias.

(D) sendo solicitado pelo trabalhador até o mês de janeiro, a segunda parcela deve ser paga juntamente com a remuneração das férias, desde que estas já tenham sido programadas.

(E) o empregador pode definir a época da primeira parcela, desde que entre os meses de fevereiro e novembro, devendo o pagamento ser feito a todos os empregados na mesma data.

Comentários:

De acordo com alguns dispositivos da Lei que dispõe sobre o pagamento do décimo terceiro, temos que a **letra (C)** está correta:

Lei 4.749/1965, art. 1º - A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador **até o dia 20 de dezembro de cada ano**, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.

Art. 2º - Entre os **meses de fevereiro e novembro de cada ano**, o empregador **pagará, como adiantamento** da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, **metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior**.

§ 1º - O empregador **não estará obrigado** a pagar o adiantamento, **no mesmo mês, a todos os seus empregados**.

§ 2º - O adiantamento será pago **ao ensejo das férias** do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

Gabarito: (C).

31.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2015

Xisto, Justo e Tiago prestam serviços para a Empresa X Ltda., sendo o primeiro empregado mensalista, o segundo diarista e o terceiro empregado quinzenalista. O descanso semanal remunerado já está incluído, sem que haja acréscimo na remuneração do seu repouso semanal para

(A) Xisto, apenas.

(B) Xisto, Justo e Tiago.

(C) Justo e Tiago, apenas.



(D) Xisto e Tiago, apenas.

(E) Tiago, apenas.

Comentários:

A questão exigiu conhecimento da literalidade da lei do descanso semanal remunerado:

Lei 605/1949, art. 7º, § 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado **mensalista** ou **quinzenalista** cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente.

Assim, considerando que Justo é diarista e que Xisto e Tiago são, respectivamente, mensalista e quinzenalista, conclui-se que estes dois últimos já têm o DSR incluído na sua remuneração.

Gabarito: (D).

32.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015 (adaptada)

No tocante ao salário e remuneração, é INCORRETO, afirmar:

(A) Não é considerado salário-utilidade o vestuário e os equipamentos fornecidos ao empregado e utilizado no local de trabalho para a prestação do serviço.

(B) As comissões, percentagens e gratificações legais integram a remuneração do empregado.

(C) Em caso de dano causado pelo empregado por culpa, o desconto salarial será lícito independentemente da anuência do empregado.

(D) Quando o pagamento for estipulado por mês, este deverá ser efetuado até o 5º dia útil subsequente ao vencido.

(E) O pagamento de salário efetuado em moeda estrangeira, mesmo que acordado entre as partes, é considerado como não feito.

Comentários:

A **letra (C)** está **incorreta**, visto que o desconto salarial decorrente de dano causado por culpa do empregado (e não por dolo) somente poderá ocorrer caso acordado entre as partes:

CLT, art. 462, § 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.

Assim, se o empregado agiu com **dolo** (intenção) o desconto do prejuízo é autorizado pela CLT, mas, caso o dano tenha sido causado com **culpa**, somente se admite o desconto caso tenha havido previsão neste sentido (no contrato de trabalho, por exemplo).

Gabarito: (C).

33.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Sobre o salário mínimo, considere:

I. O salário mínimo, fixado em lei, é nacionalmente unificado, e deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas o trabalhador e de sua família exclusivamente com moradia,



alimentação, educação, saúde, vestuário, transporte e previdência social, com efetivação de dignidade humana.

II. A proibição de vinculação do salário mínimo para qualquer fim não impede a sua utilização como índice de correção de contratos.

III. O piso salarial é fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou em sentença normativa, constituindo um valor mínimo de salário que pode ser pago a trabalhador integrante de categoria profissional.

IV. Visando a manutenção do seu poder aquisitivo, o salário mínimo deve ter reajustes periódicos.

V. Salário profissional, fixado por norma coletiva, corresponde ao valor mínimo de salário que pode ser pago aos integrantes de determinada categoria profissional diferenciada, em razão das peculiaridades do trabalho que executam e das condições de vida singulares a que estão submetidos.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I, II e IV.

(C) III, IV e V.

(D) IV.

(E) V.

Comentários:

A **alternativa I** está **incorreta**, já que o salário mínimo não deve atender “exclusivamente” às necessidades elencadas no texto. O texto constitucional traz outras necessidades não elencadas na questão, como “lazer” e “higiene”. Tampouco o texto constitucional fala em “efetivação de dignidade humana”:

CF, art. 7º, IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de **atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia**, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

A **alternativa II** está **incorreta**, pois a utilização do salário mínimo como índice de atualização, inclusive para correção de contratos, é vedada pela CF, tendo em vista a parte final do inciso IV transcrito acima. A jurisprudência do STF (inclusive a Súmula Vinculante 4) é no sentido de que a vinculação ao salário mínimo somente é admitida nas hipóteses previstas no próprio texto constitucional.

A **alternativa III** foi considerada como **incorreta** nos gabaritos preliminar e definitivo, apesar das controvérsias. A banca abordou a doutrina que diferencia salário normativo e salário convencional (também chamado de “piso salarial”).

Segundo esta doutrina, tanto *salário normativo* quanto *salário convencional* (ou “piso salarial”) representam o valor mínimo que se pode pagar para uma categoria profissional. A rigor, a diferença entre eles reside no instrumento que definiu o valor mínimo.



Sendo definido por “sentença normativa”, o valor mínimo representa o *salário normativo*.

Por outro lado, sendo definido por instrumento coletivo (Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho), ele é chamado de *salário convencional* ou de “ piso salarial”.

Como aduz o Professor Ricardo Resende⁵, na prática, estes conceitos são bastante confundidos, de modo que **é mais comum** a referência ao *salário convencional* como *piso normativo*.

A fusão desses conceitos é tamanha que Vólia Bomfim Cassar⁶ chega a dizer que “A fixação do piso salarial pode ocorrer através de Acordo Coletivo, Convenção Coletiva ou Sentença Normativa. (..)”.

Além disso, é bastante comum o uso genérico da expressão “piso salarial” para denotar todos esses mínimos estabelecidos pelas diversas fontes de Direito do Trabalho (piso salarial estadual, piso salarial da profissão fixado em lei e piso normativo ou convencional).

A **alternativa IV** está **correta**, já que tem fundamento no próprio texto constitucional:

CF, art. 7º, IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, **com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo**, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Por fim, a **alternativa V** está **incorreta**, já que o “salário profissional” não é fixado por norma coletiva, mas sim por Lei.

Gabarito: (D).

34.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Considerando as regras legais sobre remuneração e sobre 13º salário, é correto afirmar:

(A) Sendo parte da remuneração do empregado paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas, será computado para fixação da gratificação natalina.

(B) Para os que recebem salário variável, o valor da parcela da gratificação natalina paga em 20 de dezembro, descontada a antecipação, é igual à média dos salários de novembro/ano anterior a novembro/ano referência.

(C) Empregado que recebe a título de salário R\$ 1.600,00 mensais, acrescido de R\$ 950,00 como diárias para viagem, faz jus à gratificação natalina, segundo o salário de R\$ 2.550,00.

(D) As gorjetas dadas pelos clientes, devido à sua espontaneidade, não integrando a remuneração do empregado, são irrelevantes para o pagamento da gratificação natalina.

⁵ RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho Esquematizado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 522.

⁶ CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. Editora Impetus, 4ª edição, p. 857.



(E) O empregado que teve adiantado metade do 13º salário com as férias, no mês de fevereiro, se dispensado por justa causa em 15 de maio, deverá receber integralmente suas verbas rescisórias.

Comentários:

A **alternativa (A)** está correta, já que sendo parte da remuneração do empregado, a utilidade deverá ser incluída no cálculo do décimo terceiro.

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, **compreende-se no salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" (..)

CF/88, art. 7º, VIII - **décimo terceiro salário** com base na remuneração **integral** ou no valor da aposentadoria;

A **alternativa B** está **incorreta**, pois para os que percebem salário variável (comissionistas, tarefeiros etc.), a média considera a soma de cada 1/11 dos salários percebidos até novembro do ano corrente:

Decreto 57.155/1965, art. 2º Para os empregados que recebem **salário variável**, a qualquer título, a gratificação será calculada na base de **1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano**. A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo.

A **alternativa C** também está **incorreta**. Notem que as diárias não são consideradas parcela salarial e, portanto, não devem ser incluídas no 13º do empregado. Ou seja, o empregado faz jus à gratificação natalina segundo o salário de R\$ 1.600,00:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, **ainda que habituais**, pagas a título de ajuda de custo, **auxílio-alimentação**, vedado seu pagamento em dinheiro, **diárias** para viagem, **prêmios e abonos não** integram a **remuneração** do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

A **alternativa D** está **incorreta**, pois as gorjetas integram a remuneração do empregado (CLT, art. 457), a qual é base de cálculo da gratificação natalina. Além disso, a SUM-354 exclui da incidência das gorjetas apenas quatro verbas (entre as quais não está a gratificação natalina), a saber: aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

Por fim, a **letra E** também está **incorreta**, já que, no caso de demissão por justa causa, o empregado não tem direito ao 13º proporcional. Portanto, poderá ser descontado da rescisão do empregado o adiantamento do 13º salário recebido.

Gabarito: (A).

35.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Sobre regras de proteção ao salário, considere:



- I. É vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário.
- II. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho e qualquer que seja a forma e o meio de fixação do mesmo, não deve ser estipulado por período superior a um mês.
- III. O pagamento de salário em moeda estrangeira somente é válido quando o empregador assegura ao trabalhador as variações cambiais da moeda.
- IV. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, desde que esta tenha sido indicada pelo empregado no momento da celebração do contrato de trabalho e o estabelecimento bancário seja próximo ao local de trabalho.
- V. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e V.
(B) II e III.
(C) I e III.
(D) II e IV.
(E) IV e V.

Comentários:

A **assertiva I** está **correta**, porque não se admite que o empregador limite a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. Na verdade, existem diversas regras que protegem o salário para evitar abusos do empregador.

A **assertiva II** está **incorreta**, pois há três casos em que é permitido o pagamento em período superior a um mês:

CLT, art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

A **assertiva III** está **incorreta**, pois não se admite o pagamento do salário em moeda estrangeira. Caso seja feita, a CLT informa que este será considerado como não tendo sido feito:

CLT, art. 463 - A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do País.

Parágrafo único - O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito.

A **assertiva IV** está **incorreta**, pois, segundo disposto na legislação, para ter força de recibo, a conta deve ter sido aberta para esse fim, com o consentimento do empregado (não bastando a mera indicação no contrato de trabalho):

CLT, art. 464, Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, **aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o**



consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.

A **assertiva V** está **correta**, sendo transcrição de um trecho do art. 465 da CLT.

Gabarito: (A).

36.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Em relação às parcelas que compõem a remuneração e o salário,

(A) o transporte concedido pelo empregador para o deslocamento do empregado de sua residência ao trabalho, e vice-versa, não configura salário utilidade, ainda quando haja transporte público servindo o mesmo percurso.

(B) a habitação concedida pelo empregador como condição necessária para a execução do contrato detém natureza salarial, sendo que o valor correspondente, para os fins reflexos devidos, não pode ser arbitrado em montante superior a 25% do salário contratual do empregado.

(C) as comissões vinculadas a transações firmadas em prestações sucessivas, exigíveis apenas após o pagamento de cada uma das parcelas convencionadas, integram a remuneração do empregado, não gerando qualquer repercussão sobre férias e gratificações natalinas.

(D) os valores gastos com a educação do empregado, excepcionados os relativos a livros e outros materiais didáticos, integram o salário do empregado para todos os efeitos legais.

(E) as gorjetas, espontaneamente concedidas pelos clientes ou cobradas aos clientes como adicional nas contas, a qualquer título, e destinadas à distribuição aos empregados, integram o salário do empregado, devendo ser consideradas para o cálculo das horas extras eventualmente prestadas.

Comentários:

A **letra (A)** está **correta**, já que o transporte (ou até mesmo o vale-transporte) não tem natureza salarial. O fato de existir transporte público é irrelevante para isto.

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (..)
III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido **ou não** por transporte público;

A **letra B** está **incorreta**, já que, via de regra, a habitação é utilidade que possui natureza salarial:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, **compreende-se no salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras **prestações "in natura"** que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Esta somente deixará de ter tal natureza quando **indispensável para a realização do trabalho**, nos termos da SUM-367:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO



I - A **habitação**, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

A **letra C** está **incorreta**, já que as comissões (em parcelas sucessivas ou não) integram o salário para todos os fins, inclusive férias e gratificação natalina (também chamada de décimo terceiro):

CLT, art. 457, § 1º Integram o **salário** a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as **comissões** pagas pelo empregador.

A **letra D** está **errada**, já que os valores gastos com a educação do empregado **não** integram o salário do empregado para todos os efeitos legais, inclusive aqueles relativos a livros e outros materiais didáticos:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (..)

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

A **letra E** está **incorreta**, pois as gorjetas **não** serão consideradas para o cálculo de parcelas baseadas no salário, pois gorjeta não se confunde com salário (REMUNERAÇÃO = SALÁRIO + GORJETAS).

Buscando consolidar esta diferenciação, o TST editou a Súmula 354, que exclui as gorjetas da base de cálculo de algumas verbas devidas ao empregado:

SUM-354 GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, **não** servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

Gabarito: (A).

37.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015 (adaptada)

É parcela que repercute no cálculo das férias acrescidas de 1/3 do empregado:

- (A) abono e rendimento do PIS/PASEP.
- (B) salário-família pago no valor previsto em lei.
- (C) adicional de horas extras recebidas habitualmente.
- (D) participação nos lucros ou resultados.
- (E) diárias para viagem.

Comentários:

A **alternativa A** está **incorreta**. O abono PIS e o abono PASEP foram, respectivamente, criados pelas Leis Complementares 7 e 8/1970. Conforme expressamente disposto nessas leis, tais abonos



não se classificam como rendimento de trabalho e não geram direitos de natureza trabalhista ou incidência previdenciária. Portanto, não repercute no cálculo da remuneração de férias.

A **letra B** está **incorreta** porque a **salário-família** é benefício previdenciário previsto no artigo 7º da CF/88, que não se confunde com o conceito de salário do Direito do Trabalho e tampouco possui natureza salarial. Dessa forma, não poderia integrar o cálculo da remuneração de férias:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XII - **salário-família** pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

O salário-família, atualmente regulado pela Lei 8.213/91 (Plano de benefícios da Previdência Social)⁷, é um valor pago, pela Previdência Social, aos segurados nos termos do artigo 65 e seguintes da citada lei.

A **alternativa (C)** está correta, já que o adicional de horas extras recebidas habitualmente é parcela de natureza salarial que repercute no cálculo da remuneração de férias. Está em consonância com o que dispõe o seguinte dispositivo celetista:

CLT, art. 142, § 5º - Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.

Quanto à **alternativa D, incorreta**, é de se notar que a **participação nos lucros ou resultados (PLR)**, prevista na CF/88 (art. 7º, inciso XI), foi regulada pela Lei 10.101/00, que reforçou que a PLR não possui natureza salarial (seguindo a disposição constitucional):

Lei 10.101/00, art. 3º A participação de que trata o art. 2º [PLR] não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

Por fim, quanto à **alternativa E**, também **incorreta**, destaca-se que as **diárias para viagens** não têm caráter não salarial.

Gabarito: (C).

38.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Gustavo trabalha como representante de vendas do Laboratório “B”. Além do seu salário fixo mensal, recebe uma porcentagem pelas vendas feitas, além de diárias de viagem. Utiliza carro da empresa para realizar as viagens de trabalho, veículo este que utiliza também aos finais de semana e nas férias. Em relação a tais verbas e benefícios,

⁷ Lei 8.213/91, art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados (...)



- (A) as porcentagens e as diárias para viagem têm natureza salarial.
- (B) as porcentagens, as diárias para viagem e o valor correspondente ao benefício do carro (salário utilidade) têm natureza salarial.
- (C) o carro não constitui salário utilidade, tendo em vista que é ferramenta de trabalho, apesar de também ser utilizado para fins particulares.
- (D) as diárias para viagem têm natureza salarial.
- (E) as diárias para viagem somente poderiam ser consideradas salário se pagas em valores variáveis, de acordo com as viagens efetivamente realizadas.

Comentários:

As **alternativas A, B, D e E** estão **incorretas** porque as **diárias para viagens** representam indenização ao empregado que incorreu em despesas nas viagens a serviço, de forma que não têm caráter salarial.

Já a **alternativa (C)** está de acordo com a SUM-367 do TST:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

I - A habitação, a energia elétrica e **veículo** fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

Gabarito: (C).

39.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Dalia prestou serviços suplementares com habitualidade para sua empregadora, a empresa X, durante 15 meses consecutivos. Conforme jurisprudência sumulada do TST, neste caso, a supressão parcial pelo empregador deste serviço suplementar

- (A) não assegura a Dalia qualquer direito a indenização uma vez que a supressão foi parcial e não total.
- (B) não assegura a Dalia qualquer direito a indenização uma vez que se trata de serviço suplementar.
- (C) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas parcialmente.
- (D) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de dois meses das horas suprimidas parcialmente.
- (E) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de seu último salário.

Comentários:

A alternativa correta é a **letra (C)**, conforme SUM-291 do TST:

SUM-291 HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO

A supressão **total ou parcial**, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o



direito à **indenização** correspondente ao valor de **1 (um) mês** das horas suprimidas, total ou parcialmente, **para cada ano ou fração** igual ou superior a **seis meses** de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

Notem que a proporção é de 1 mês de indenização para cada:

- ano de prestação de hora extra; ou
- fração superior a seis meses.

Gabarito: (C).

40.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015 (adaptada)

No tocante ao salário-utilidade, conforme Consolidação das Leis do Trabalho e jurisprudência do TST, considere:

- Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.
- Não é considerado como salário o valor correspondente ao vale-cultura.
- São considerados como salário os seguros de vida e de acidentes pessoais, bem como a previdência privada.
- O vale para refeição, o qual não é fornecido em dinheiro, não tem caráter salarial.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II, III e IV.
(B) II e III.
(C) I, II e IV.
(D) I e II.
(E) III e IV.

Comentários:

A **alternativa I** está **correta**, pois, apesar de a CLT fixar os percentuais máximos das utilidades habitação e alimentação com base no salário contratual, existe Súmula do TST que determina a aplicação destes percentuais (25% e 20%) apenas quando o empregado recebe salário mínimo. Desse modo, quando o empregado receber mais que isso, deve-se apurar o real valor da utilidade:

SUM-258 SALÁRIO-UTILIDADE. PERCENTUAIS

Os percentuais fixados em lei relativos ao salário "in natura" apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.

A **alternativa II** está **correta** com base na CLT:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (..)



VIII - o valor correspondente ao vale-cultura⁸.

A **alternativa III** está **incorreta**, pois a própria CLT retirou expressamente dessas utilidades a condição de salário-utilidade:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (..)

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada;

A **alternativa IV**, já que se trata de auxílio-alimentação que não é pago em dinheiro:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos **não integram** a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Gabarito: (C).

41.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2015

Considere:

I. Adicional noturno.

II. Horas-extras.

III. Repouso Semanal Remunerado.

Conforme súmula do TST, as gorjetas oferecidas espontaneamente pelos clientes, NÃO servem de base de cálculo para as verbas indicadas em

(A) II e III, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I, II e III.

(D) I e III, apenas.

(E) III, apenas.

Comentários:

Questão que versou sobre a SUM-354 do TST:

SUM-354 GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, **não** servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

Gabarito: (C).

42.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2014 (adaptada)

⁸ Inciso inserido em dezembro de 2012, pela Lei 12.761/12, sobre a qual falaremos mais adiante.



A empresa Vista Alegre Comércio de Alimentos Ltda. pretende conceder alguns benefícios aos seus empregados. Entre as utilidades cogitadas pela empresa para fornecimento aos empregados, são consideradas como salário:

- (A) gratificações legais.
- (B) equipamentos fornecidos aos empregados para a prestação de serviços e utilizados no local de trabalho.
- (C) seguros de vida e de acidentes pessoais.
- (D) valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático para a educação do empregado.
- (E) auxílio-alimentação concedido ao empregado.

Comentários:

A **letra (A)** é a única verba salarial da questão.

A **letra 'B'** traz um trecho do inciso I do art. 458, §2º, o qual prevê que:

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, **para** a prestação do serviço;

As **letras 'C' e 'D'** abordam as utilidades trazidas nos incisos II e V do art. 458, §2º:

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

Por fim, a **letra 'E'** aborda o auxílio alimentação, o qual, não sendo pago em dinheiro, é desprovido de natureza salarial.

Gabarito: (A).

43.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014

Jussara é empregada da empresa X exercendo o cargo de vendedora externa de produtos, visitando todos os dias diversos clientes, em suas residências, escritórios e consultórios. Para o desempenho de suas atividades, Jussara utiliza-se de um veículo fornecido pelo empregador.

Considerando que Jussara, além de utilizar-se do veículo para a realização de seu trabalho também o faz em atividades particulares, neste caso, o veículo fornecido

- (A) possui natureza salarial, incorporando-se na sua remuneração apenas para alguns efeitos.
- (B) possui natureza salarial, incorporando-se na sua remuneração para todos os efeitos.
- (C) não tem natureza salarial.
- (D) somente não terá natureza salarial se a empresa fornecer o combustível como ajuda de custo.
- (E) somente terá natureza salarial se utilizado com habitualidade e exclusivamente pela empregada.

Comentários:

Gabarito é **letra (C)**, conforme item I da Súmula 367:



I - A habitação, a energia elétrica e **veículo fornecidos pelo empregador ao empregado**, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

Gabarito: (C).

44.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014

Considere os seguintes itens:

I. Gratificações.

II. Prêmios.

III. Participações nos lucros da empresa.

Para o cálculo do adicional de periculosidade

(A) incidem as verbas indicadas apenas em II e III.

(B) incidem as verbas indicadas em I, II e III.

(C) incidem as verbas indicadas apenas em I e II.

(D) não incidem as verbas indicadas apenas em I e II.

(E) não incidem as verbas indicadas em I, II e III.

Comentários:

Gabarito é **letra (E)**, conforme dispositivo celetista:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário **sem** os acréscimos resultantes de **gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa**.

Portanto, como, em regra, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico, outras parcelas, ainda que tenham natureza salarial, não serão computadas para o cálculo do adicional de periculosidade.

Gabarito: (E).

45.FCC/TRT16 – Oficial de Justiça Avaliador - 2014

A empresa "A" concede aos seus empregados transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, tendo em vista que o percurso não é servido por transporte público. A empresa "B" concede aos seus empregados, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, mesmo sendo o percurso servido por transporte público. A empresa "C" fornece seguro de vida para seus empregados e a empresa "D" assistência médica mediante seguro-saúde. Nestes casos, não possuem natureza salarial as utilidades concedidas pelas empresas

(A) A, C e D, apenas.

(B) A, B, C e D.

(C) B, C e D, apenas.

(D) A e C, apenas.

(E) B e D, apenas.



Comentários:

Vejam o que diz o art. 458, § 2º, da CLT:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

(..)

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

Sintetizando as informações da questão no nosso quadro, temos o seguinte:

Empresa "A"	Empresa "B"	Empresa "C"	Empresa "D"
transporte para o trabalho (percurso não servido por transporte público)	transporte para o trabalho (percurso servido por transporte público)	seguro de vida	assistência médica mediante seguro-saúde
utilidade não salarial	utilidade não salarial	utilidade não salarial	utilidade não salarial

Gabarito: (B).

46.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2014 (adaptada)

De acordo com previsão legal, NÃO integram o salário do empregado

(A) comissões.

(B) percentagens.

(C) diárias para viagem, ainda que habituais.

(D) gratificações legais.

Comentários:

Nosso gabarito é **letra (C)**, que traz parcela não salarial, conforme art. 457, §2º, da CLT:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, **ainda que habituais**, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, **diárias para viagem**, prêmios e abonos **não** integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Por fim, lembro que comissões, percentagens e gratificações legais são consideradas parcelas salariais.

Gabarito: (C).

47.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2014

Em relação ao 13º salário (ou gratificação de Natal), considere:



- I. Na extinção dos contratos a prazo, exceto os de safra, a gratificação será proporcional, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro.
- II. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 14 dias de trabalho será havida como mês integral.
- III. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.
- IV. Sobre a gratificação não são devidas contribuições ao Instituto Nacional de Previdência Social. Está correto o que se afirma APENAS em
- (A) III.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) III e IV.
- (E) II.

Comentários:

Nosso gabarito é **letra (A)**, pois somente o item III está de acordo com a Lei 4.090/1962 (que institui a gratificação natalina) e com a Lei 4.749 (sobre o pagamento da gratificação).

A **assertiva I** está **incorreta**, pois nos contratos de safra o décimo terceiro também será proporcional. Observem:

Lei 4.090/62, art. 1º, § 3º - A gratificação será proporcional:

I - na extinção dos contratos a prazo, **entre estes incluídos os de safra** [previsto na Lei do Trabalho Rural], ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro; e

A **assertiva II** está **incorreta**, uma vez que é somente **fração** igual ou superior a **15 dias** que é considerada mês integral.

Lei 4.090/62, art. 1º, § 2º - A fração igual ou superior a **15 (quinze) dias** de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.

A **assertiva III** está **correta**, pois dispõe corretamente sobre a regra do adiantamento da metade do décimo terceiro:

Lei 4.749/1965, art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

Por fim, a **assertiva IV** está **incorreta**, pois incidem sim as contribuições previdenciárias sobre o décimo terceiro:



Lei 4.749/1965, art. 4º - As **contribuições** devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social, que **incidem sobre a gratificação salarial referida nesta Lei**, ficam sujeitas ao limite estabelecido na legislação da Previdência Social.

Gabarito: (A).

48.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2014

Perderá a remuneração do dia do repouso semanal o trabalhador que, sem motivo justificado, ou em virtude de punição disciplinar, não tiver trabalhado durante toda a semana, cumprido integralmente o seu horário de trabalho.

Nesse sentido,

(A) para os efeitos do pagamento da remuneração, entende-se como semana o período de segunda-feira ao sábado, anterior ao domingo correspondente ao dia do descanso.

(B) prejudicarão a frequência exigida as ausências decorrentes de férias.

(C) nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a frequência exigida corresponderá ao número de dias em que houver trabalho.

(D) considera-se como falta justificada, mantendo-se o direito à remuneração do dia do descanso semanal, a ausência do empregado até cinco dias consecutivos em virtude de seu casamento.

(E) a remuneração do repouso semanal corresponderá, para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de serviço, não computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas.

Comentários:

A **letra 'A'** está **incorreta** com o conceito de semana trazido no decreto, que vai até o domingo anterior ao RSR, e não só até o sábado:

Decreto 27.048/1949, art. 11, § 4º - Para os efeitos do pagamento da remuneração, entende-se como **semana** o **período da segunda-feira a domingo**, anterior à semana em que recair o dia de repouso definido no art. 1º.

A **letra 'B'** está **incorreta**, pois as ausências decorrentes de férias não devem prejudicar o direito ao RSR, já que férias são consideradas interrupção contratual:

Decreto 27.048/1949, art. 11, § 2º Não prejudicarão a frequência exigida as ausências decorrentes de férias.

A **letra 'C'** é a transcrição do Decreto 27.048/1949, art. 11, § 1º, que regulamentou a Lei 605/1949:

Nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a frequência exigida corresponderá ao número de dias em que houver trabalho.

A **letra 'D'** está **incorreta**, pois a licença decorrente do casamento (licença-gala) é de **três dias**, conforme CLT, art. 473, II. A regulamentação do RSR respeita tal período de licença:

Decreto 27.048/1949, art. 12, 'e' - a ausência do empregado, até **três dias consecutivos**, em virtude de seu casamento;



Já a **letra 'E'** está **incorreta**, porquanto excluiu do RSR as horas extraordinárias habituais. Notem que foi promovida uma alteração na lei do RSR e ficou claro que as horas extras habituais integram sim o RSR. Vejam:

Lei 605/1949, art. 7º, 'a' - para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de serviço, **computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas**;

No mesmo sentido o TST:

SUM-172 REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO
Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas.

Portanto, percebam que foi **revogado** o seguinte dispositivo tachado do Decreto 27.048/1949:

Decreto 27.048/1949, art. 12, §1º, 'a' - para os **contratados por semana, dia ou hora à de um dia normal de trabalho** ~~não computadas as horas extraordinárias~~; (..) Decreto 27.048/1949, art. 12, § 2º - A remuneração prevista na alínea a será devida aos empregados **contratados por mês ou quinzena**, cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por faltas ao serviço sejam efetuados em base inferior a trinta (30) ou quinze (15) dias respectivamente.

Gabarito: (C).

49.FCC/TRT5 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013 (adaptada)

O salário é a contraprestação que remunera os serviços prestados pelo empregado ao empregador, sendo INCORRETO afirmar a seu respeito que

- (A) o menor de 18 anos poderá firmar recibo de pagamento de salários sem a assistência dos pais ou representantes legais.
- (B) o pagamento do salário, comissão, percentagens e gratificações, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês.
- (C) o pagamento salarial estipulado por mês deverá ocorrer, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.
- (D) a prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do país, considerando-se como não realizado se for pago em outra moeda.
- (E) não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (B)**, pois a limitação temporal máxima de 1 mês não se aplica às verbas comissões, percentagens e gratificações – ou seja, elas podem ser pagas em lapso temporal maior que esse:

CLT, art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

O menor pode receber salário, como sugerido na **alternativa (B)**:



CLT, art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

É de se notar, entretanto, que quando se tratar de **quitação das verbas rescisórias** ele deve ser assistido pelo responsável legal.

O pagamento do salário, realizado mensalmente, se sujeita à regra estabelecida no §1º do artigo 459 – acertadamente indicada na **alternativa (C)**:

CLT, art. 459, § 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

Assim, mesmo que o empregado receba o salário em conta, o valor deve estar disponível na conta **até o 5º dia útil** do mês subsequente ao vencido.

A **alternativa (D)**, também correta, traz a regra do artigo 463 e seu parágrafo único:

CLT, art. 463 - A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do País.

Parágrafo único - O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito.

A **alternativa (E)** acertadamente indicou que ajudas de custo e diárias não se incluem como salário.

Gabarito: (B).

50.FCC/TRF5 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Considera-se salário a contraprestação paga pelo empregador ao trabalhador em razão dos serviços prestados, podendo ser paga uma parte em dinheiro e outra em prestações in natura. Conforme previsto em lei, serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

- (A) vestuários e uniformes utilizados no local de trabalho para prestação dos serviços.
- (B) matrícula e mensalidade de faculdade cursada pelo empregado.
- (C) assistência médica e odontológica mediante seguro de saúde.
- (D) seguro de vida e de acidentes pessoais.
- (E) aluguel de casa utilizada pelo empregado como vantagem pela prestação dos serviços.

Comentários:

Na CLT, a previsão quanto ao salário *in natura* é a seguinte:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras **prestações "in natura"** que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.



Entretanto, a própria CLT retirou expressamente de algumas utilidades a condição de salário-utilidade:

CLT, art. 458, § 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada;

VII – (vetado)

VIII – o valor correspondente ao vale-cultura⁹.

Para a definição da parcela como sendo salarial ou não salarial pode-se utilizar (com muito cuidado), a sistemática do “**pelo trabalho**” ou “**para o trabalho**”.

Se o empregado recebe o valor pelo trabalho, entende-se que a verba é uma contraprestação a cargo do empregador (onerosidade), e por isto tem natureza salarial.

Ao revés, se o empregado recebe o valor (ou utilidade) para o trabalho, isto pode ser interpretado no sentido de que não se trata de contraprestação, não há intuito retributivo, e com isto não há natureza salarial.

O nosso gabarito – **alternativa (E)** – frisou que se trata de benefício concedido ao empregado **pelo trabalho**: “aluguel de casa utilizada pelo empregado como vantagem pela prestação dos serviços”.

Gabarito: (E).

51.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Uma das regras de proteção ao salário é o controle dos descontos. De acordo com o entendimento sumulado pelo TST:

(A) Ao empregador é vedado efetuar descontos no salário do empregado, salvo se este autorizar.

(B) Ao empregador é vedado efetuar descontos no salário do empregado.

(C) Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto no salário será lícito, desde que essa possibilidade decorra de dolo do empregado.

⁹ Inciso inserido em dezembro de 2012, pela Lei 12.761/12.



(D) É válido desconto salarial efetuado pelo empregador, com autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.

(E) Na hipótese de a empresa manter armazéns para compra de produtos pelos empregados, pode ser descontado do salário dos empregados, além do valor de compras feitas pelo mesmo, taxa de manutenção dos armazéns, já que se trata de um benefício colocado à disposição dos trabalhadores.

Comentários:

O gabarito é a **letra (D)**, que se fundamenta na Súmula 342 do TST:

SUM-342 DESCONTOS SALARIAIS. ART. 462 DA CLT

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.

Os descontos salariais são normatizados pela CLT no seguinte dispositivo, cuja leitura permite concluir pela incorreção das demais alternativas:

CLT, art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.

§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.

Assim, se o empregado agiu com **dolo** (intenção) o desconto do prejuízo é autorizado pela CLT, mas, caso o dano tenha sido causado com **culpa**, somente se admite o desconto caso tenha havido previsão neste sentido (no contrato de trabalho, por exemplo).

Gabarito: (D).

52.FCC/TRT1 – Analista Judiciário - Área Execução de Mandados - 2013

Em relação ao décimo terceiro salário, é INCORRETO afirmar:

(A) A primeira parcela do décimo terceiro salário será paga entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, correspondente à metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

(B) A primeira parcela do décimo terceiro salário será paga ao ensejo das férias do empregado, sempre que este a requerer no mês de janeiro do correspondente ano.



- (C) A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do cálculo do décimo terceiro salário.
- (D) As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para fins de cálculo do décimo terceiro salário.
- (E) O empregador deve pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário no mesmo mês para todos os empregados.

Comentários:

Quanto às condições temporais sobre o pagamento do décimo terceiro salário, a lei 4.749/65 [dispõe sobre o pagamento do 13º] determina que:

Lei 4.749/65, art. 1º - A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador **até o dia 20 de dezembro de cada ano**, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.

Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como **adiantamento** da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, **metade** do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º - O empregador **não** estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

§ 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

Já citada a Lei 4.090/62, que instituiu o 13º, prevê que

Lei 4.090/62, art. 1º, § 2º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.

(...)

Art. 2º - As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins previstos no § 1º do art. 1º desta Lei.

Gabarito: (E).

53.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

Paulo foi contratado como empregado da empresa Fábrica de Doces Celestes para exercer as funções de ajudante geral, recebendo um salário mínimo mensal. Após um ano de trabalho, Paulo foi chamado pelo gerente que o informou que, em razão das dificuldades econômicas da empresa, seu salário seria reduzido para meio salário mínimo mensal. A atitude da empresa

- (A) está correta, pois a redução de salário é permitida após o empregado completar um ano de serviço.
- (B) não está correta, pois o salário é irredutível, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo.
- (C) não está correta, pois o salário é impenhorável, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo.
- (D) não está correta, pois a redução de salário depende de lei.



(E) está correta, pois a redução de salário é permitida, se comprovado que o empregador está em situação econômica difícil.

Comentários:

O gabarito é a **alternativa (B)**, em face do **princípio da intangibilidade salarial**, que protege o salário contra a irreduzibilidade nominal do seu valor, e também vedação a descontos indevidos, tempestividade no pagamento, etc.

Sobre redução de salário a Constituição Federal prevê que:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VI - **irreduzibilidade do salário**, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Sobre a **alternativa (E)** é bom lembrar-se da **alteridade**, segundo a qual os riscos do empreendimento são do empregador.

Deste modo, não cabe redução do salário (ou supressão de outros direitos) dos empregados sob a justificativa de que o empreendimento está em dificuldades financeiras.

Gabarito: (B).

54.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013 (adaptada)

Com fundamento nas disposições da CLT, NÃO integram o salário do empregado,

(A) os abonos e as ajudas de custo.

(B) as percentagens.

(C) as comissões.

(D) as gratificações legais.

Comentários:

Letra (A) é nosso gabarito, pois tais importâncias tiveram a natureza salarial excluída pelo art. 457, §2º, alterado pela reforma trabalhista:

CLT, art. 457, § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de **ajuda de custo**, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e **abonos não** integram a **remuneração** do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

As importâncias das demais alternativas têm sua natureza salarial afastada a partir do artigo 457, § 1º:

CLT, art. 457, § 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

Gabarito: (A).

55.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013



De acordo com a legislação aplicável, o 13º salário

(A) deverá ser pago como antecipação na proporção de 40% a todos os empregados no mesmo mês.

(B) será pago entre os meses de fevereiro e outubro de cada ano.

(C) é um direito assegurado aos empregados urbanos, rurais, domésticos e não aos trabalhadores avulsos.

(D) será proporcional na extinção dos contratos a prazo, exceto os de safra, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro.

(E) será proporcional na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.

Comentários:

Sobre as hipóteses de cabimento do 13º salário em extinções contratuais, devemos conhecer o seguinte trecho da Lei 4.090/62, a partir do qual se verifica que a **alternativa (E)** está **correta** e a **(D) incorreta**:

Lei 4.090/62, art. 1º, § 3º - A gratificação será proporcional:

I - na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluídos os de safra [previsto na Lei do Trabalho Rural], ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro; e

II - na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.

(...)

Quanto às condições temporais sobre o pagamento do décimo terceiro salário, a lei 4.749/65 [dispõe sobre o pagamento do 13º] determina que:

Lei 4.749/65, art. 1º - A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.

Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º - O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

Com isso, vê-se que as **alternativas (A) e (B)** estão **incorretas**.

Por fim, a **alternativa (C)** também está **incorreta** porque o 13º é direito assegurado ao avulso pela CF/88, que prevê igualdade de direitos entre avulsos e trabalhadores com vínculo de emprego:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)



VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
(...)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Gabarito: (E).

56.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

João é empregado da empresa "SSS Ltda.", sujeito ao regime geral de trabalho, exercendo a função de auxiliar de montagem, mediante salário mensal de R\$ 900,00 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

De acordo com o entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, o valor do salário-hora de João é

- (A) R\$ 5,62.
- (B) R\$ 4,50.
- (C) R\$ 5,11.
- (D) R\$ 4,00.
- (E) R\$ 5,65.

Comentários:

Conforme Súmula 431 do TST, para empregados sujeito ao regime geral de trabalho de 40 horas semanais (CLT, art. 58), aplica-se o divisor 200 para o cálculo do salário-hora. Portanto, o salário-hora de João é de R\$ 4,50 (ou seja, $900 \div 200$).

Gabarito: (B).

57.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Doralice é empregada da Faculdade "XZ" exercendo a função de auxiliar administrativo. Além do salário mensal de Doralice a faculdade lhe dá como utilidade o curso de Administração de Empresas, fornecendo matrícula, as mensalidades, bem como livros e material didático.

Neste caso,

- (A) apenas as mensalidades são consideradas como salário.
- (B) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade são consideradas como salário.
- (C) apenas os livros e o material didático são considerados como salário.
- (D) apenas a matrícula e as mensalidades são consideradas como salário.
- (E) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade não são consideradas como salário.

Comentários:

A partir do art. 458, §2º, inciso II, da CLT, sabemos que o gabarito é **letra (E)**:

§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, **não serão consideradas como salário** as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (..)



II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

Gabarito: (E).

58.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2013

Camila, empregada da empresa "DCC Ltda." recebe além de seu salário mensal, valor correspondente ao vale-cultura. Sua irmã, Fabrícia, empregada da empresa "FJL Ltda." recebe além de seu salário mensal, seguro de acidentes pessoais. Bernardo, pai de Camila e Fabrícia, empregado da empresa "ZXA Ltda." recebe além de seu salário mensal, assistência odontológica prestada diretamente pela empresa empregadora.

Nestes casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas a assistência odontológica é considerada salário.
- (B) são consideradas como salário todas as utilidades concedidas aos três empregados.
- (C) apenas o vale-cultura é considerado salário.
- (D) não são consideradas como salário nenhuma das utilidades concedidas aos três empregados.
- (E) apenas o vale-cultura e três seguro de acidentes pessoais são considerados salário.

Comentários:

Conforme quadro abaixo:

Camila	Fabrícia	Bernardo
vale-cultura	seguro de acidentes pessoais	Assistência odontológica
Natureza não salarial	Natureza não salarial	Natureza não salarial
CLT, art. 458, §2º, VIII	CLT, art. 458, §2º, V	CLT, art. 458, §2º, IV

Gabarito: (D).

59.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, prestações in natura que a empresa fornecer habitualmente ao empregado a título de

- (A) vestuários e equipamentos utilizados no local de trabalho para a execução dos serviços.
- (B) assistência médica e hospitalar prestada diretamente ou mediante seguro-saúde.
- (C) aluguel de casa habitada pelo empregado cujo valor não exceda 25% do seu salário contratual.
- (D) plano de previdência privada.
- (E) seguro de vida e de acidentes pessoais.

Comentários:

Alternativa (C) é nosso gabarito, pois todos os demais itens se encontram presentes no rol do art. 458, §2º, que elenca as verbas com natureza não salarial.

Gabarito: (C).



60. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

Assinale a opção correta acerca de pagamento de salário.

- (A) O pagamento dos salários deverá ser realizado em dia útil e no local do trabalho, não se podendo falar em quitação se o pagamento for realizado em conta-corrente do empregado.
- (B) A prestação, em espécie, do salário poderá ser realizada em qualquer moeda, mesmo estrangeira, e não corrente no país.
- (C) Somente terá força de recibo o comprovante de depósito de salário em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento individual, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, e com um recibo de quitação de salário assinado posteriormente pelo empregado.
- (D) A cessação das relações de trabalho prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas ao empregado.
- (E) A prestação, em espécie, do salário terá de ser paga em moeda corrente do país.

Comentários:

Nosso gabarito é a **letra (E)**, que é a transcrição do art. 463, *caput*, da CLT:

CLT, art. 463 - A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do País.

Portanto, a letra **(E)** está **certa** e a **(B)** **errada**.

Admite-se o pagamento do salário em conta-corrente do empregado, desde que obedecidos os requisitos do art. 464, parágrafo único:

CLT, art. 464, parágrafo único - Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.

Nesse caso, prescinde de recibo de quitação assinado pelo empregado. Portanto, estão erradas as letras 'A' e 'C'. Perguntem-se: quantos de vocês são empregados em regime CLT e recebem todos os meses em conta-corrente? Seu empregador os obriga a assinarem recibo?

Além disso, a letra 'D' está incorreta, pois mesmo após extintos os contratos de trabalho, são devidas as comissões e percentagens de transações ainda não liquidadas quando do rompimento do vínculo. Vejam:

CLT, art. 466, § 2º - A **cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens** devidas na forma estabelecida por este artigo.

Gabarito: (E).

61. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013 (adaptada)

No que se refere a salário e remuneração, assinale a opção correta.

- (A) O fornecimento de veículo pelo empregador ao empregado para o serviço e para atividades particulares tem natureza salarial.



- (B) Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente pelo empregador ou mediante seguro de saúde é considerada parcela salarial na modalidade prestação in natura.
- (C) Segundo entendimento consolidado do TST, o décimo terceiro salário é devido pela empresa cessionária ao servidor público cedido, enquanto durar a cessão.
- (D) Para se apurar o salário-hora do empregado que, sujeito ao regime geral de trabalho, labore por quarenta horas semanais, será utilizado o divisor 220.

Comentários:

Letra (C) é o gabarito, pois trata-se de transcrição da Súmula 50 do TST:

Súmula nº 50 do TST

A gratificação natalina, instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, é devida pela empresa cessionária ao servidor público cedido enquanto durar a cessão.

Vejamos cada uma das outras assertivas:

A **letra 'A'** está **errada**, porquanto em dissonância com a parte final da Súmula 367, item I:

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

A **letra 'B'** está **errada**, pois estas são utilidades sem natureza salarial (CLT, art. 458, §2º).

A **letra 'D'** está **errada**, pois, após a reforma jurisprudencial promovida em set/2012, o divisor para os empregados submetidos ao regime geral de 40 horas semanais é 200 (Súmula 431).

Gabarito: (C).

62.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2012

A empresa Gama Participações fornece a seu gerente João alguns benefícios, além do pagamento em dinheiro relativo ao salário. Das utilidades fornecidas pela empresa ao empregado sob a forma de benefícios, constituem salário in natura

- (A) matrícula e mensalidade de curso universitário.
- (B) vestuário utilizado no local de trabalho para a prestação de serviços.
- (C) transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno.
- (D) seguro de vida e acidentes pessoais.
- (E) aluguel de apartamento decorrente do contrato ou do costume.

Comentários:

A **letra (E)** é nosso gabarito, conforme comentários anteriores e artigo 458, *caput*, da CLT:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, **compreende-se no salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer



habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Gabarito: (E).

63.FCC/TRT6 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2012

Considere:

I. Gorjetas.

II. Comissões.

III. Adicional de Insalubridade.

IV. Ajuda de custo.

NÃO possuem natureza indenizatória as verbas indicadas APENAS em

(A) II e III.

(B) III e IV.

(C) I e II.

(D) I, III e IV.

(E) I, II e III.

Comentários:

A questão pediu as verbas que “não possuem natureza indenizatória”, ou seja, as gorjetas, comissões e adicional de insalubridade.

As principais verbas de natureza indenizatória estudadas são a ajuda de custo e as diárias.

Gabarito: (E).

64.FCC/TRT6 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2012

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês

(A) subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do 5º dia útil.

(B) subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

(C) da prestação dos serviços, a partir do 1º dia útil.

(D) da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

(E) da prestação dos serviços, a partir do 5º dia útil.

Comentários:

Caso haja pagamento salarial em atraso o empregador estará sujeito, além das penalizações administrativas e judiciais, a pagar o salário com correção monetária.

Atualmente a economia não tem passado por períodos de inflação elevada, mas em épocas nas quais o país vive instabilidade inflacionária tal correção pode ser relevante. Abaixo a Súmula do TST relacionada ao fato:

SUM-381 CORREÇÃO MONETÁRIA. SALÁRIO. ART. 459 DA CLT

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o



índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

Gabarito: (B).

65.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2011

Habitação, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,

- (A) têm natureza salarial havendo súmula do Tribunal Superior do Trabalho neste sentido.
- (B) têm natureza salarial, havendo dispositivo expresso na Constituição Federal.
- (C) não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (D) não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (E) têm natureza salarial, havendo súmula do Supremo Tribunal Federal neste sentido.

Comentários:

Alternativa (C) é nosso gabarito, pois as utilidades são fornecidas para o trabalho, e não pelo trabalho.

Segue abaixo a Súmula 367, que materializa o entendimento do TST (no caso do veículo também ser utilizado para fins particulares):

SUM-367 UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO
I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, **não** têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

Gabarito: (C).

66.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados - 2011

Davi trabalha na empresa X como analista de sistema, suporte e internet. Além de seu salário mensal, recebe as seguintes utilidades: curso de informática avançada, seguro de vida e previdência privada. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas o curso de informática é considerado salário-utilidade.
- (B) nenhum dos itens mencionados são considerados salários-utilidade.
- (C) apenas o seguro de vida é considerado salário-utilidade.
- (D) apenas o curso de informática e a previdência privada são considerados salários-utilidade.
- (E) apenas o seguro de vida e a previdência privada são considerados salários-utilidade.

Comentários:

Nenhuma das utilidades é considerada salário, conforme disposto na CLT, art. 458, § 2º (vide questões anteriores).



Gabarito: (B).

67.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2011

Joana labora na empresa Cerveja e Cia. Tendo em vista que tal empresa é responsável pela produção, armazenamento e venda de cervejas, entrega mensalmente aos seus funcionários dez engradados de latas da cerveja escolhida pelo empregado. Estes engradados fornecidos mensalmente

- (A) podem ser considerados como salários-utilidade, desde que isto esteja previsto contratualmente e não ultrapassem a 10% da remuneração total do empregado.
- (B) não podem ser considerados como salários-utilidade, uma vez que se tratam de bebidas alcoólicas.
- (C) podem ser considerados como salários-utilidade, desde que isto esteja previsto contratualmente e não ultrapassem a 30% da remuneração total do empregado.
- (D) podem ser considerados como salários-utilidade, independentemente de previsão contratual, desde que não ultrapassem a 10% da remuneração total do empregado.
- (E) só podem ser considerados como salários-utilidade se previstos em Norma Coletiva da categoria do empregado.

Comentários:

A CLT veda expressamente pagamento de salário por meio de bebidas alcoólicas:

CLT, art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Gabarito: (B).

68.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2011

César, empregado da empresa X, trabalha com operação perigosa regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Neste caso, o trabalho em condições de periculosidade assegura a César um adicional

- (A) de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (B) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.
- (C) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário básico recebido, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.
- (D) de 20% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (E) de 25% sobre o salário com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.



Comentários:

O adicional de periculosidade é devido quando haja contato permanente com inflamáveis, explosivos ou eletricidade em condições de risco acentuado (e também na hipótese incluída em 2012 na CLT).

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

(..)

§ 4º - São também consideradas perigosas as **atividades de trabalhador em motocicleta**.

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário **sem** os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito: (A).

69.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2011

Considere as seguintes assertivas a respeito do 13º salário:

I. O 13º salário proporcional incide nas rescisões indiretas do contrato de trabalho, bem como nos pedidos de demissão.

II. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento do 13º salário, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

III. O empregador estará obrigado a pagar o adiantamento referente ao 13º salário, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

IV. O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

(A) II, III e IV.

(B) I, II e IV.

(C) I e IV.

(D) I e II.

(E) I, III e IV.

Comentários:

A **proposição I** está **correta**, pois o 13º salário é cabível nestas modalidades de extinção contratual (na verdade, ele só não será cabível na demissão com justa causa).



Sobre as hipóteses de cabimento do 13º salário em **extinções contratuais**, vamos lembrar trecho da Lei 4.090/62 que segue abaixo:

Lei 4.090/62, art. 1º, § 3º - A gratificação será proporcional:

I - na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluídos os de safrá [previsto na Lei do Trabalho Rural], ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro; e

II - na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.

(...)

Art. 3º - Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 1º desta Lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão.

Acerca do cabimento do 13º em pedidos de demissão, convém lembrar a Súmula 157:

SUM-157 GRATIFICAÇÃO

A gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, é devida na rescisão contratual de iniciativa do empregado [pedido de demissão].

As **proposições II e IV (corretas)** e **III (incorreta)** encontram fundamento na lei 4.749/65 [dispõe sobre o pagamento do 13º], segundo a qual:

Lei 4.749/65, art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como **adiantamento** da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, **metade** do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º - O empregador **não** estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

§ 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

Gabarito: (B).

70.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados - 2011

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo,

(A) 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas na semana, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas dividido por quatro.

(B) 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas na semana, considerando-se como divisor a média do número de horas efetivamente trabalhadas.

(C) 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.



(D) 60% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas na semana, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas dividido por quatro.

(E) 60% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor a média do número de horas efetivamente trabalhadas.

Comentários:

Vejam a seguinte súmula do TST:

SUM-340 COMMISSIONISTA. HORAS

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.

Geralmente os empregados que realizam atividade externa (como os vendedores) estão dispensados do controle de jornada¹⁰.

O que a Súmula dispõe é que os vendedores sujeitos a controle de horário farão jus ao adicional de horas extraordinárias, sendo o divisor o número de horas efetivamente trabalhadas (para os empregados em geral o divisor é 220).

Gabarito: (C).

Equiparação salarial

71.FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

Jonas e Danilo trabalham para a empresa Brilho Indústria de Confecções Ltda., ambos como analistas de produção. A produtividade e a perfeição técnica de ambos são as mesmas, mas o salário de Jonas é R\$ 4.300,00 e o salário de Danilo é de R\$ 4.000,00. Considerando as regras legais, Danilo terá direito à equiparação salarial com Jonas se o tempo de serviço de Jonas não for superior a

(A) 2 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 4 anos e ambos trabalharem no mesmo estabelecimento.

(B) 2 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 4 anos, ambos trabalharem no mesmo estabelecimento e o empregador tiver quadro de carreira organizado e homologado pelo Ministério do Trabalho.

(C) 2 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 4 anos e ambos trabalharem em estabelecimentos que ficam na mesma região metropolitana.

¹⁰ CLT, art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo [da Jornada de Trabalho]:

I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados.



(D) 4 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 2 anos e ambos trabalharem em estabelecimentos que ficam na mesma região metropolitana.

(E) 4 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 2 anos, ambos trabalharem no mesmo estabelecimento e o empregador não tiver quadro de carreira organizado.

Comentários:

Outra questão clássica da FCC, cobrando os requisitos da equiparação salarial do art. 461 da CLT. Para ser possível a equiparação salarial, a diferença de tempo no emprego não pode ser superior a 4 anos e, na função, não superior a 2 anos:

Art. 461, § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de **tempo de serviço** para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a **diferença de tempo na função** não seja superior a dois anos.

Além disso, só haverá equiparação salarial se ambos os empregados laborarem no **mesmo estabelecimento**, ou seja, necessariamente no mesmo município.

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no **mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

Portanto, a **letra (E)** está correta.

Gabarito (E)

72.FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Francidalva engenheira civil em uma construtora na cidade de SEO Paulo há 4 anos, recebendo um salário mensal de R\$ 12.000,00. Recentemente, ela descobriu que Gideon, outro engenheiro civil da mesma empresa, contratado há 1 ano e que trabalha em Campinas, recebe R\$ 15.000,00, mesmo desempenhando as mesmas atividades, com idêntica produtividade e perfeição técnica. Francidalva decide pleitear equiparação salarial, mas a empresa argumenta que Gideon foi contratado com um salário superior devido a condições de mercado específicas de Campinas, onde há maior demanda por engenheiros civis. Considerando as disposições legais, Francidalva

(A) não tem direito à equiparação salarial porque Gideon trabalha em um município diferente, sendo que condições de mercado regionais podem justificar diferenças salariais entre localidades distintas.

(B) tem direito à equiparação salarial porque Campinas pertence à mesma região metropolitana de São Paulo, e, nesse caso, as condições de mercado não podem ser utilizadas para justificar a diferença salarial.



- (C) não tem direito à equiparação salarial porque a diferença de tempo de serviço na função entre ela e Gideon é superior a dois anos, o que impede a equiparação, independentemente de outras condições.
- (D) não terá direito à equiparação salarial se a empresa possuir plano de cargos e salários devidamente registrados no Ministério do Trabalho.
- (E) tem direito à equiparação salarial porque a diferença salarial não pode ser justificada exclusivamente por condições de mercado regionais diferentes em municípios distintos, sendo evidente a discriminação por motivo de sexo.

Comentários

O gabarito está na **letra (A)**, conforme prevê o Art. 461, Caput, da CLT:

CLT, Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, **no mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

Como os empregados trabalham em cidades diferentes, não há direito à equiparação, pois um dos requisitos é laborar no mesmo estabelecimento empresarial, o que não é o caso, razão pela qual as **letras B e E** estão incorretas.

A **letra C** foi dada como incorreta, aparentemente pela confusão entre o “tempo de serviço” para o mesmo empregador e o “tempo na função” e os respectivos prazos (4 e 2 anos, respectivamente):

Art. 461, § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de **tempo de serviço** para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de **tempo na função** não seja superior a dois anos.

Além disso, o paradigma (Gideon) foi contratado após a empregada que pleiteia a equiparação.

A **letra D** também está incorreta, visto que não exige registro do plano de cargos no Ministério do Trabalho para se obstar a equiparação:

Art. 461, § 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, **dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.**

Gabarito (A)

73.FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

De acordo com o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho acerca do instituto da equiparação salarial,



(A) os empregados comparados, para fazerem jus ao mesmo salário, dentre outros requisitos, devem prestar serviços dentro de um mesmo município, ainda que em estabelecimentos distintos da empresa.

(B) não será possível tal equiparação se os empregados comparados possuírem, dentre outros requisitos, diferença de tempo na função superior a 1 ano.

(C) na hipótese de a empresa possuir plano de cargos e salários, não será possível a obtenção do direito a igual salário entre dois empregados, desde que referido plano preveja obrigatoriamente promoções alternadas por antiguidade e por merecimento.

(D) o quadro organizado de carreira será impeditivo para o direito à equiparação salarial, independentemente de haver ou não registro em órgão público competente, ou homologação pela entidade sindical.

(E) não será possível tal equiparação se os empregados comparados possuírem, dentre outros requisitos, diferença de tempo na empresa superior a 2 anos.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois para ocorrer equiparação salarial os empregados deverão trabalhar no mesmo estabelecimento empresarial.

CLT, Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, **no mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

A **letra (B)** está incorreta, pois para ocorrer a equiparação não pode haver diferença de função superior a dois anos.

CLT, Art. 461. § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de **tempo na função não seja superior a dois anos**.

A **letra (C)** está incorreta, pois não há obrigatoriedade para que o plano de cargos e salários preveja promoções alternadas por antiguidade e por merecimento, é uma faculdade da empresa.

CLT, Art. 461. § 3º No caso do § 2º deste artigo, as promoções **poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade**, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional.

A **letra (D)** está correta, conforme determina o Art. 461, § 2º, da CLT:

CLT, Art. 461. § 2º Os dispositivos deste artigo **não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira** ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e



salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

A **letra (E)** está incorreta, pois para ocorrer a equiparação não pode haver diferença de tempo na empresa superior a quatro anos.

CLT, Art. 461. § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

Gabarito (D)

74.FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Arquimedes entende que faz jus ao mesmo salário de Sócrates, eis que ambos, na sua visão, exercem as mesmas funções na empresa funerária Sono Eterno. Conforme o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, considerando que de fato ambos exercem as mesmas funções, com igualdade de produtividade e perfeição técnica, para que o pleito de Arquimedes tenha sucesso, a diferença de tempo de ambos na (A) função não pode superar 1 ano, independente do tempo de empresa de cada um.

(B) empresa não pode ser superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não pode superar 2 anos.

(C) empresa não pode ser superior a 2 anos, e a diferença de tempo na função não pode superar 1 ano.

(D) função não pode superar 2 anos, independente do tempo de empresa de cada um.

(E) empresa não pode ser superior a 3 anos, e a diferença de tempo na função não pode superar 2 anos.

Comentários:

A diferença de tempo na função não pode superar 2 anos e, no emprego, não poderá superar 4 anos:

CLT, art. 461, § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

Gabarito (B)

75.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo.



I. Regulamento interno da empresa prevendo plano de cargos e salários, desde que depositado junto à Delegacia Regional do Trabalho, é fator impeditivo de equiparação salarial.

II. É passível de multa equivalente até ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social a empresa que discriminar em termos salariais dois trabalhadores por motivo de sexo ou etnia.

III. Para que o empregado possa requerer equiparação salarial com outro trabalhador da mesma empresa, a diferença de tempo de casa de ambos não pode ser superior a 2 anos.

IV. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.

Conforme o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, II e III.

(B) I e III.

(C) II e IV.

(D) II.

(E) IV.

Comentários

O **item I** está incorreto, pois não se exige seu depósito no Ministério do Trabalho. Segundo a CLT, em qualquer caso, a existência do plano de cargos e salários impediria a equiparação:

CLT, art. 461, § 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, **plano de cargos e salários**, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

O **item II** está incorreto. Atualmente, a multa é de **10 vezes o novo salário** do empregado:

CLT, art. 461, § 6º Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto.

§ 7º Sem prejuízo do disposto no § 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o art. 510 desta Consolidação corresponderá a 10 (dez) vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais.



O **item III** está incorreto, uma vez que a diferença de tempo na mesma empresa não pode ser superior a **4 anos**:

CLT, art. 461, § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de **tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos** e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

Por sua vez, o **item IV** está de acordo com a seguinte regra legal:

CLT, art. 461, § 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.

Gabarito (E)

76.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

É possível o reconhecimento da equiparação salarial, de acordo com a CLT, quando

(A) o equiparando e o paradigma têm diferença de tempo de serviço de 1 ano e 8 meses na função; o paradigma foi contratado como empregado há 6 anos; e o equiparando, há 3 anos.

(B) o equiparando e o paradigma são empregados de empresas distintas que compõem o mesmo grupo econômico.

(C) o equiparando é promovido para a vaga do paradigma que deixa a empresa em razão de pedido de demissão.

(D) o empregador tem pessoal organizado em quadro de carreira que é homologado e obedece à alternância de promoção por antiguidade e merecimento.

(E) o paradigma indicado é readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência social.

Comentários:

A **letra (A)** está correta, visto que a **diferença de tempo na função** tem menos de **2 anos** (1ano e 8 meses) e a **diferença de tempo no emprego** é inferior a **4 anos** (é de 3 anos):

CLT, art. 461, § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

A **letra (B)** está incorreta, visto que precisam trabalhar para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento:



CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, **no mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

A **letra (C)** está incorreta. Percebam que, sutilmente, a Banca informa que eles não trabalham contemporaneamente na função. Depois que um empregado pediu demissão, o outro foi chamado a ocupar a vaga, de sorte que não foi atendido um dos requisitos para a equiparação salarial:

CLT, art. 461, § 5º A equiparação salarial só será possível entre **empregados contemporâneos** no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria

A **letra (D)** está incorreta, visto que a existência de quadro de carreira impede a equiparação salarial:

CLT, art. 461, § 2º Os dispositivos deste artigo **não** prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, **dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público**.

A **letra (E)** está incorreta, pois não é possível a equiparação em relação a empregados que estejam em readaptação funcional. Isto é, o parâmetro de salário, o paradigma, não pode estar sob readaptação:

CLT, art. 461, § 4º - O trabalhador **readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental** atestada pelo órgão competente da Previdência Social **não** servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.

Gabarito (A)

77.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Augusta trabalhou na empresa BTI Informática Ltda., na sede de Curitiba, como analista de sistemas sênior, de 20/01/2010 a 31/05/2022. Olívia trabalha na mesma empresa desde 15/05/2000, mas na filial de Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba, tendo sido promovida a analista de sistemas sênior em 12/11/2021, com salário superior em 20% do salário recebido por Augusta. A produtividade e a perfeição técnica de ambas as empregadas são as mesmas. Em decorrência desta situação, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Augusta

(A) não tem direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, tendo em vista que, embora exerçam as mesmas funções, não trabalham no mesmo estabelecimento e Olívia foi promovida, enquanto Augusta é analista de sistemas sênior desde que foi contratada.



(B) não deve receber as diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, tendo em vista que, embora exerçam as mesmas funções e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos, não trabalham no mesmo estabelecimento e o tempo de serviço de Olívia para o empregador é superior a quatro anos.

(C) tem direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, pois exercem as mesmas funções, em estabelecimentos que ficam na mesma região metropolitana.

(D) faz jus às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, pois exercem as mesmas funções, sendo este o único requisito necessário para que se reconheça o direito.

(E) é credora das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, pois preenchidos todos os requisitos legais exigidos para o reconhecimento do direito

Comentários:

Questão que cobrou regras quanto à equiparação salarial.

Indo direto ao ponto, note que Augusta e Olívia trabalham na mesma cidade, mas em **estabelecimentos diferentes**: Augusta na sede, Olívia na filial de Colombo. Tal fato impede qualquer pretensão equiparatória entre elas, visto que a CLT exige, para fins de equiparação, que os empregados trabalhem no mesmo estabelecimento:

CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, **no mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

Assim, a **letra (B)** está correta, e as **letras (C)**, **(D)** e **(E)** estão incorretas.

Quanto à **letra (A)**, repare que o fato de uma ter sido promovida, diferentemente da outra trabalhadora, não impede a equiparação. Se a diferença salarial resultou de uma promoção, mas estão presentes todos os requisitos da equiparação, seria devido o pagamento das diferenças salariais.

Gabarito (B)

78.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Platão e Ísis são empregados da empresa de transportes Roda Roda Gira Mundo. Ambos trabalham no departamento financeiro da empresa, sendo que Ísis recebe salário 30% superior a Platão, que entende ser merecedor do mesmo salário que Ísis, uma vez que exercem idênticas funções. De acordo com previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, Platão deverá receber o mesmo salário que Ísis na hipótese de o trabalho de ambos ser desempenhado com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, sendo que a diferença de tempo de serviço deles na empresa

(A) não pode ser superior a 5 anos e a diferença de tempo na função não superior a 2 anos.

(B) deve ser inferior a 5 anos e a diferença de tempo na função não superior a 3 anos.



(C) e a diferença de tempo na função, ambas, não podem superar 4 anos.

(D) não pode ser superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não superior a 2 anos.

(E) e a diferença de tempo na função, ambas, não podem superar 3 anos.

Comentários:

Questão que cobrou diretamente os requisitos para a equiparação salarial previstos no art. 461 da CLT:

CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja **diferença de tempo de serviço** para o mesmo empregador não seja superior a **quatro anos** e a **diferença de tempo na função não seja superior a dois anos**.

Observem que a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos e, no emprego, a 4 anos, razão pela qual o gabarito está na **letra (D)**.

Gabarito (D)

79.FCC/TRT-PE – Oficial de Justiça – 2018

Considere as afirmativas abaixo a respeito da equiparação salarial.

I. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, ou dentro da mesma região metropolitana, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

II. Para efeito de se aferir trabalho de igual valor, para fins de equiparação salarial, considera-se o feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

III. Não se poderá falar em equiparação salarial quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, devidamente homologado no Ministério do Trabalho.

IV. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e III.

(B) I, II e III.

(C) II e IV.

(D) II, III e IV.

(E) I, III e IV.



Comentários:

A **proposição I**, incorreta, já que, após a reforma trabalhista, exige-se que a equiparação salarial se dê entre empregados que laborem no mesmo estabelecimento (não sendo possível cogitar equiparação entre estabelecimentos diferentes da mesma região metropolitana):

CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, **no mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

A **proposição II**, correta, de acordo com os requisitos para a equiparação salarial previstos no §1º do art. 467 da CLT:

CLT, art. 461, § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

A **proposição III** está incorreta. Após a reforma trabalhista, não mais se exige a homologação do quadro de carreira perante o MTb:

CLT, art. 461, § 2º Os dispositivos deste artigo **não** prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira **ou** adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, **dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público**.

A **proposição IV** estava correta à época da aplicação da prova. Atualmente, no entanto, a multa é de 10 vezes o novo salário do empregado:

CLT, art. 461, § 6º Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto.

§ 7º Sem prejuízo do disposto no § 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o art. 510 desta Consolidação corresponderá a 10 (dez) vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais.

Gabarito (C)

80.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

João ingressou com reclamação trabalhista contra a Empresa B pleiteando equiparação salarial com o paradigma Antonio, alegando que este ganha salário 10% a maior. De acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017,



(A) sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, entre pessoas, entre outros requisitos, cuja diferença do tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

(B) sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, entre pessoas, entre outros requisitos, cuja diferença do tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a dois anos e a diferença de tempo na função não seja superior a quatro anos.

(C) a equiparação salarial prevalecerá mesmo quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

(D) trabalho de igual valor, para fins de equiparação salarial, será o que for feito com, pelo menos, 80% da produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

(E) no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 20% do limite máximo dos benefícios do regime geral da previdência social.

Comentários:

A **letra (A)**, correta, segundo art. 461, *caput* e §1º, da CLT, que prevê os requisitos da equiparação salarial:

CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo **empregador** não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

A **letra (B)**, incorreta, por um detalhe: foram trocados os prazos de tempo na empresa (4 anos) e tempo na função (2 anos).

A **letra (C)** está incorreta, tendo em vista o §2º do art. 461, que obsta o pleito equiparatório nas empresas em que há quadro de pessoal organizado em quadro de carreira ou em que há plano de cargos e salários estabelecido por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva.

A **letra (D)**, incorreta, pois não existe esta mencionada tolerância de 80%.



A **letra (E)** peca ao mencionar o percentual da multa, que, atualmente, é de 10 vezes o novo salário do empregado:

CLT, art. 461, § 6º Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto.

§ 7º Sem prejuízo do disposto no § 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o art. 510 desta Consolidação corresponderá a 10 (dez) vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais.

Gabarito: (A).

81.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Sobre equiparação salarial, está correto o que se afirma em:

(A) João, mecânico de manutenção, admitido em 05/06/2012, ganha R\$ 40,00 por hora; Antonio, mecânico de manutenção, admitido em 05/07/2014, ganha R\$ 30,00 por hora. Considerando que trabalha com a mesma perfeição técnica e com a mesma produtividade que João, Antonio pleiteia equiparação salarial com aquele.

(B) Roberto, eletricista industrial, com salário de R\$ 2.000,00 mensais, após sofrer grave acidente no trabalho, é readaptado e retorna ao trabalho como embalador. Os empregados da seção de embalagem, com salário médio de R\$ 1.300,00, reclamam e pleiteiam a equiparação salarial com Roberto, tomando-o como paradigma.

(C) Colégio Fonte do Saber aceita a equiparação salarial a alguns de seus professores, embora eles estão sujeitos ao plano de cargos e salários, sendo-lhes assegurada promoção por antiguidade ou merecimento, conforme regulamento empresarial adotado.

(D) Porcino, técnico contábil, tem 50 anos de idade e recebe salário mensal de R\$ 1.900,00. Malaquias, também técnico contábil, tem 32 anos de idade, exerce trabalho de igual valor ao de Porcino, mas recebe salário mensal de R\$ 2.200,00 sobre o fundamento de que, por ser mais jovem, tem uma melhor disposição para o trabalho.

(E) Anita, ao ser contratada pela empresa de comércio de produtos alimentícios Paraíso do Norte para trabalhar como vendedora, não teve seu salário estipulado pelo empregador. Mariela trabalha na mesma empresa, na mesma função e recebe salário de R\$ 1.500,00 mensais. Anita tem direito a receber salário igual ao que Mariela recebe.

Comentários:

Alternativa (E) está correta, já que Anita e Mariela exercem a mesma função, para o mesmo empregador e, como não houve estipulação do salário de Anita, esta terá direito à mesma remuneração que Mariela:



CLT, art. 460 - Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, **na mesma empresa**, fizer **serviço equivalente** ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante.

Questão trabalhosa, que exigiu a análise de vários casos hipotéticos, mas não complexa. Vamos a eles!

A **alternativa A** está incorreta, visto que há diferença de tempo de mais de dois anos na função (CLT, art. 461, § 1º).

A **alternativa B** está incorreta, já que o paradigma encontra-se em readaptação funcional (CLT, art. 461, § 4º).

O **item C** está incorreto (CLT, art. 461, § 2º), visto que tal plano de cargos e salários já seria suficiente para obstar a equiparação salarial.

Por fim, a **letra D** está claramente incorreta, já que a idade do empregado não pode ser um critério para diferenciação de salário (CF/88, art. 7º, XXX).

Gabarito: (E).

82.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Sobre equiparação salarial, considere:

I. É viável a equiparação salarial entre reclamante e paradigma que prestam serviços ao mesmo empregador, mas estabelecimentos diversos.

II. A equiparação salarial não é possível quando o desnível salarial decorre de decisão judicial própria que beneficiou o paradigma.

III. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o empregador poderá ser condenado ao pagamento de multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% da sua maior remuneração.

Está correto o que consta APENAS em

(A) II e III.

(B) I e II.

(C) I, II e III.

(D) II.

(E) I e III.

Comentários:

A **assertiva I**, incorreta, pois, além de laborarem para o mesmo empregador, é necessária a coincidência de estabelecimento empresarial:

CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no **mesmo estabelecimento empresarial**, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.



A **assertiva II** está correta, porquanto, após a reforma trabalhista, não se admite a adoção de paradigma que tenha obtido a vantagem em ação judicial própria:

CLT, art. 461, § 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando **vedada** a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.

A **assertiva III** está incorreta. Atualmente, a multa é de **10 vezes o novo salário** do empregado:

CLT, art. 461, § 6º Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto.

§ 7º Sem prejuízo do disposto no § 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o art. 510 desta Consolidação corresponderá a 10 (dez) vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais.

Gabarito: (D).

83.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014 (adaptada)

Como decorrência do princípio constitucional da não discriminação salarial (art. 7º, XXX e XXXI da CF), a garantia da isonomia salarial fundamenta-se na ideia básica de que a todo trabalho de igual valor deve corresponder salário igual. Para caracterização do trabalho de igual valor, gerando o direito à equiparação salarial, é necessário que sejam preenchidos concomitantemente alguns requisitos, entre os quais NÃO se inclui

- (A) trabalho para o mesmo empregador.
- (B) trabalho na mesma localidade.
- (C) trabalho contemporâneo.
- (D) trabalho no mesmo estabelecimento.
- (E) existência de quadro organizado de carreira ou de plano de cargos e salários.

Comentários:

Letra (E) é nosso gabarito, pois traz situações que obstam a equiparação. Vejamos as exigências do art. 461 da CLT abaixo em negrito:

CLT, art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo **empregador** não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na **função** não seja superior a dois anos.



§ 2º Os dispositivos deste artigo **não** prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. (..)

§ 5º A equiparação salarial só será possível entre **empregados contemporâneos** no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria

Gabarito: (E).

84.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2013

Marta, Carla e Isabelle são empregadas do salão de cabelereiro “NBN Ltda.”. Marta e Isabelle foram contratadas em Janeiro de 2007 e Carla em Junho de 2007 para exercerem a função de auxiliar de cabeleireiro. Em Janeiro de 2008, Marta passou a exercer a função de cabelereira tendo sido retificada a sua carteira de trabalho, bem como o seu salário que passou a ser de R\$ 3.500,00. Em Fevereiro de 2009, Carla também passou a exercer as funções de cabelereira, exercendo tarefas exatamente iguais as funções de Marta, com a mesma perfeição técnica, mas a sua carteira de trabalho não foi retificada no tocante a função, apesar do salário de Carla ter alterado para R\$ 2.800,00. Isabelle, somente em Março de 2012 passou a exercer as funções de cabelereira, exercendo também tarefas exatamente iguais as de Marta e Carla e com a mesma perfeição técnica, tendo sido retificada a sua carteira de trabalho, e alterado o seu salário para R\$ 2.500,00. Neste caso, no tocante a equiparação salarial, considerando que o referido salão não possui quadro organizado em carreira,

- (A) somente Isabelle possui o direito a equiparação salarial com Carla.
- (B) Carla e Isabelle possuem direito a equiparação salarial com Marta.
- (C) não há direito a equiparação salarial entre nenhuma das empregadas.
- (D) somente Isabelle possui o direito a equiparação salarial com Marta.
- (E) somente Carla possui direito a equiparação salarial com Marta.

Comentários:

Vejam o quadro abaixo:

	Marta	Carla	Isabelle
Data da contratação	Janeiro de 2007	Junho de 2007	Janeiro de 2007
Função inicial	auxiliar de cabeleireiro	auxiliar de cabeleireiro	auxiliar de cabeleireiro
Data da nova função:	Janeiro de 2008	Fevereiro de 2009	Março de 2012
Nova função:	Cabelereira	Cabelereira, com tarefas exatamente iguais e com a mesma perfeição técnica	Cabelereira, também com tarefas exatamente iguais e mesma perfeição técnica.



Novo salário	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.500,00
<i>Equiparação?</i>	<i>Paradigma</i>	<i>Tem direito à equiparação com Marta.</i>	<i>Não tem direito à equiparação com nenhuma, pois a diferença na nova <u>função</u> é maior de 2 anos (CLT, art. 461, § 1º).</i>

Gabarito: (E).



LISTA DE QUESTÕES

Remuneração e salário

1. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Considere:

I. diárias para viagem pagas com habitualidade.

II. prêmio pago eventualmente.

III. diárias para viagem pagas eventualmente.

IV. ajuda de custo paga com habitualidade.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, NÃO integram a remuneração do empregado, NÃO se incorporam ao contrato de trabalho e NÃO constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário as verbas indicadas em

(A) II e III, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

A empresa Conhecimento Ltda. concede como utilidade para seus empregados educação em estabelecimento de ensino de terceiros. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, esta utilidade

(A) não será considerada como salário, compreendendo somente os valores relativos à mensalidade e/ou anuidade.

(B) somente será considerada como salário se a utilidade ultrapassar 15% do valor total do salário bruto do empregado.

(C) não será considerada como salário, compreendendo somente os valores relativos à matrícula, mensalidade e/ou anuidade.

(D) será considerada como salário, independentemente do valor da utilidade, por expressa disposição legal neste sentido.

(E) não será considerada como salário, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático.

3. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025



Visando à composição de benefícios a serem concedidos a um novo empregado que será contratado pela empresa Sanus Serviços Médicos Ltda., o departamento de recursos humanos tem preocupação sobre a caracterização de eventual utilidade como salário e, com base na legislação e no entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), constata que

- (A) o veículo que seja utilizado pelo empregado para a realização do trabalho e também para atividades particulares não tem natureza salarial.
- (B) a assistência médica, hospitalar e odontológica, se prestada diretamente, tem natureza salarial.
- (C) o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno somente não tem natureza salarial se o percurso não for servido por transporte público.
- (D) o pagamento da matrícula e da mensalidade de um curso de especialização para o empregado não tem natureza salarial, mas o pagamento de despesas com livros e material didático será considerado como salário.
- (E) o reembolso de despesas com medicamentos tem natureza salarial.

4. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Como gerente de produção da Vita Sana Indústria Farmacêutica S.A., Ronaldo recebe, além do salário, gratificação de função equivalente a 40% do valor do salário, gratificação por tempo de serviço, prêmio produtividade, ajuda de custo e auxílio alimentação pago em dinheiro. Considerando todos os valores recebidos por Ronaldo, integram o seu salário:

- (A) a gratificação de função, a gratificação por tempo de serviço e o prêmio produtividade.
- (B) a ajuda de custo e o auxílio alimentação.
- (C) a gratificação de função e o auxílio alimentação.
- (D) o prêmio produtividade, a ajuda de custo e o auxílio alimentação.
- (E) a gratificação de função, o prêmio produtividade e a ajuda de custo.

5. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Neusa foi contratada em 02/01/2025 e foi dispensada sem justa causa por seu empregador em 14/03/2025. Considerando que, no momento da dispensa, o valor do salário de Neusa era de R\$ 3.600,00, de acordo com as disposições legais que regem o 13º salário, ela

- (A) tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional no valor de R\$ 900,00.
- (B) tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional no valor de R\$ 1.800,00.
- (C) tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional no valor de R\$ 600,00.



(D) não tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional, tendo em vista que não completou 6 meses de trabalho no ano respectivo.

(E) não tem direito de receber, juntamente com as demais verbas rescisórias, 13º salário proporcional, pois não tinha completado ainda um ano de serviço.

6. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

De acordo com a jurisprudência predominante do Tribunal Superior do Trabalho, o valor do repouso semanal remunerado majorado em decorrência da integração das horas extras habituais,

(A) deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, apenas na hipótese de o empregado perceber adicional de periculosidade, tendo em vista a situação gravosa a que se expõe o empregado.

(B) não deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, configurando bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(C) deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, apenas das férias e da gratificação natalina, excluindo-se aviso prévio e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(D) não deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, configurando bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina e do aviso prévio cabendo apenas em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(E) deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, não configurando bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

7. FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

A empresa Matte Indústria de Bebidas Ltda. passou a adotar uma política de remuneração diferente, com pagamento de gratificação por tempo de serviço (biênios) e de prêmios por produtividade, e a concessão dos seguintes benefícios: auxílio-alimentação pago em dinheiro, seguro de vida e de acidentes pessoais, assistência médica e pagamento de mensalidade de academia de ginástica. São considerados salário, constituindo base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários:

(A) auxílio-alimentação pago em dinheiro e mensalidade de academia de ginástica.

(B) gratificação por tempo de serviço (biênios) e auxílio-alimentação pago em dinheiro.

(C) somente a mensalidade de academia de ginástica.

(D) gratificação por tempo de serviço (biênios) e prêmios de produtividade.

(E) prêmios de produtividade, auxílio-alimentação pago em dinheiro e mensalidade de academia de ginástica.



8. FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Amanda foi contratada como empregada por uma empresa multinacional para trabalhar como Diretora Financeira. O trabalho poderia ser desenvolvido de forma remota, não sendo necessário seu comparecimento diário à empresa. A proposta financeira oferecida garantia: o pagamento de salário mensal, o aluguel de uma residência em condomínio fechado próximo à sede da empresa, a concessão de um veículo de luxo sem custos de manutenção, seguro e combustível, o pagamento de escola particular para seus filhos, a assistência médica e a previdência privada. Diante do caso concreto, o

- (A) pagamento de escola tem natureza salarial, mas não incide no cálculo das férias, 13º salário e FGTS.
- (B) custeio da locação não tem natureza salarial porque é necessário para o exercício das atividades.
- (C) pagamento de escola, de assistência médica e de previdência privada têm natureza salarial, salvo previsão contratual em sentido contrário.
- (D) veículo concedido à empregada não se caracteriza como salário in natura, ainda que seja utilizado em atividades particulares.
- (E) valor do aluguel e a concessão de veículo têm natureza salarial

9. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Constitui regra aplicável aos salários a

- (A) penhorabilidade, mas apenas em caso de dívida contraída pelo empregado.
- (B) alterabilidade por ato unilateral do empregador, desde que não prejudicial ao empregado.
- (C) irredutibilidade, salvo negociação coletiva.
- (D) submissão a quaisquer descontos, desde que previamente autorizados pelo empregado.
- (E) admissibilidade do salário complessivo.

10.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Acerca do salário e remuneração, de acordo com a legislação vigente e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho (TST),

- (A) terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.
- (B) para os trabalhadores urbanos, a habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 20% e 25% do salário-mínimo.



(C) as gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo apenas para as parcelas de 13º salário, adicional noturno e horas extras.

(D) consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens ou serviços, a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo vedada a sua concessão em dinheiro.

(E) o pagamento do salário, dependendo de qual seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, inclusive no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.

11.FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

Jonas é auxiliar de produção na Metalúrgica Sincera S/A, e suas férias foram agendadas para serem gozadas em março. Ocorre que dois dias antes de sair de férias, requereu ao seu empregador o adiantamento de seu 13º salário. Tendo em vista que, além do salário em dinheiro, Jonas também recebe sua remuneração em utilidades, no tocante ao seu 13º salário é correto o que se afirma em:

(A) Jonas terá direito ao adiantamento de seu 13º salário juntamente com suas férias, por ter requerido no período de dois dias que antecedeu seu gozo, bem como para seu cálculo serão computados tanto o salário em dinheiro, quanto as utilidades recebidas.

(B) Jonas terá direito ao adiantamento de seu 13º salário juntamente com suas férias, por ter requerido no período de dois dias que antecedeu seu gozo, mas, para cálculo da sua remuneração, somente será computado o valor em dinheiro, não fazendo jus às utilidades recebidas.

(C) Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas será computado para fixação da respectiva gratificação natalina, não tendo direito Jonas ao adiantamento em suas férias, pois é do empregador a prerrogativa de antecipar tal pagamento.

(D) Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas será computado para fixação da respectiva gratificação natalina, não tendo direito Jonas ao adiantamento em suas férias, pois o mesmo deveria ter sido requerido até janeiro do ano correspondente.

(E) Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas será computado para fixação da respectiva gratificação natalina, tendo direito Jonas ao adiantamento da mesma em suas férias, pois sempre que o empregado o requerer, sem limite temporal, o empregador deverá adiantá-la.

12.FCC/TRT15 – Analista – Área Administrativa - 2018

Sobre salário e remuneração,



- (A) consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
- (B) as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo e diárias para viagem, limitadas a cinquenta por cento da remuneração mensal, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.
- (C) prêmios são as liberalidades concedidas em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, pelo empregador, em razão de seu poder potestativo, ao empregado ou a grupo de empregados, independentemente do exercício de suas atividades.
- (D) as importâncias pagas a título de auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário, salvo se habituais.
- (E) o pagamento do salário e comissões, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês.

13.FCC/TRT-PE – Analista – Área Judiciária – 2018

José Henrique, vendedor de uma fábrica de geladeiras e outros eletrodomésticos do Paraná, foi transferido em 01 de fevereiro de 2018 para trabalhar na mais nova filial da fábrica em Cabo de Santo Agostinho, mudando-se com a família e passando a viver naquele Município. Além de seu salário fixo, recebeu ao final do mês de fevereiro comissão pelas vendas realizadas, ajuda de custo no valor correspondente a 40% da sua remuneração mensal e prêmio do dia do "representante de eletrodomésticos" (paga todo ano no mês de fevereiro). Possui plano de saúde médico e odontológico e um curso de inglês totalmente pagos pela empresa. O empregado foi reclamar com seu gerente o não pagamento do adicional de transferência. Nesse caso, têm natureza salarial as comissões,

- (A) a ajuda de custo e o prêmio do dia do "representante de eletrodomésticos"; o plano de saúde e o curso de inglês caracterizam salário utilidade; o empregado tem direito ao adicional de transferência.
- (B) a ajuda de custo e o prêmio do dia do "representante de eletrodomésticos"; o plano de saúde e o curso de inglês não caracterizam salário utilidade; o empregado tem direito ao adicional de transferência.
- (C) o que não ocorre com a ajuda de custo e com o prêmio; o plano de saúde e o curso de inglês não caracterizam salário utilidade; o empregado não tem direito ao adicional de transferência.
- (D) e a ajuda de custo, o que não ocorre com o prêmio; o plano de saúde e o curso de inglês caracterizam salário utilidade; o empregado não tem direito ao adicional de transferência.
- (E) e o prêmio, o que não ocorre com a ajuda de custo; o plano de saúde e o curso de inglês não caracterizam salário utilidade; o empregado tem direito ao adicional de transferência.



14.FCC/TRT-RN – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Dorival trabalha para empresa Excellence Tecnologia, exercendo as funções de desenvolvedor de sistemas. Como contraprestação pelos serviços recebe salário fixo mensal. O empregador concede a Dorival assistência médica, reembolso de despesas com medicamentos e seguro de vida e acidentes pessoais. Visando melhorar a produtividade da empresa, o empregador instituiu um programa de premiação por desempenho, o que vem sendo recebido mensalmente por Dorival há mais de seis meses.

Considerando a Lei no 13.467/2017,

- (A) os benefícios não têm natureza salarial e o prêmio por desempenho, em razão da habitualidade, integra o salário de Dorival, para todos os efeitos legais.
- (B) a assistência médica e o seguro de vida e acidentes pessoais não têm natureza salarial, mas o reembolso de medicamentos, por ausência de previsão legal, é considerado salário. O prêmio por desempenho, em razão da habitualidade no pagamento, integra o salário de Dorival para todos os efeitos legais.
- (C) a assistência médica e o seguro de vida e acidentes pessoais não têm natureza salarial, mas o reembolso de medicamentos, por ausência de previsão legal, é considerado salário. O prêmio por desempenho, mesmo pago com habitualidade, não integra o salário de Dorival para qualquer efeito.
- (D) os benefícios não têm natureza salarial e o prêmio por desempenho, mesmo pago com habitualidade, não integra o salário de Dorival para efeitos trabalhistas, mas é base de cálculo para a contribuição previdenciária incidente.
- (E) os benefícios não têm natureza salarial e o prêmio por desempenho, mesmo pago com habitualidade, não integra a remuneração de Dorival, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

15.FCC/TRT-RN – Técnico Administrativo - 2017

Considerando a Lei nº 13.467/2017, NÃO integram a remuneração do empregado, não se incorporando ao contrato de trabalho e não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista, EXCETO

- (A) o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro.
- (B) as gratificações legais.
- (C) as diárias para viagem.
- (D) os prêmios.
- (E) a ajuda de custo.

16.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017



Entre as diversas verbas que podem ser pagas pelo empregador ao empregado, integram o salário do empregado:

- (A) as gratificações legais.
- (B) as diárias para viagem.
- (C) os prêmios.
- (D) os abonos.
- (E) a ajuda de custo.

17.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Administrativa - 2017

Antonio é empregado da Empresa X e, em determinado mês, recebeu diárias para viagem no importe de 70% do seu salário. De acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017,

- (A) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a regra é que metade do valor recebido terá natureza salarial, logo 35%, no caso.
- (B) somente o que ultrapassar 50% do salário terá natureza salarial, logo, 20%, no caso.
- (C) tendo em vista que ultrapassou 50% do salário, a integralidade da diária para viagem terá natureza salarial.
- (D) as diárias para viagem, ainda que habituais não integram a remuneração do empregado, não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
- (E) as diárias para viagem sempre integram a remuneração do empregado, servindo de base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários.
- (E) III e V.

18.CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Empregado vendedor, sujeito a controle de horário e remunerado apenas com comissões sobre as vendas realizadas, ajuizou reclamação requerendo o pagamento de adicional de horas extras em razão do aumento da sua jornada nos últimos dois anos de trabalho. Nessa situação,

- A) o empregado terá direito ao recebimento do adicional de horas extras, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor-hora mensal utilizando-se o divisor duzentas e vinte horas trabalhadas.
- B) o empregado não terá direito ao recebimento do adicional de horas extras por ser comissionista puro, modalidade incompatível com o recebimento do benefício pleiteado.
- C) o empregado terá direito ao recebimento do adicional de horas extras, cujo valor será calculado sobre o valor-hora das comissões do mês, utilizando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.
- D) a remuneração por comissões torna benéfico o trabalho em horas extras, constituindo bis in idem o recebimento do adicional de horas extras nessa modalidade de remuneração.

19.CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017



As gorjetas pagas a garçons, de forma espontânea, pelos clientes de um restaurante

- A) não integram a remuneração do empregado, mas servem como base de cálculo para o pagamento de horas extras.
- B) integram a remuneração do empregado e servem como base de cálculo para o pagamento de aviso prévio e de adicional noturno.
- C) integram a remuneração do empregado.
- D) integram a remuneração do empregado somente quando constam explicitamente na nota de serviço.

20.FCC/TRT24 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2017

A empresa Asas Indomáveis S/A contratou o Benício como instrutor regional de aviação. Ajustou um valor a ser pago em dinheiro, além de prestações mensais in natura. Nesse sentido, serão compreendidas no salário para todos os efeitos legais, aquelas fornecidas a título de

- (A) uniformes utilizados no local de trabalho, para a prestação dos serviços.
- (B) aluguel de apartamento de moradia do trabalhador, cujo valor corresponde a 20% do salário contratual.
- (C) seguros de vida e de acidentes pessoais.
- (D) automóvel destinado ao deslocamento do trabalhador para o trabalho e retorno.
- (E) assistência odontológica, prestada mediante seguro-saúde.

21.FCC/TRT11 – Oficial de Justiça Avaliador – 2017

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,

- (A) não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (B) têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (C) não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (D) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (E) têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele for utilizado pelo empregado também em atividades particulares e, exceto se, no caso da habitação, ela for utilizada para hospedar familiares residentes em outro estado.

22.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017 (adaptada)



Laura, Camila, Thiago e Diva são empregados da empresa ACA Ltda. Todos recebem diárias de viagem, sendo que Laura recebe diária de viagem na proporção de 60% de seu salário, Camila na proporção de 35% de seu salário, Thiago na proporção de 40% de seu salário e Diva na proporção de 55% de seu salário. Nestes casos, de acordo com a CLT,

- (A) apenas as diárias de viagem de Laura e Diva integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.
- (B) as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.
- (C) nenhuma das diárias de viagem integram o salário.
- (D) apenas as diárias de viagem de Laura, Thiago e Diva integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens.
- (E) as diárias de viagem de todos os empregados integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, inclusive, quando terminarem as viagens, tratando-se de direito adquirido.

23.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

Carlos é empregado da empresa DCD Ltda. Ele recebe adicional de periculosidade em razão da atividade desenvolvida na empresa. Exatamente em razão desta atividade Carlos também é remunerado pelas horas que permanece de sobreaviso em sua residência, porém, na remuneração destas horas de sobreaviso a empresa paga sem a integração do adicional de periculosidade.

Neste caso, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, a empresa empregadora efetua o pagamento de forma

- (A) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam dez horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.
- (B) incorreta uma vez que a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso é sempre devido, em razão da atividade desenvolvida pelo empregado.
- (C) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam quinze horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.
- (D) correta uma vez que Carlos não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.
- (E) incorreta se as horas de sobreaviso ultrapassam vinte horas durante um mês, uma vez que, somente neste caso, haverá integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso.

24.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2017

Considere as seguintes situações hipotéticas: Marta é empregada vendedora comissionista da loja X situada no interior do Shopping Y. Sua irmã, Gabriela, é vendedora comissionista praticista da



fábrica de remédios Z. Nestes casos, de acordo com o entendimento Sumulado do TST, é devida a remuneração do repouso semanal

(A) e dos dias feriados apenas para Marta.

(B) e dos dias feriados apenas para Gabriela.

(C) para Marta e Gabriela e dos dias feriados apenas para Marta.

(D) para Marta e Gabriela, sendo que os feriados não são remunerados, tendo em vista que já recebem comissões pelas vendas efetuadas nestes dias.

(E) e dos dias feriados para Marta e Gabriela.

25.FCC/TRT23 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

De acordo com o artigo 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho “a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de oito horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite”. Segundo entendimento Sumulado do TST, para estes empregados quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, para o cálculo do valor do salário-hora aplica-se o divisor

(A) 200.

(B) 220.

(C) 176.

(D) 160.

(E) 170.

26.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

No que se refere ao 13.º salário, assinale a opção correta.

(A) Havendo rescisão do contrato de trabalho, independentemente da causa, caberá ao empregado percepção do 13.º salário, em valor proporcional ao tempo total de serviço do trabalhador.

(B) O 13.º salário deve ser pago até o último dia útil do mês de dezembro de cada ano.

(C) Caso resolva adiantar o pagamento do 13.º salário, o empregador deve realizar o pagamento a todos os empregados no mesmo vencimento.

(D) O 13.º salário deve ser pago em única parcela.

(E) Para a apuração do 13.º salário, utiliza-se como base o mês de serviço, sendo a fração de quinze dias ou mais considerada mês integral.

27.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2016

Considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho acerca do salário mínimo, assinale a opção correta.



- (A) O empregado doméstico pode receber remuneração trabalhista inferior ao salário mínimo quando lhe forem supridas diretamente pelo empregador necessidades normais de alimentação, habitação, higiene e transporte.
- (B) Presume-se válido o contrato de trabalho que estipule remuneração inferior a um salário mínimo.
- (C) Embora o pagamento de salário inferior ao mínimo estipulado em lei não resulte aplicação de sanções ao empregador, estará ele sujeito à reclamação trabalhista pelo empregado.
- (D) Dada a definição de salário mínimo em contrato de trabalho, afasta-se a possibilidade de distinção de remuneração em razão do sexo.
- (E) Em se tratando de ajustamento de salário por empreitada, pode a remuneração diária do trabalhador, ao final do serviço, ser proporcionalmente inferior à do salário mínimo diário.

28.FCC/TRT14 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2016 (adaptada)

Um dos aspectos mais importantes de uma relação de emprego é a contraprestação remuneratória em razão da prestação dos serviços pelo empregado. Conforme regras contidas na Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) as gorjetas dadas espontaneamente pelo cliente ao empregado não estão compreendidas na respectiva remuneração desse trabalhador.
- (B) não se incluem no salário as ajudas de custo e as diárias para viagem, seja qual for o seu valor.
- (C) o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, incluindo as comissões e percentagens.
- (D) serão consideradas como salário as utilidades concedidas pelo empregador com assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro saúde.
- (E) na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado não terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante.

29.FCC/TRT23 – Oficial Justiça Avaliador - 2016

Em relação aos descontos nos salários dos empregados,

- (A) Gabriel, empregado administrativo da empresa Indústria Confiança Ltda., ingressa na área industrial para dar algumas informações de trabalho ao encarregado da produção e, ao apoiar-se em uma determinada máquina aciona um dispositivo de travamento que para abruptamente o funcionamento do equipamento, causando o rompimento de uma correia, com inegável prejuízo ao empregador. Diante das circunstâncias do ocorrido e do inegável descuido de Gabriel, os prejuízos causados podem ser descontados de seu salário, independentemente de qualquer formalidade.
- (B) para ser contratado, Mauro teve que assinar documento autorizando o desconto mensal em seu salário de valores para pagamento de apólice de seguro de vida em grupo e de parcela a ser



depositada em plano de previdência privada mantido pelo empregador. Tais descontos são válidos pois, apesar da imposição feita pelo empregador no momento da contratação, geram inegáveis benefícios e proteção ao empregado e à sua família.

(C) é nula cláusula de convenção coletiva de trabalho firmada por sindicato dos empregados de postos de gasolina estabelecendo recomendações aos frentistas para recebimento de cheques, não sendo possível, como consequência, o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar as referidas recomendações.

(D) é válido o desconto no salário de empregado correspondente à contribuição confederativa prevista em cláusula de convenção coletiva de trabalho, tendo em vista os inegáveis benefícios que, em decorrência da atuação do sindicato, são gerados a todos os empregados da categoria, sindicalizados ou não.

(E) é vedado a empregador que mantém armazém destinado a proporcionar aos seus empregados prestações in natura proibir que os mesmos tenham acesso aos referidos bens em outros estabelecimentos comerciais, salvo no caso de tal acesso não ser possível em razão da distância, caso em que, porém, o empregador deve assegurar que as mercadorias sejam vendidas a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados.

30.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2016

Sobre a gratificação de Natal,

(A) deve ser paga em duas parcelas, a primeira juntamente com as férias do empregado e a segunda até o dia 20 de dezembro.

(B) pode ser paga em uma única parcela, desde que o trabalhador assim o requeira e o pagamento seja realizado até o dia 20 de dezembro.

(C) a primeira parcela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, a critério do empregador, salvo se o empregado, até o mês de janeiro, solicitar que esta parcela coincida com suas férias.

(D) sendo solicitado pelo trabalhador até o mês de janeiro, a segunda parcela deve ser paga juntamente com a remuneração das férias, desde que estas já tenham sido programadas.

(E) o empregador pode definir a época da primeira parcela, desde que entre os meses de fevereiro e novembro, devendo o pagamento ser feito a todos os empregados na mesma data.

31.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2015

Xisto, Justo e Tiago prestam serviços para a Empresa X Ltda., sendo o primeiro empregado mensalista, o segundo diarista e o terceiro empregado quinzenalista. O descanso semanal remunerado já está incluído, sem que haja acréscimo na remuneração do seu repouso semanal para

(A) Xisto, apenas.

(B) Xisto, Justo e Tiago.



- (C) Justo e Tiago, apenas.
- (D) Xisto e Tiago, apenas.
- (E) Tiago, apenas.

32.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015 (adaptada)

No tocante ao salário e remuneração, é INCORRETO, afirmar:

- (A) Não é considerado salário-utilidade o vestuário e os equipamentos fornecidos ao empregado e utilizado no local de trabalho para a prestação do serviço.
- (B) As comissões, percentagens e gratificações legais integram a remuneração do empregado.
- (C) Em caso de dano causado pelo empregado por culpa, o desconto salarial será lícito independentemente da anuência do empregado.
- (D) Quando o pagamento for estipulado por mês, este deverá ser efetuado até o 5o dia útil subsequente ao vencido.
- (E) O pagamento de salário efetuado em moeda estrangeira, mesmo que acordado entre as partes, é considerado como não feito.

33.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Sobre o salário mínimo, considere:

- I. O salário mínimo, fixado em lei, é nacionalmente unificado, e deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas o trabalhador e de sua família exclusivamente com moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, transporte e previdência social, com efetivação de dignidade humana.
- II. A proibição de vinculação do salário mínimo para qualquer fim não impede a sua utilização como índice de correção de contratos.
- III. O piso salarial é fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou em sentença normativa, constituindo um valor mínimo de salário que pode ser pago a trabalhador integrante de categoria profissional.
- IV. Visando a manutenção do seu poder aquisitivo, o salário mínimo deve ter reajustes periódicos.
- V. Salário profissional, fixado por norma coletiva, corresponde ao valor mínimo de salário que pode ser pago aos integrantes de determinada categoria profissional diferenciada, em razão das peculiaridades do trabalho que executam e das condições de vida singulares a que estão submetidos.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, II e IV.
- (C) III, IV e V.



(D) IV.

(E) V.

34.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Considerando as regras legais sobre remuneração e sobre 13º salário, é correto afirmar:

(A) Sendo parte da remuneração do empregado paga em utilidades, o valor da quantia efetivamente descontada e correspondente a essas, será computado para fixação da gratificação natalina.

(B) Para os que recebem salário variável, o valor da parcela da gratificação natalina paga em 20 de dezembro, descontada a antecipação, é igual à média dos salários de novembro/ano anterior a novembro/ano referência.

(C) Empregado que recebe a título de salário R\$ 1.600,00 mensais, acrescido de R\$ 950,00 como diárias para viagem, faz jus à gratificação natalina, segundo o salário de R\$ 2.550,00.

(D) As gorjetas dadas pelos clientes, devido à sua espontaneidade, não integrando a remuneração do empregado, são irrelevantes para o pagamento da gratificação natalina.

(E) O empregado que teve adiantado metade do 13º salário com as férias, no mês de fevereiro, se dispensado por justa causa em 15 de maio, deverá receber integralmente suas verbas rescisórias.

35.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Sobre regras de proteção ao salário, considere:

I. É vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário.

II. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho e qualquer que seja a forma e o meio de fixação do mesmo, não deve ser estipulado por período superior a um mês.

III. O pagamento de salário em moeda estrangeira somente é válido quando o empregador assegura ao trabalhador as variações cambiais da moeda.

IV. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, desde que esta tenha sido indicada pelo empregado no momento da celebração do contrato de trabalho e o estabelecimento bancário seja próximo ao local de trabalho.

V. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e V.

(B) II e III.



- (C) I e III.
- (D) II e IV.
- (E) IV e V.

36.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal - 2015

Em relação às parcelas que compõem a remuneração e o salário,

- (A) o transporte concedido pelo empregador para o deslocamento do empregado de sua residência ao trabalho, e vice-versa, não configura salário utilidade, ainda quando haja transporte público servindo o mesmo percurso.
- (B) a habitação concedida pelo empregador como condição necessária para a execução do contrato detém natureza salarial, sendo que o valor correspondente, para os fins reflexos devidos, não pode ser arbitrado em montante superior a 25% do salário contratual do empregado.
- (C) as comissões vinculadas a transações firmadas em prestações sucessivas, exigíveis apenas após o pagamento de cada uma das parcelas convencionadas, integram a remuneração do empregado, não gerando qualquer repercussão sobre férias e gratificações natalinas.
- (D) os valores gastos com a educação do empregado, excepcionados os relativos a livros e outros materiais didáticos, integram o salário do empregado para todos os efeitos legais.
- (E) as gorjetas, espontaneamente concedidas pelos clientes ou cobradas aos clientes como adicional nas contas, a qualquer título, e destinadas à distribuição aos empregados, integram o salário do empregado, devendo ser consideradas para o cálculo das horas extras eventualmente prestadas.

37.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015 (adaptada)

É parcela que repercute no cálculo das férias acrescidas de 1/3 do empregado:

- (A) abono e rendimento do PIS/PASEP.
- (B) salário-família pago no valor previsto em lei.
- (C) adicional de horas extras recebidas habitualmente.
- (D) participação nos lucros ou resultados.
- (E) diárias para viagem.

38.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Gustavo trabalha como representante de vendas do Laboratório "B". Além do seu salário fixo mensal, recebe uma porcentagem pelas vendas feitas, além de diárias de viagem. Utiliza carro da empresa para realizar as viagens de trabalho, veículo este que utiliza também aos finais de semana e nas férias. Em relação a tais verbas e benefícios,

- (A) as porcentagens e as diárias para viagem têm natureza salarial.



(B) as porcentagens, as diárias para viagem e o valor correspondente ao benefício do carro (salário utilidade) têm natureza salarial.

(C) o carro não constitui salário utilidade, tendo em vista que é ferramenta de trabalho, apesar de também ser utilizado para fins particulares.

(D) as diárias para viagem têm natureza salarial.

(E) as diárias para viagem somente poderiam ser consideradas salário se pagas em valores variáveis, de acordo com as viagens efetivamente realizadas.

39.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2015

Dalia prestou serviços suplementares com habitualidade para sua empregadora, a empresa X, durante 15 meses consecutivos. Conforme jurisprudência sumulada do TST, neste caso, a supressão parcial pelo empregador deste serviço suplementar

(A) não assegura a Dalia qualquer direito a indenização uma vez que a supressão foi parcial e não total.

(B) não assegura a Dalia qualquer direito a indenização uma vez que se trata de serviço suplementar.

(C) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas parcialmente.

(D) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de dois meses das horas suprimidas parcialmente.

(E) assegura a Dalia o direito a indenização correspondente ao valor de seu último salário.

40.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2015 (adaptada)

No tocante ao salário-utilidade, conforme Consolidação das Leis do Trabalho e jurisprudência do TST, considere:

I. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.

II. Não é considerado como salário o valor correspondente ao vale-cultura.

III. São considerados como salário os seguros de vida e de acidentes pessoais, bem como a previdência privada.

IV. O vale para refeição, o qual não é fornecido em dinheiro, não tem caráter salarial.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) II, III e IV.

(B) II e III.

(C) I, II e IV.



- (D) I e II.
- (E) III e IV.

41.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2015

Considere:

- I. Adicional noturno.
- II. Horas-extras.
- III. Repouso Semanal Remunerado.

Conforme súmula do TST, as gorjetas oferecidas espontaneamente pelos clientes, NÃO servem de base de cálculo para as verbas indicadas em

- (A) II e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.
- (E) III, apenas.

42.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2014 (adaptada)

A empresa Vista Alegre Comércio de Alimentos Ltda. pretende conceder alguns benefícios aos seus empregados. Entre as utilidades cogitadas pela empresa para fornecimento aos empregados, são consideradas como salário:

- (A) gratificações legais.
- (B) equipamentos fornecidos aos empregados para a prestação de serviços e utilizados no local de trabalho.
- (C) seguros de vida e de acidentes pessoais.
- (D) valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático para a educação do empregado.
- (E) auxílio-alimentação concedido ao empregado.

43.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014

Jussara é empregada da empresa X exercendo o cargo de vendedora externa de produtos, visitando todos os dias diversos clientes, em suas residências, escritórios e consultórios. Para o desempenho de suas atividades, Jussara utiliza-se de um veículo fornecido pelo empregador.

Considerando que Jussara, além de utilizar-se do veículo para a realização de seu trabalho também o faz em atividades particulares, neste caso, o veículo fornecido

- (A) possui natureza salarial, incorporando-se na sua remuneração apenas para alguns efeitos.



- (B) possui natureza salarial, incorporando-se na sua remuneração para todos os efeitos.
- (C) não tem natureza salarial.
- (D) somente não terá natureza salarial se a empresa fornecer o combustível como ajuda de custo.
- (E) somente terá natureza salarial se utilizado com habitualidade e exclusivamente pela empregada.

44.FCC/TRT16 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2014

Considere os seguintes itens:

- I. Gratificações.
- II. Prêmios.
- III. Participações nos lucros da empresa.

Para o cálculo do adicional de periculosidade

- (A) incidem as verbas indicadas apenas em II e III.
- (B) incidem as verbas indicadas em I, II e III.
- (C) incidem as verbas indicadas apenas em I e II.
- (D) não incidem as verbas indicadas apenas em I e II.
- (E) não incidem as verbas indicadas em I, II e III.

45.FCC/TRT16 – Oficial de Justiça Avaliador - 2014

A empresa "A" concede aos seus empregados transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, tendo em vista que o percurso não é servido por transporte público. A empresa "B" concede aos seus empregados, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, mesmo sendo o percurso servido por transporte público. A empresa "C" fornece seguro de vida para seus empregados e a empresa "D" assistência médica mediante seguro-saúde. Nestes casos, não possuem natureza salarial as utilidades concedidas pelas empresas

- (A) A, C e D, apenas.
- (B) A, B, C e D.
- (C) B, C e D, apenas.
- (D) A e C, apenas.
- (E) B e D, apenas.

46.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2014 (adaptada)

De acordo com previsão legal, NÃO integram o salário do empregado

- (A) comissões.
- (B) percentagens.



(C) diárias para viagem, ainda que habituais.

(D) gratificações legais.

47.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2014

Em relação ao 13º salário (ou gratificação de Natal), considere:

I. Na extinção dos contratos a prazo, exceto os de safra, a gratificação será proporcional, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro.

II. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 14 dias de trabalho será havida como mês integral.

III. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

IV. Sobre a gratificação não são devidas contribuições ao Instituto Nacional de Previdência Social.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) III.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) III e IV.

(E) II.

48.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2014

Perderá a remuneração do dia do repouso semanal o trabalhador que, sem motivo justificado, ou em virtude de punição disciplinar, não tiver trabalhado durante toda a semana, cumprido integralmente o seu horário de trabalho.

Nesse sentido,

(A) para os efeitos do pagamento da remuneração, entende-se como semana o período de segunda-feira ao sábado, anterior ao domingo correspondente ao dia do descanso.

(B) prejudicarão a frequência exigida as ausências decorrentes de férias.

(C) nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a frequência exigida corresponderá ao número de dias em que houver trabalho.

(D) considera-se como falta justificada, mantendo-se o direito à remuneração do dia do descanso semanal, a ausência do empregado até cinco dias consecutivos em virtude de seu casamento.



(E) a remuneração do repouso semanal corresponderá, para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de serviço, não computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas.

49.FCC/TRT5 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013 (adaptada)

O salário é a contraprestação que remunera os serviços prestados pelo empregado ao empregador, sendo INCORRETO afirmar a seu respeito que

- (A) o menor de 18 anos poderá firmar recibo de pagamento de salários sem a assistência dos pais ou representantes legais.
- (B) o pagamento do salário, comissão, percentagens e gratificações, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês.
- (C) o pagamento salarial estipulado por mês deverá ocorrer, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.
- (D) a prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do país, considerando-se como não realizado se for pago em outra moeda.
- (E) não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem.

50.FCC/TRF5 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Considera-se salário a contraprestação paga pelo empregador ao trabalhador em razão dos serviços prestados, podendo ser paga uma parte em dinheiro e outra em prestações in natura. Conforme previsto em lei, serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

- (A) vestuários e uniformes utilizados no local de trabalho para prestação dos serviços.
- (B) matrícula e mensalidade de faculdade cursada pelo empregado.
- (C) assistência médica e odontológica mediante seguro de saúde.
- (D) seguro de vida e de acidentes pessoais.
- (E) aluguel de casa utilizada pelo empregado como vantagem pela prestação dos serviços.

51.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Uma das regras de proteção ao salário é o controle dos descontos. De acordo com o entendimento sumulado pelo TST:

- (A) Ao empregador é vedado efetuar descontos no salário do empregado, salvo se este autorizar.
- (B) Ao empregador é vedado efetuar descontos no salário do empregado.
- (C) Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto no salário será lícito, desde que essa possibilidade decorra de dolo do empregado.
- (D) É válido desconto salarial efetuado pelo empregador, com autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar, de



seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.

(E) Na hipótese de a empresa manter armazéns para compra de produtos pelos empregados, pode ser descontado do salário dos empregados, além do valor de compras feitas pelo mesmo, taxa de manutenção dos armazéns, já que se trata de um benefício colocado à disposição dos trabalhadores.

52.FCC/TRT1 – Analista Judiciário - Área Execução de Mandados - 2013

Em relação ao décimo terceiro salário, é INCORRETO afirmar:

(A) A primeira parcela do décimo terceiro salário será paga entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, correspondente à metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

(B) A primeira parcela do décimo terceiro salário será paga ao ensejo das férias do empregado, sempre que este a requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

(C) A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do cálculo do décimo terceiro salário.

(D) As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para fins de cálculo do décimo terceiro salário.

(E) O empregador deve pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário no mesmo mês para todos os empregados.

53.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

Paulo foi contratado como empregado da empresa Fábrica de Doces Celestes para exercer as funções de ajudante geral, recebendo um salário mínimo mensal. Após um ano de trabalho, Paulo foi chamado pelo gerente que o informou que, em razão das dificuldades econômicas da empresa, seu salário seria reduzido para meio salário mínimo mensal. A atitude da empresa

(A) está correta, pois a redução de salário é permitida após o empregado completar um ano de serviço.

(B) não está correta, pois o salário é irredutível, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo.

(C) não está correta, pois o salário é impenhorável, salvo previsão em convenção ou acordo coletivo.

(D) não está correta, pois a redução de salário depende de lei.

(E) está correta, pois a redução de salário é permitida, se comprovado que o empregador está em situação econômica difícil.

54.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013 (adaptada)

Com fundamento nas disposições da CLT, NÃO integram o salário do empregado,



- (A) os abonos e as ajudas de custo.
- (B) as percentagens.
- (C) as comissões.
- (D) as gratificações legais.

55.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

De acordo com a legislação aplicável, o 13º salário

- (A) deverá ser pago como antecipação na proporção de 40% a todos os empregados no mesmo mês.
- (B) será pago entre os meses de fevereiro e outubro de cada ano.
- (C) é um direito assegurado aos empregados urbanos, rurais, domésticos e não aos trabalhadores avulsos.
- (D) será proporcional na extinção dos contratos a prazo, exceto os de safra, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro.
- (E) será proporcional na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.

56.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

João é empregado da empresa “SSS Ltda.”, sujeito ao regime geral de trabalho, exercendo a função de auxiliar de montagem, mediante salário mensal de R\$ 900,00 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

De acordo com o entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, o valor do salário-hora de João é

- (A) R\$ 5,62.
- (B) R\$ 4,50.
- (C) R\$ 5,11.
- (D) R\$ 4,00.
- (E) R\$ 5,65.

57.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013

Doralice é empregada da Faculdade “XZ” exercendo a função de auxiliar administrativo. Além do salário mensal de Doralice a faculdade lhe dá como utilidade o curso de Administração de Empresas, fornecendo matrícula, as mensalidades, bem como livros e material didático.

Neste caso,

- (A) apenas as mensalidades são consideradas como salário.



- (B) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade são consideradas como salário.
- (C) apenas os livros e o material didático são considerados como salário.
- (D) apenas a matrícula e as mensalidades são consideradas como salário.
- (E) todas as utilidades fornecidas pela Faculdade não são consideradas como salário.

58.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2013

Camila, empregada da empresa "DCC Ltda." recebe além de seu salário mensal, valor correspondente ao vale-cultura. Sua irmã, Fabrícia, empregada da empresa "FJL Ltda." recebe além de seu salário mensal, seguro de acidentes pessoais. Bernardo, pai de Camila e Fabrícia, empregado da empresa "ZXA Ltda." recebe além de seu salário mensal, assistência odontológica prestada diretamente pela empresa empregadora.

Nestes casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas a assistência odontológica é considerada salário.
- (B) são consideradas como salário todas as utilidades concedidas aos três empregados.
- (C) apenas o vale-cultura é considerado salário.
- (D) não são consideradas como salário nenhuma das utilidades concedidas aos três empregados.
- (E) apenas o vale-cultura e três seguro de acidentes pessoais são considerados salário.

59.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2013

Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, prestações in natura que a empresa fornecer habitualmente ao empregado a título de

- (A) vestuários e equipamentos utilizados no local de trabalho para a execução dos serviços.
- (B) assistência médica e hospitalar prestada diretamente ou mediante seguro-saúde.
- (C) aluguel de casa habitada pelo empregado cujo valor não exceda 25% do seu salário contratual.
- (D) plano de previdência privada.
- (E) seguro de vida e de acidentes pessoais.

60.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013

Assinale a opção correta acerca de pagamento de salário.

- (A) O pagamento dos salários deverá ser realizado em dia útil e no local do trabalho, não se podendo falar em quitação se o pagamento for realizado em conta-corrente do empregado.
- (B) A prestação, em espécie, do salário poderá ser realizada em qualquer moeda, mesmo estrangeira, e não corrente no país.
- (C) Somente terá força de recibo o comprovante de depósito de salário em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento individual, em estabelecimento



de crédito próximo ao local de trabalho, e com um recibo de quitação de salário assinado posteriormente pelo empregado.

(D) A cessação das relações de trabalho prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas ao empregado.

(E) A prestação, em espécie, do salário terá de ser paga em moeda corrente do país.

61.CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013 (adaptada)

No que se refere a salário e remuneração, assinale a opção correta.

(A) O fornecimento de veículo pelo empregador ao empregado para o serviço e para atividades particulares tem natureza salarial.

(B) Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente pelo empregador ou mediante seguro de saúde é considerada parcela salarial na modalidade prestação in natura.

(C) Segundo entendimento consolidado do TST, o décimo terceiro salário é devido pela empresa cessionária ao servidor público cedido, enquanto durar a cessão.

(D) Para se apurar o salário-hora do empregado que, sujeito ao regime geral de trabalho, labore por quarenta horas semanais, será utilizado o divisor 220.

62.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2012

A empresa Gama Participações fornece a seu gerente João alguns benefícios, além do pagamento em dinheiro relativo ao salário. Das utilidades fornecidas pela empresa ao empregado sob a forma de benefícios, constituem salário in natura

(A) matrícula e mensalidade de curso universitário.

(B) vestuário utilizado no local de trabalho para a prestação de serviços.

(C) transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno.

(D) seguro de vida e acidentes pessoais.

(E) aluguel de apartamento decorrente do contrato ou do costume.

63.FCC/TRT6 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2012

Considere:

I. Gorjetas.

II. Comissões.

III. Adicional de Insalubridade.

IV. Ajuda de custo.

NÃO possuem natureza indenizatória as verbas indicadas APENAS em

(A) II e III.



- (B) III e IV.
- (C) I e II.
- (D) I, III e IV.
- (E) I, II e III.

64.FCC/TRT6 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2012

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês

- (A) subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do 5º dia útil.
- (B) subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.
- (C) da prestação dos serviços, a partir do 1º dia útil.
- (D) da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.
- (E) da prestação dos serviços, a partir do 5º dia útil.

65.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2011

Habitação, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,

- (A) têm natureza salarial havendo súmula do Tribunal Superior do Trabalho neste sentido.
- (B) têm natureza salarial, havendo dispositivo expresso na Constituição Federal.
- (C) não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (D) não têm natureza salarial, exceto se, no caso de veículo, ele seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
- (E) têm natureza salarial, havendo súmula do Supremo Tribunal Federal neste sentido.

66.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados - 2011

Davi trabalha na empresa X como analista de sistema, suporte e internet. Além de seu salário mensal, recebe as seguintes utilidades: curso de informática avançada, seguro de vida e previdência privada. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) apenas o curso de informática é considerado salário-utilidade.
- (B) nenhum dos itens mencionados são considerados salários-utilidade.
- (C) apenas o seguro de vida é considerado salário-utilidade.
- (D) apenas o curso de informática e a previdência privada são considerados salários-utilidade.



(E) apenas o seguro de vida e a previdência privada são considerados salários-utilidade.

67.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2011

Joana labora na empresa Cerveja e Cia. Tendo em vista que tal empresa é responsável pela produção, armazenamento e venda de cervejas, entrega mensalmente aos seus funcionários dez engradados de latas da cerveja escolhida pelo empregado. Estes engradados fornecidos mensalmente

(A) podem ser considerados como salários-utilidade, desde que isto esteja previsto contratualmente e não ultrapassem a 10% da remuneração total do empregado.

(B) não podem ser considerados como salários-utilidade, uma vez que se tratam de bebidas alcoólicas.

(C) podem ser considerados como salários-utilidade, desde que isto esteja previsto contratualmente e não ultrapassem a 30% da remuneração total do empregado.

(D) podem ser considerados como salários-utilidade, independentemente de previsão contratual, desde que não ultrapassem a 10% da remuneração total do empregado.

(E) só podem ser considerados como salários-utilidade se previstos em Norma Coletiva da categoria do empregado.

68.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2011

César, empregado da empresa X, trabalha com operação perigosa regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Neste caso, o trabalho em condições de periculosidade assegura a César um adicional

(A) de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(B) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.

(C) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário básico recebido, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.

(D) de 20% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(E) de 25% sobre o salário com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

69.FCC/TRT4 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2011

Considere as seguintes assertivas a respeito do 13º salário:



I. O 13º salário proporcional incide nas rescisões indiretas do contrato de trabalho, bem como nos pedidos de demissão.

II. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento do 13º salário, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

III. O empregador estará obrigado a pagar o adiantamento referente ao 13º salário, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

IV. O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

(A) II, III e IV.

(B) I, II e IV.

(C) I e IV.

(D) I e II.

(E) I, III e IV.

70.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados - 2011

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo,

(A) 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas na semana, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas dividido por quatro.

(B) 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas na semana, considerando-se como divisor a média do número de horas efetivamente trabalhadas.

(C) 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.

(D) 60% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas na semana, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas dividido por quatro.

(E) 60% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor a média do número de horas efetivamente trabalhadas.

Equiparação salarial

71.FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

Jonas e Danilo trabalham para a empresa Brilho Indústria de Confecções Ltda., ambos como analistas de produção. A produtividade e a perfeição técnica de ambos são as mesmas, mas o



salário de Jonas é R\$ 4.300,00 e o salário de Danilo é de R\$ 4.000,00. Considerando as regras legais, Danilo terá direito à equiparação salarial com Jonas se o tempo de serviço de Jonas não for superior a

- (A) 2 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 4 anos e ambos trabalharem no mesmo estabelecimento.
- (B) 2 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 4 anos, ambos trabalharem no mesmo estabelecimento e o empregador tiver quadro de carreira organizado e homologado pelo Ministério do Trabalho.
- (C) 2 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 4 anos e ambos trabalharem em estabelecimentos que ficam na mesma região metropolitana.
- (D) 4 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 2 anos e ambos trabalharem em estabelecimentos que ficam na mesma região metropolitana.
- (E) 4 anos, a diferença de tempo na função não for superior a 2 anos, ambos trabalharem no mesmo estabelecimento e o empregador não tiver quadro de carreira organizado.

72.FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Francidalva engenheira civil em uma construtora na cidade de SEO Paulo há 4 anos, recebendo um salário mensal de R\$ 12.000,00. Recentemente, ela descobriu que Gideon, outro engenheiro civil da mesma empresa, contratado há 1 ano e que trabalha em Campinas, recebe R\$ 15.000,00, mesmo desempenhando as mesmas atividades, com idêntica produtividade e perfeição técnica. Francidalva decide pleitear equiparação salarial, mas a empresa argumenta que Gideon foi contratado com um salário superior devido a condições de mercado específicas de Campinas, onde há maior demanda por engenheiros civis. Considerando as disposições legais, Francidalva

- (A) não tem direito à equiparação salarial porque Gideon trabalha em um município diferente, sendo que condições de mercado regionais podem justificar diferenças salariais entre localidades distintas.
- (B) tem direito à equiparação salarial porque Campinas pertence à mesma região metropolitana de São Paulo, e, nesse caso, as condições de mercado não podem ser utilizadas para justificar a diferença salarial.
- (C) não tem direito à equiparação salarial porque a diferença de tempo de serviço na função entre ela e Gideon é superior a dois anos, o que impede a equiparação, independentemente de outras condições.
- (D) não terá direito à equiparação salarial se a empresa possuir plano de cargos e salários devidamente registrados no Ministério do Trabalho.
- (E) tem direito à equiparação salarial porque a diferença salarial não pode ser justificada exclusivamente por condições de mercado regionais diferentes em municípios distintos, sendo evidente a discriminação por motivo de sexo.



73.FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

De acordo com o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho acerca do instituto da equiparação salarial,

- (A) os empregados comparados, para fazerem jus ao mesmo salário, dentre outros requisitos, devem prestar serviços dentro de um mesmo município, ainda que em estabelecimentos distintos da empresa.
- (B) não será possível tal equiparação se os empregados comparados possuírem, dentre outros requisitos, diferença de tempo na função superior a 1 ano.
- (C) na hipótese de a empresa possuir plano de cargos e salários, não será possível a obtenção do direito a igual salário entre dois empregados, desde que referido plano preveja obrigatoriamente promoções alternadas por antiguidade e por merecimento.
- (D) o quadro organizado de carreira será impeditivo para o direito à equiparação salarial, independentemente de haver ou não registro em órgão público competente, ou homologação pela entidade sindical.
- (E) não será possível tal equiparação se os empregados comparados possuírem, dentre outros requisitos, diferença de tempo na empresa superior a 2 anos.

74.FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Arquimedes entende que faz jus ao mesmo salário de Sócrates, eis que ambos, na sua visão, exercem as mesmas funções na empresa funerária Sono Eterno. Conforme o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, considerando que de fato ambos exercem as mesmas funções, com igualdade de produtividade e perfeição técnica, para que o pleito de Arquimedes tenha sucesso, a diferença de tempo de ambos na

- (A) função não pode superar 1 ano, independente do tempo de empresa de cada um.
- (B) empresa não pode ser superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não pode superar 2 anos.
- (C) empresa não pode ser superior a 2 anos, e a diferença de tempo na função não pode superar 1 ano.
- (D) função não pode superar 2 anos, independente do tempo de empresa de cada um.
- (E) empresa não pode ser superior a 3 anos, e a diferença de tempo na função não pode superar 2 anos.

75.FCC - 2022 - TRT-BA – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo.

I. Regulamento interno da empresa prevendo plano de cargos e salários, desde que depositado junto à Delegacia Regional do Trabalho, é fator impeditivo de equiparação salarial.



II. É passível de multa equivalente até ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social a empresa que discriminar em termos salariais dois trabalhadores por motivo de sexo ou etnia.

III. Para que o empregado possa requerer equiparação salarial com outro trabalhador da mesma empresa, a diferença de tempo de casa de ambos não pode ser superior a 2 anos.

IV. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.

Conforme o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, II e III.

(B) I e III.

(C) II e IV.

(D) II.

(E) IV.

76.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

É possível o reconhecimento da equiparação salarial, de acordo com a CLT, quando

(A) o equiparando e o paradigma têm diferença de tempo de serviço de 1 ano e 8 meses na função; o paradigma foi contratado como empregado há 6 anos; e o equiparando, há 3 anos.

(B) o equiparando e o paradigma são empregados de empresas distintas que compõem o mesmo grupo econômico.

(C) o equiparando é promovido para a vaga do paradigma que deixa a empresa em razão de pedido de demissão.

(D) o empregador tem pessoal organizado em quadro de carreira que é homologado e obedece à alternância de promoção por antiguidade e merecimento.

(E) o paradigma indicado é readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência social.

77.FCC - 2022 - TRT-PR - Técnico Administrativo

Augusta trabalhou na empresa BTI Informática Ltda., na sede de Curitiba, como analista de sistemas sênior, de 20/01/2010 a 31/05/2022. Olívia trabalha na mesma empresa desde 15/05/2000, mas na filial de Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba, tendo sido promovida a analista de sistemas sênior em 12/11/2021, com salário superior em 20% do salário recebido por Augusta. A produtividade e a perfeição técnica de ambas as empregadas são as mesmas. Em decorrência desta situação, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, Augusta



- (A) não tem direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, tendo em vista que, embora exerçam as mesmas funções, não trabalham no mesmo estabelecimento e Olívia foi promovida, enquanto Augusta é analista de sistemas sênior desde que foi contratada.
- (B) não deve receber as diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, tendo em vista que, embora exerçam as mesmas funções e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos, não trabalham no mesmo estabelecimento e o tempo de serviço de Olívia para o empregador é superior a quatro anos.
- (C) tem direito às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, pois exercem as mesmas funções, em estabelecimentos que ficam na mesma região metropolitana.
- (D) faz jus às diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, pois exercem as mesmas funções, sendo este o único requisito necessário para que se reconheça o direito.
- (E) é credora das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olívia, pois preenchidos todos os requisitos legais exigidos para o reconhecimento do direito

78.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Platão e Ísis são empregados da empresa de transportes Roda Roda Gira Mundo. Ambos trabalham no departamento financeiro da empresa, sendo que Ísis recebe salário 30% superior a Platão, que entende ser merecedor do mesmo salário que Ísis, uma vez que exercem idênticas funções. De acordo com previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, Platão deverá receber o mesmo salário que Ísis na hipótese de o trabalho de ambos ser desempenhado com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, sendo que a diferença de tempo de serviço deles na empresa

- (A) não pode ser superior a 5 anos e a diferença de tempo na função não superior a 2 anos.
- (B) deve ser inferior a 5 anos e a diferença de tempo na função não superior a 3 anos.
- (C) e a diferença de tempo na função, ambas, não podem superar 4 anos.
- (D) não pode ser superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não superior a 2 anos.
- (E) e a diferença de tempo na função, ambas, não podem superar 3 anos.

79.FCC/TRT-PE – Oficial de Justiça – 2018

Considere as afirmativas abaixo a respeito da equiparação salarial.

I. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, ou dentro da mesma região metropolitana, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

II. Para efeito de se aferir trabalho de igual valor, para fins de equiparação salarial, considera-se o feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.



III. Não se poderá falar em equiparação salarial quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, devidamente homologado no Ministério do Trabalho.

IV. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, III e IV.

80.FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

João ingressou com reclamação trabalhista contra a Empresa B pleiteando equiparação salarial com o paradigma Antonio, alegando que este ganha salário 10% a maior. De acordo com a CLT, alterada pela Lei no 13.467/2017,

(A) sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, entre pessoas, entre outros requisitos, cuja diferença do tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

(B) sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade, entre pessoas, entre outros requisitos, cuja diferença do tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a dois anos e a diferença de tempo na função não seja superior a quatro anos.

(C) a equiparação salarial prevalecerá mesmo quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

(D) trabalho de igual valor, para fins de equiparação salarial, será o que for feito com, pelo menos, 80% da produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.



(E) no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 20% do limite máximo dos benefícios do regime geral da previdência social.

81.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Sobre equiparação salarial, está correto o que se afirma em:

(A) João, mecânico de manutenção, admitido em 05/06/2012, ganha R\$ 40,00 por hora; Antonio, mecânico de manutenção, admitido em 05/07/2014, ganha R\$ 30,00 por hora. Considerando que trabalha com a mesma perfeição técnica e com a mesma produtividade que João, Antonio pleiteia equiparação salarial com aquele.

(B) Roberto, eletricitista industrial, com salário de R\$ 2.000,00 mensais, após sofrer grave acidente no trabalho, é readaptado e retorna ao trabalho como embalador. Os empregados da seção de embalagem, com salário médio de R\$ 1.300,00, reclamam e pleiteiam a equiparação salarial com Roberto, tomando-o como paradigma.

(C) Colégio Fonte do Saber aceita a equiparação salarial a alguns de seus professores, embora eles estão sujeitos ao plano de cargos e salários, sendo-lhes assegurada promoção por antiguidade ou merecimento, conforme regulamento empresarial adotado.

(D) Porcino, técnico contábil, tem 50 anos de idade e recebe salário mensal de R\$ 1.900,00. Malaquias, também técnico contábil, tem 32 anos de idade, exerce trabalho de igual valor ao de Porcino, mas recebe salário mensal de R\$ 2.200,00 sobre o fundamento de que, por ser mais jovem, tem uma melhor disposição para o trabalho.

(E) Anita, ao ser contratada pela empresa de comércio de produtos alimentícios Paraíso do Norte para trabalhar como vendedora, não teve seu salário estipulado pelo empregador. Mariela trabalha na mesma empresa, na mesma função e recebe salário de R\$ 1.500,00 mensais. Anita tem direito a receber salário igual ao que Mariela recebe.

82.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Sobre equiparação salarial, considere:

I. É viável a equiparação salarial entre reclamante e paradigma que prestam serviços ao mesmo empregador, mas estabelecimentos diversos.

II. A equiparação salarial não é possível quando o desnível salarial decorre de decisão judicial própria que beneficiou o paradigma.

III. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o empregador poderá ser condenado ao pagamento de multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% da sua maior remuneração.

Está correto o que consta APENAS em

(A) II e III.

(B) I e II.



- (C) I, II e III.
- (D) II.
- (E) I e III.

83.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014 (adaptada)

Como decorrência do princípio constitucional da não discriminação salarial (art. 7º, XXX e XXXI da CF), a garantia da isonomia salarial fundamenta-se na ideia básica de que a todo trabalho de igual valor deve corresponder salário igual. Para caracterização do trabalho de igual valor, gerando o direito à equiparação salarial, é necessário que sejam preenchidos concomitantemente alguns requisitos, entre os quais NÃO se inclui

- (A) trabalho para o mesmo empregador.
- (B) trabalho na mesma localidade.
- (C) trabalho contemporâneo.
- (D) trabalho no mesmo estabelecimento.
- (E) existência de quadro organizado de carreira ou de plano de cargos e salários.

84.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador - 2013

Marta, Carla e Isabelle são empregadas do salão de cabeleireiro “NBN Ltda.”. Marta e Isabelle foram contratadas em Janeiro de 2007 e Carla em Junho de 2007 para exercerem a função de auxiliar de cabeleireiro. Em Janeiro de 2008, Marta passou a exercer a função de cabeleireira tendo sido retificada a sua carteira de trabalho, bem como o seu salário que passou a ser de R\$ 3.500,00. Em Fevereiro de 2009, Carla também passou a exercer as funções de cabeleireira, exercendo tarefas exatamente iguais as funções de Marta, com a mesma perfeição técnica, mas a sua carteira de trabalho não foi retificada no tocante a função, apesar do salário de Carla ter alterado para R\$ 2.800,00. Isabelle, somente em Março de 2012 passou a exercer as funções de cabeleireira, exercendo também tarefas exatamente iguais as de Marta e Carla e com a mesma perfeição técnica, tendo sido retificada a sua carteira de trabalho, e alterado o seu salário para R\$ 2.500,00.

Neste caso, no tocante a equiparação salarial, considerando que o referido salão não possui quadro organizado em carreira,

- (A) somente Isabelle possui o direito a equiparação salarial com Carla.
- (B) Carla e Isabelle possuem direito a equiparação salarial com Marta.
- (C) não há direito a equiparação salarial entre nenhuma das empregadas.
- (D) somente Isabelle possui o direito a equiparação salarial com Marta.
- (E) somente Carla possui direito a equiparação salarial com Marta.



GABARITO

1. E	30. C	59. C
2. E	31. D	60. E
3. A	32. C	61. C
4. C	33. D	62. E
5. C	34. A	63. E
6. E	35. A	64. B
7. A	36. A	65. C
8. E	37. C	66. B
9. C	38. C	67. B
10. A	39. C	68. A
11. D	40. C	69. B
12. A	41. C	70. C
13. C	42. A	71. E
14. E	43. C	72. A
15. B	44. E	73. D
16. A	45. B	74. B
17. D	46. C	75. E
18. C	47. A	76. A
19. C	48. C	77. B
20. B	49. B	78. D
21. C	50. E	79. C
22. C	51. D	80. A
23. D	52. E	81. E
24. E	53. B	82. D
25. A	54. A	83. E
26. E	55. E	84. E
27. D	56. B	
28. B	57. E	
29. E	58. D	



